



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + *Manténgase siempre dentro de la legalidad* Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página <http://books.google.com>

SA 8837.10

Harvard College Library



TRANSFERRED FROM
THE LIBRARY OF
THE HARVARD LAW SCHOOL

cover

REGLAMENTO GENERAL

— DE —

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA



LIBRERÍA É IMPRENTA GIL — LIMA

BANCO DEL HERRADOR Nos. 569 Á 579

—
1908

SA 8837.10

HARVARD COLLEGE LIBRARY
GIFT OF THE
HARVARD LAW SCHOOL
Oct 16, 1933

Lima, 16 de Marzo de 1906.

Considerando:

Que no obstante las diferentes disposiciones que se han dictado en épocas anteriores no se ha llegado á uniformar el sistema de contabilidad en las oficinas públicas, lo que hace necesaria la reglamentación de la contabilidad general, fiscal, departamental, municipal i de beneficencia.

Se resuelve:

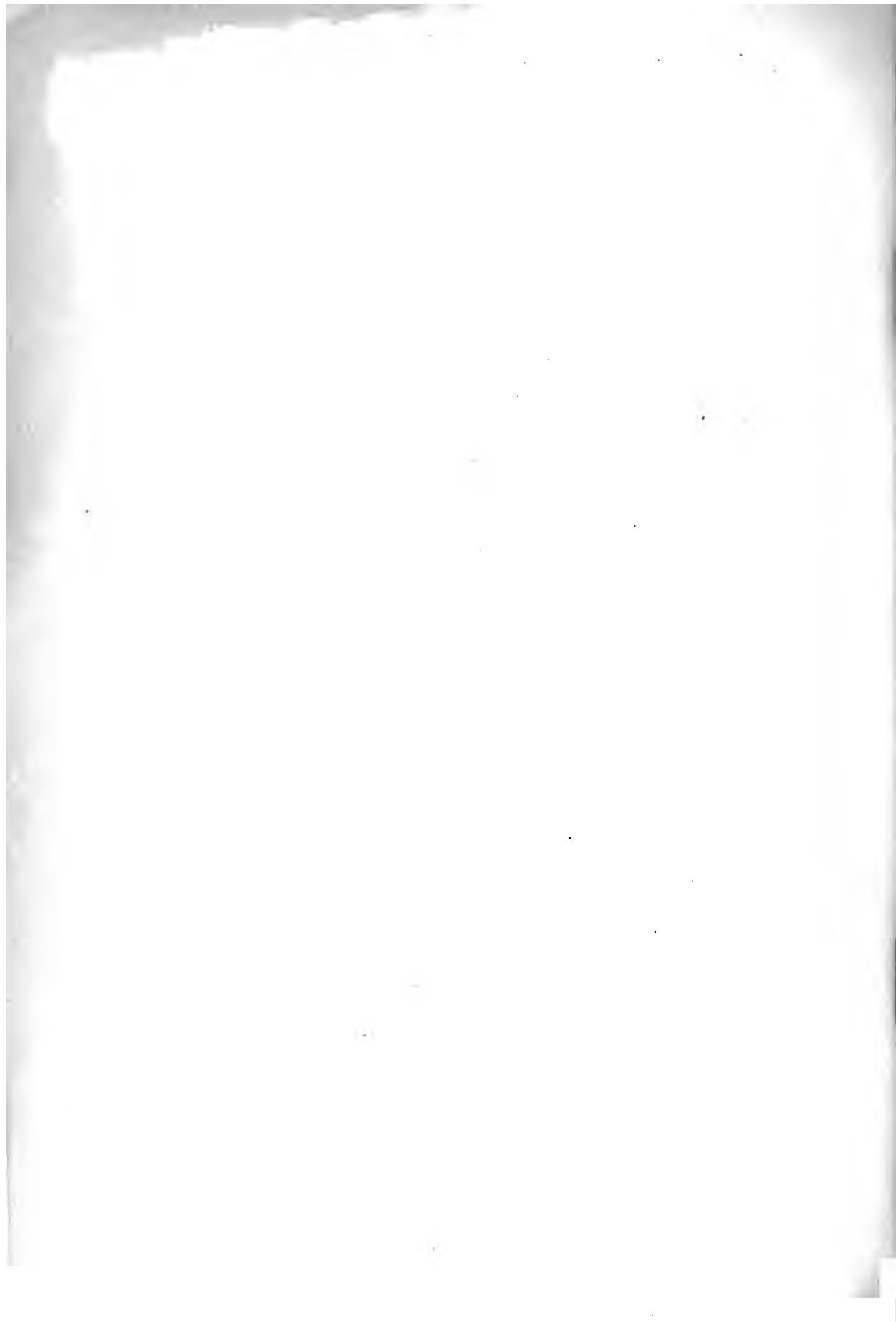
1.º Comisionase al Contador General de la Dirección del Tesoro don J. Adolfo Reyes, para que, sin perjuicio de sus labores ordinarias, formule á la brevedad posible i de acuerdo con las leyes vigentes, un proyecto de reglamento de contabilidad administrativa.

2.º Los gastos que origine esta comisión se aplicarán á la partida No. 36 del pliego extraordinario de Hacienda, en el Presupuesto General.

Regístrese i comuníquese.

Rúbrica de S. E.

Leguía.



Lima, 26 de Agosto de 1908.

Señor Ministro en el Despacho de Hacienda.

Señor Ministro:

Al presentar á U. S. el trabajo que el Supremo Gobierno se sirvió confiarme, por resolución suprema de 16 de Marzo del año antepasado, creo de mi deber explicar las ideas que me han guiado en su ejecución.

En la inteligencia de que el propósito que se persigue es superior al de labor de mera compilación, esto es, el de proveer—dentro de las leyes vigentes—reglas precisas que estableciendo orden, unidad i método en la contabilidad fiscal remuevan los prejuicios i malas prácticas engendradas por la diversidad de reglas contradictorias que han regido en épocas anteriores; me ha parecido útil i no fuera de lugar presentarlo en tal forma, que, someramente por lo menos, aquellos á quienes está destinado el uso de este reglamento puedan tener alguna idea de los principios que deben normar sus procedimientos. Porque sin estos conocimientos por rudimentarios que sean, i por mui cabales que se tengan en el arte de llevar cuentas, la labor de los empleados de Hacienda, resultará siempre defectuosa. En la práctica del suscrito, en las funciones fiscalizadoras inherentes á su cargo, ha podido cerciorarse de esta verdad: la mayor parte de los errores i tropiezos que hai que señalar, casi constantemente á las oficinas subalternas, provienen más á menudo de falta de criterio administrativo, raras veces por concepto equivocado de contabilidad.

Aparte de esto, existe también otra necesidad que por razón de la afinidad que guarda, con mi cometido debo ex-

ponerla. Me refiero al régimen orgánico de Hacienda actual, cuya reglamentación propiamente dicha no existe.

La contabilidad i la administración están tan íntimamente ligadas que es difícil tratar de la una sin tocar á la otra, porque la clasificación de labores i las condiciones propias de éstas no representan únicamente necesidades de servicio, sino que también constituyen las bases de una perfecta organización de cuentas.

La administración de 1895, dando la preferencia que era natural, á las necesidades principales del problema hacendario, no llegó á precisar, en reglamento *ad hoc*, las atribuciones peculiares á cada uno, de los nuevos organismos administrativos, que á mérito de la lei autoritativa creó.

Se ha supuesto—i así deja entenderlo uno de los documentos de la Memoria de Hacienda de 1897; que la nueva organización traía semejanza con la que rigió en 1869. Pero esto, que puede ser cierto en cuanto á los principios de descentralización de servicios comunes á ambas, á que sin duda se quiso hacer referencia, no lo es, por lo que respecta al régimen mecánico, al sistema de control, etc. observado en aquella época.

En efecto, la reforma de 1895, con la creación de las contabilidades ministeriales; la de las oficinas exclusivamente pagadoras, i la concentración del movimiento general de fondos en el Tesoro, ha variado la orientación de los servicios económicos que en 1869 se desenvolvían de distinta manera; de suerte que las disposiciones reglamentarias de esa época en cuanto al procedimiento general, son hoy día enteramente inaplicables. I aunque algunos de sus preceptos tomados aisladamente, sean susceptibles de amoldarse al régimen actual, tal condición impropia de una buena administración, es inaceptable i no debe perdurar. Al tratar de la reglamentación, he procurado no apartarme un solo punto, tal como se me ordena, de las leyes i demás resoluciones vigentes en la materia; i aún en la disertación que la precede, solo me he inspirado en el espíritu, i los principios que éstas encarnan.

Deseo, señor Ministro, que mi labor corresponda á la confianza que el Supremo Gobierno se ha servido dispensarme.

Dios guarde á US. S. M.

J. Adolfo Reyes.

EXPOSICION

DIFERENCIA ENTRE LA CONTABILIDAD PÚBLICA I LA PRIVADA.—Hai diferencia sustancial entre la contabilidad privada i la pública. La famosa ciencia de la teneduría de libros, saber quien es el deudor i quién el acreedor, puede bastar para los negocios privados, pero es insuficiente para los públicos. El particular que hace un negocio cualesquiera, tiene propiedad i dominio absoluto sobre lo suyo i puede disponer de ello á su antojo, i como le plazca, i en la forma que más le acomode. Nadie puede pedirle cuenta ni explicaciones sobre el objeto en que emplea sus bienes ni del modo como lo verifica. Emplea lo que es suyo como mejor cree conveniente á sus intereses: él solo gana ó pierde en el negocio.

Las cuentas que le presente su tenedor de libros, son el reflejo de su voluntad, i solo es exigible al contador, el que presente en cifras claras i exactas, la verdad i realidad de las operaciones practicadas, sujetas únicamente á los códigos i leyes generales de comercio.

Las mismas compañías anónimas, i en general, todas las entidades mercantiles ó industriales que negocian con la masa del público, sólo están obligadas á pocas, determinadas i sencillas reglas en su contabilidad; porque ordinariamente, sus negocios son especiales i porque en todo caso, sus créditos activos i pasivos están mui distantes de la múltiple variedad de las obligaciones i derechos del Estado.

La dirección i gobierno de las instituciones privadas, es también inmediata i diaria, así es que el contador cumple su

jetándose pura i simplemente á la voluntad del patrón en operaciones constantemente vigiladas i controladas.

El fin del Estado es universal; los negocios i operaciones fiscales de grandísima variedad i por lo mismo, debe ser grandemente vário el modo de traducirlos en cifras claras i precisas.

I, si solo en el objeto hai tal variedad, el instrumento de las operaciones fiscales, la administración pública, es también complicadísima, por las varias entidades que la componen, i la diversa situación de cada una de ellas, desde el supremo jefe de la administración, hasta el último auxiliar de contaduría, de la más insignificante oficina fiscal. Todos tienen su lugar en ese complicado mecanismo, i cada uno ejerce las funciones que le son propias, obedeciendo al impulso que partiendo de las más altas esferas, les comunica el superior inmediato.

El supremo consejo de la administración: el Presidente de la República con sus Ministros, debe obedecer los mandatos de la lei; las entidades inferiores la misma lei i los reglamentos, decretos i órdenes superiores. Porque el Poder Ejecutivo no es simple ejecutor de las leyes, sino que tiene también la facultad de dar reglamentos para la mejor ejecución de ellas; i á la vez los Ministros de Estado, i los jefes de las altas oficinas de la administración deben dar á sus subordinados, la verdadera inteligencia de los reglamentos para su mejor aplicación.

La acción administrativa de los negocios públicos se diferencia pues de la privada, en que ésta tiene solo que atender á una voluntad que dispone de lo suyo, i á que esa voluntad se comunica directamente por el propio dueño, mientras que aquella se ejercita sobre los bienes de la comunidad, i debe atender al cumplimiento de la lei múltiple, varia, explicada gerárquicamente por los diversos órganos de la administración.

Más, lo que distingue principalmente la administración pública de un negocio particular, es la responsabilidad.

Todas las leyes administrativas establecen la responsabilidad de los diversos funcionarios públicos, i las penas á que se hacen acreedores. Los superiores tienen en sus manos medio rápido i eficaz de hacerla efectiva en los inferiores con la consulta i destitución del mal empleado,

El límite de la responsabilidad está, en el cumplimiento por cada uno de su deber en primer lugar; en obligar á los inferiores al cumplimiento del suyo luego, i por último, en las observaciones del mandato si éste no está ajustado á los preceptos de la lei.

Toda gestión trae consigo la necesidad de un control; i todo mandato concluye en una rendición de cuentas. Este es un principio general, que es regla de conducta, tanto en la fortuna privada como en la administración pública.

El uso i empleo de los recursos fiscales, debe ser objeto de una fiscalización incesante, garantizada por la más escrupulosa contabilidad. Ninguna precaución es innecesaria é inútil: el dinero de los contribuyentes, al decir de un estadista contemporáneo, debe ser cautelado, desde que sale de sus bolsillos i entra en las cajas públicas, hasta que llega á manos del acreedor del Estado.

Los principios de la contabilidad administrativa, deben además tenerse presentes siempre en las discusiones i votos parlamentarios. La mayor parte de esos actos tienen por objeto, obras públicas, contratos, dotaciones, pensiones i gracias, en que entran por principal elemento, los números i las cuentas; i el Presupuesto General, en su exámen, su voto, su balance i su sanción, es nada menos que la primera, la más importante i trascendental de las operaciones de contabilidad.

*
* *

ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA.—La administración central del Ministerio de Hacienda está organizada en negociados, denominados Direcciones, constituidas por séries de servicios que guardan cierta analogía, i cuyos jefes asesorando al superior responsable con sus informes ilustrativos, no tienen más facultad que la de sustanciar los asuntos concernientes á sus secciones, i someter en proyecto á la consideración del Ministro, las resoluciones que juzguen arregladas á lei.

Tal división, además de ser conveniente para el mejor control administrativo, facilita el servicio de los particulares en sus gestiones ante el Fisco, é indica á las admi-

manteniendo informados al público de las operaciones de crédito, de sus aranceles e ingresos en relación con las leyes que regulan las finanzas públicas, para que así mismo se pueda apreciar el estado de las finanzas del país.

La estructura de estos organismos, la forma de organización del Departamento de Hacienda es la siguiente:

El **Ministro de Hacienda** es el jefe de la que constituye el **órgano de la alta dirección general** de las finanzas públicas internas e internacionales del Estado, y es quien le dirige a las unidades, entre las cuales: los **servicios nacionales**, el **servicio nacional de los impuestos** e **internacionales**, el **servicio de recaudación**.

El **Ministro de Hacienda** —A la que corresponde el control del movimiento general de los fondos internacionales— es el **representante de la Caja Fiscal** de los fondos que administran dentro del Estado.

La **Comisaría General** es un **órgano fiscalizador** mas, le centralizan general, le cuantas para el **Ministro General**, y preparan los **proyectos anuales** del **Presupuesto**, estimados a esta Dirección.

El **Ministro de Hacienda** —Pública— tiene en la **Comisaría** no solamente de la **deuda interna** y **externa** es **equivalente**.

*
* *

CLASIFICACIÓN DE OFICINAS.—La satisfacción de las necesidades del Estado, ha dado origen a la creación de las **rentas públicas**, que de en ser recaudadas e invertidas en armonía con las leyes que las autorizan, y muy especialmente con la del **Presupuesto General**, que determina el monto de los **gastos públicos** y el detalle de las aplicaciones. Pero como la ley prescribe además, que ningún gasto podrá ser cubierto sin previa autorización, destacanse de aquí las tres grandes funciones sobre las que debe girar el control administrativo haciéndolos recaudación, inversión y pago. La unidad particular de cada una de estas funciones y la conveniencia de uniformar sus operaciones para su mejor examen, exige que la real numerosa de agentes que intervienen en su funcionamiento, se clasifiquen y obtengan de modo que, las labores de recaudación y pago no deban existir, sino en casos excepcionales e interminables, en una misma o en una oficina.

En consecuencia, al tratar de la reglamentación habrá que distinguirlas así: OFICINAS ORDENADORAS, RECAUDADORAS I PAGADORAS.

*
* *

FUNCIONARIOS ORDENADORES.—La ordenación de los gastos públicos es principal ó directa, é indirecta ó ^{Control p}secundaria. ^{ventivo}ordenación

La primera corresponde á los Ministros de Estado, i la segunda á los Prefectos de los Departamentos. Sin embargo, la responsabilidad gravita según la lei, directa é indirectamente en los primeros. (artículo 1.º Lei 30 de Octubre 1895).

La responsabilidad que afecta á éstos requiere, por consiguiente, un servicio especial en sus departamentos, en forma de control, que puede llamarse *preventivo* por estar en sus atribuciones la de prevenirles por medio de observaciones anticipadas, cualquiera circunstancia desfavorable á la ordenación llevando la cuenta de los créditos votados por las Cámaras á favor de sus pliegos.

Dicho servicio ha sido encomendado á las contadurías ministeriales; disponiendo la lei, que sus cuentas deben ser consultadas *con anticipación á todo gasto*. (artículo 2.º L. 30 Oct. 1895).

Para que los elementos constitutivos de esas cuentas sean completos se requiere por consiguiente que, además de los datos correspondientes á la ordenación principal, comprendan también los complementarios de la ordenación secundaria, para cuyo efecto la lei citada exige que los Prefectos den cuenta inmediata á cada ramo de los gastos que hayan decretado, i los pagos efectuados por cuenta de cada uno (Decreto Reglamentario § Prefectos i Tesoreros).

Pero, si bajo el punto de vista del resguardo del ordenador la misión de sus contadurías llena su objeto; la del ejecutor principal encargado de atender á los pagos i procurar los fondos para hacer frente á éstos—el Ministro de Hacienda—encargado de la recaudación general, debe completarla en orden á la lei del Presupuesto i á los recursos posibles del Tesoro.

Su autoridad en la administración de los caudales públicos, fijación mensual de fondos &c., implica consecuentemente su intervención fiscalizadora en la ordenación.

Control administrativo
del Ministro
de Hacienda

Con tal objeto la lei prescribe, que cada Ministro señale al fin de cada mes al de Hacienda, las cantidades que requieran los servicios de su ramo en el siguiente: i que, si por causa de retardo en la recaudación general de rentas, éstas no fueran suficientes para cubrir el monto de los subsidios solicitados, el ministro de Hacienda acuerde con sus demás colegas la limitación de sus gastos i el prorrato de los fondos probables á recaudar. (D. R. § Ministros).

Por consiguiente el control de Hacienda, conforme á los términos de la lei antedicha debe ir aún más lejos: el Tesoro, su órgano natural en lo que respecta al manejo de fondos, confronta, registra i visa toda orden de pago ó libramiento contra los créditos votados en el Presupuesto de cada departamento; sin cuyo requisito no podrá ser cubierta la ordenación por su oficina pagadora, la Caja fiscal, i con facultad para observar el mandato si no está arreglado á lei, ni dentro de los límites de las cantidades acordadas de antemano.

La ordenación consta en libramientos ú órdenes de pago girados por los Ministros contra el de Hacienda. Estos documentos que deben presentarse previamente en el Tesoro para su visación i registro expresarán el nombre de la persona en cuyo favor debe hacerse el pago, la razón del gasto, su aplicación de Presupuesto, fecha, la firma del Ministro i el es conforme del respectivo contador ministerial.

Los contadores ministeriales no están exentos de responsabilidad si en el juicio de sus cuentas se comprobase que dejaron de observar las órdenes de pago cuyos requisitos no estuvieren ajustados á los preceptos de la lei i disposiciones reglamentarias.

Sus observaciones han de constar por escrito, i producirse por dos veces provocando la reflexión del ordenador i sin insistir en la tercera á fin de no perturbar el servicio ó aparecer en oposición á su jefe superior.

En resumen: la ordenación de los gastos públicos, descansa:

1.º en la provisión mensual anticipada de fondos para cubrirlos;

- 2.º en la verificación ministerial preventiva, i
- 3.º en el control ejecutivo del Tesoro.

*
* *

RECAUDADORES I PAGADORES.—El mecanismo fiscal de nuestros servicios financieros comprende diversas administraciones secundarias encargadas de la percepción de las contribuciones directas é indirectas del Estado; i las que exclusivamente deben atender al pago de los gastos públicos en cada circunscripción, denominadas Tesorerías fiscales, radicadas en las capitales de Departamento. Dichas oficinas bajo el doble aspecto de *caja* i *cuentas*, tienen el control directo i permanente: del Tesoro que regula el movimiento de sus fondos, i el de la Contabilidad General que examina sus cuentas.

Aunque la recaudación de ciertas contribuciones está encomendada á compañías comisionistas, organizadas con tal fin, el Estado ha cuidado de mantener en ellas su acción fiscalizadora, mediante la intervención de funcionarios fiscales que tienen su personería en el seno de esas administraciones con responsabilidad en las cuentas que autorizan; sujetas éstas como las demás fiscales, á la obligación de rendirlas para su juzgamiento al Tribunal Mayor de Cuentas.

La renta aduanera, marítima i fluvial, la proveniente de derechos Consulares i las de Correos i Telégrafos, se recaudan directamente por sus propias oficinas. En las dos últimas, —con excepción del producto de las Encomiendas Postales considerado como renta aduanera—los demás productos quedan en caja á beneficio exclusivo de sus atenciones.

Las de consumo á las bebidas alcohólicas, tabacos, azúcar, fósforos, ópio, derechos de timbre i de registro, alcabalas, contribución sobre la renta del capital movable, papel valorado, derechos de faro, licencias de puerto, muelles i rentas escolares, están encomendadas á la Compañía Nacional de Recaudación, que recauda sus productos i rinde sus cuentas conforme á reglamentos especiales.

El impuesto al consumo de la Sal, corre á cargo de la Compañía Salinera Nacional, á mérito de una lei que determina también la aplicación de sus productos. La misma Compañía administra las rentas de Almacenes Generales, de Cereales i de Explosivos.

Las contribuciones de Patentes, de Minas i la renta de Bienes Nacionales, se derivan de cuadernos cuya preparación corre á cargo de las Direcciones de Fomento i Administración.

Con excepción de las Compañías comisionistas, cuyas operaciones se liquidan trimestralmente, las demás oficinas recaudadoras deben descargarse continuamente de sus encajes, remesándolos directamente al Tesoro ó á las oficinas que éste les determine.

De este modo la provisión de fondos para atender á los servicios en los Departamentos de la República, está bajo el control directo del Tesoro que señala el movimiento que debe darse á los fondos de las cajas de los recaudadores.

Además de las tesorerías pagadoras, existen por disposiciones legales, las pagadurías especiales, dependientes de los Ramos de Gobierno, Justicia i Guerra, encargadas de la satisfacción de servicios que constan en Presupuestos anexos ó distributivos, derivados del Presupuesto General, i cuya ejecución debe ajustarse enteramente á las reglas i disposiciones prescritas para éste.

*
* *

EL TESORO PÚBLICO.—La dirección general del movimiento de fondos; el cuidado de reunirlos i distribuirlos oportunamente, donde las necesidades del servicio público i demás obligaciones del Estado lo exijan; la satisfacción de pagos en Lima por la Caja fiscal, su inmediata dependencia; i el control de la ordenación, en sus dos aspectos; de conformidad con el Presupuesto General i con la distribución mensual anticipada de fondos, tales son las funciones principales del Tesoro Nacional.

En efecto, todo ingreso fiscal desde el momento que llega á las cajas de su percepción, aumenta el activo disponible del Tesoro; por lo que á medida que las oficinas recaudadoras entran en fondos, el excedente de sus encajes debe remitirse á la caja central. Los fondos recaudados pertenecen al Tesoro, i ninguna autoridad, fuera de la del Ministro de Hacienda puede librar órdenes por cuenta de ellos. Los prefectos, como superintendentes de Hacienda en sus respectivos Departamentos, están obligados á vela

por la exacta ejecución de las leyes, decretos y reglamentos dictados para la recaudación de las rentas públicas; pero sin más intervención en el manejo de éstas. Sus órdenes de pago, por delegación autorizada de los Ministros, sólo pueden hacerse efectivas en las oficinas pagadoras, por las sumas previamente acordadas con el Ministro de Hacienda.

Los encajes de las oficinas recaudadoras á medida que afluyen al Tesoro se centralizan en la Caja fiscal. Esta oficina que á la vez atiende al pago de las órdenes ministeriales libradas contra el Tesoro, por todo movimiento de valores, está sujeta al control de dos secciones de éste: Rentas y Gastos. En consecuencia, todo ingreso, como todo pago, tiene necesariamente que ser reconocido, antes de hacerse efectivo, en una de estas dos secciones para su registro i expedición de un documento visado por el Director del Tesoro: factura para los ingresos, i libramientos por los gastos ó pagos, en cuyos documentos se indicará á la Caja, la suma i demás detalles de la imputación—á pagar ó recibir. Por consiguiente, las facturas i libramientos bajo la garantía del control de dichas dos secciones, serán los comprobantes del ingreso ó del egreso, en el Debe i Haber del libro respectivo de la Caja fiscal.

CONTABILIDAD GENERAL.— Las operaciones de recaudadores i pagadores diseminadas en las distintas contabilidades subalternas, inclusive las de la Caja fiscal, deben refundirse en la contabilidad central por medio de estados de caja que los jefes de esas oficinas están obligados á elevarle cada mes, expresando en ellos con la mayor claridad i precisión, todos los pormenores del ingreso i egreso. La contabilidad examina i compulsos esos documentos devolviéndolos en caso de irregularidad; y estando conformes los centraliza para formar la Cuenta General del año económico á la expiración de éste. El examen de la Contabilidad, no envuelve el juzgamiento de las cuentas, pues esta función corresponde exclusivamente al Tribunal de Cuentas. Su acción fiscalizadora no tiene más objeto, que mantener el orden i regularidad en las cuentas; vigilar la correcta aplicación de los gastos i las rentas de acuerdo con el Presupuesto General, i la de las cuentas especiales autorizadas; así como también la apreciación legal de los gastos que no estando expresamente consignados en aquel, requieren la aprobación superior. Corresponde igualmente á la Contabilidad Gene-

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

i pagadores, está constantemente vigilada mediante la visita de funcionarios comisionados periódicamente para examinar sus cuentas, comprobantes, encajes, i todo lo que se relacione con el buen orden en esas oficinas.

El sistema de Contabilidad que rige en nuestra administración según las leyes existentes, es el mixto de uso general en todas las instituciones constituídas por muchas dependencias: la partida doble para las oficinas Centrales i Especiales, cuyas cuentas de resultas son arrastrables, es decir, que forman Activo i Pasivo; i la partida simple contenida en registros diarios ó en cuentas de entrada i salida ó de simple razón para las demás oficinas, inclusive las secciones de control de rentas i gastos del Tesoro.

*
* *

CUENTA GENERAL.—La Cuenta General es el extracto de todas las operaciones de la ordenación y las de los contadores de recaudación i pago. A las previsiones del Presupuesto General opone todos los hechos de recaudación i pago que se han realizado en el curso del año económico; cuyo análisis se encontrará en los anexos pormenorizados de ingresos, i en los de gastos por cada Departamento ministerial. Después de dejar constancia de los fondos existentes en Caja, al principio y al fin de la gestión, hace resaltar en cuadros varios, el movimiento anual de lo producido por los impuestos i el de los gastos públicos.

Control le-
gislativo

En los cuadros respectivos de gastos se hallará contenida toda la información necesaria al *control legislativo*. Anexos detallados indicarán, por Ministerios, Capítulos i Partidas, los derechos reconocidos i pagados á los acredores del Estado por la ordenación ministerial i los saldos que corresponderán al período de su liquidación.

Además de las operaciones propias al Presupuesto, la Cuenta General contendrá las que constituyen los créditos Activos i Pasivos del Tesoro originados por obligaciones de carácter transitorio, de movimientos de valores, etc., que no afectan sustancialmente al Presupuesto General.

*
* *

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS.—Concluido el período de gestión de todo presupuesto, es decir, el del año económico para el que ha sido votado, se procede al cierre de su cuenta, determinando los saldos pendientes por pagar que deben arrastrarse á la cuenta del año siguiente.

El reconocimiento del derecho á cobrar dichos saldos constituye la liquidación.

Conforme á nuestras leyes, la liquidación debe quedar practicada dentro de los nueve meses posteriores del año económico, dejando para ser consignados en el Presupuesto subsiguiente—en ítem especial, el importe de todos aquellos créditos que no fueren cubiertos en este período, previa explicación al legislador de las causas originarias del retardo.

La liquidación debe versar sobre cada uno de los ítems del Presupuesto teniendo en cuenta las transferencias ó habilitaciones que se hubieran decretado en relación con cada uno.

También prescribe la lei que estos gastos solo serán cubiertos con los fondos propios de la liquidación. Este principio reposa en la conveniencia de separar la situación propia de cada Presupuesto; y, la no menos importante de no alterar el balance de los recursos y gastos del ordinario en vía de ejecución distrayendo sus fondos en los pagos de liquidación de otros Presupuestos.

*
* *

Son estos principios brevemente bosquejados, los que se desprenden de nuestras hacendarias vigentes en orden á la fiscalización administrativa.

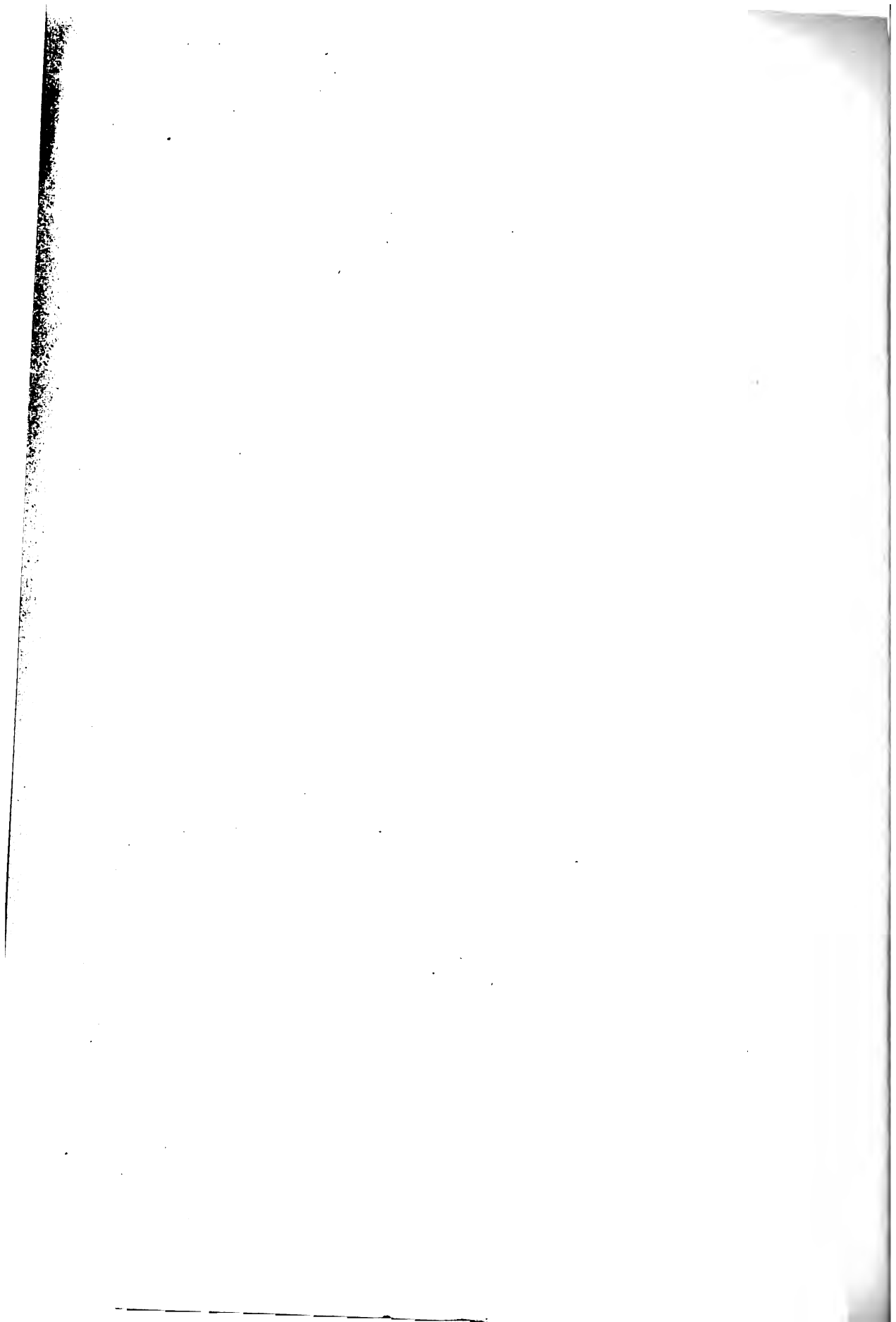
Control ju-
dicial

TRIBUNAL MAYOR DE CUENTAS.—Tras ésta, entra en ejercicio la acción judicial del Tribunal Mayor de Cuentas, ante al que deben rendirlas para su exámen i juzgamiento, todos los contadores titulares de la administración, ordenadores recaudadores i pagadores; i los de *hecho* por causa de contratos con el fisco ó intervención en los negocios del Estado. Estas cuentas deberán someterse originales, acompañadas de sus respectivos comprobantes, i con los demás requisitos prescritos por el novísimo reglamento del Tribunal.

Las funciones de éste son preparatorias del control legislativo, i en esta virtud, no siendo justiciables por su autoridad los Ministros de Estado, el control judicial respecto á la ordenación de gastos,, se limita al examen i comprobación de los actos de los contadores ministeriales en cuanto á su intervención preventiva, haciéndolos responsables por toda disconformidad en que éstos no hubieran hecho las observaciones convenientes para dejar á salvo su responsabilidad; i en cuanto á la de los ordenadores, pasando copia á la Cámara de Diputados, en los casos del artículo 64 de la Constitución del Estado.



PARTE
REGLEMENTARIA



REGLAMENTO

TITULO I

Cuentas

Artículo 1.º—Las cuentas fiscales son de dos clases: las que solo tienen por objeto llevar el *control preventivo* de la ordenación de gastos; i las que, bajo el *control administrativo* del ministerio de Hacienda, deben registrar los pormenores de las operaciones de recaudación ó pago.

Art. 2.º—Pertenecen á la primera clase las cuentas de las contabilidades ministeriales ú oficinas de ordenación; i á las segundas, las de las oficinas encargadas de percibir las rentas ó atender á su inversión; debiendo en consecuencia producirse el *control judicial* del Tribunal Mayor de Cuentas, en unas i otras, en armonía con dichos objetos.

TITULO II

Oficinas de ordenación

CUENTAS MINISTERIALES

Art. 3.º—En cada Ministerio se llevará la correspondiente á sus respectivos ramos contenida en dos libros: uno de *Registro diario* en el que se expresará la fecha, número del libramiento, origen del pago i á favor de quien se hace,

número de orden del comprobante, Capítulo i Partida del Presupuesto é importe total; i el de "Cuenta Corriente de Partidas" en cuyo *Haber* se asentarán las sumas que se reconozca á cada una por el Presupuesto General, i en el *Debe* los gastos ordenados respectivamente. (Fórmulas Nos. 1 i 2).

Art. 4.º—Estas cuentas correrán á cargo de un Contador especial, debiendo ser consultada la segunda antes de disponer cualquier gasto.

Art. 5.º Para cubrir los gastos ordinarios i extraordinarios cuyo pago debe hacerse efectivo en la capital, los Ministros de Estado expedirán á cargo del de Hacienda libramientos extendidos por sus respectivos contadores. Fórmula No. 3).

Art. 6.º—Los libramientos extendidos por el contador respectivo i firmados por el Ministro expresarán *precisamente*, la naturaleza del gasto, el Capítulo i la Partida del Presupuesto General á que correspondan, i la persona en cuyo favor han sido girados.

Art. 7.º—Los libramientos por gastos que solo demanden orden ministerial (gastos ordinarios), serán comprobados con el documento en que ésta recaiga; i para los extraordinarios, con el expediente que contenga la resolución suprema que los autorice.

Art. 8.º—Los libramientos llevarán además constancia firmada por el Contador de *estar conformes* con sus comprobantes; i en los que se refieren á gastos extraordinarios, la trascripción íntegra del decreto supremo que los ordene.

Art. 9.º—Los libramientos serán expedidos conforme al modelo que dará el Ministerio de Hacienda.

Art. 10.—Tendrán talones que expresen el número i demás condiciones esenciales del libramiento; i formarán libros cuyas hojas estarán signadas de uno en adelante para cada semestre. Cuando el libramiento demande más de una hoja, llevará la numeración correspondiente á las que ocupe.

Art. 11.—Si por cualquier accidente se inutilizace alguna hoja del libro en servicio, se mantendrá adherida á su talón, dejando el Contador, en éste i en aquella, constancia del hecho.

Art. 12.—Cuidarán de no expedir libramiento alguno sin tener en su poder el comprobante justificativo, suficiente de él, numerado i archivado.

Art. 13.—No extenderán libramiento sino después de sentada la partida de pago, i sin que aquel reuna los requisitos exigidos; ni lo entregarán sin recabar del interesado la respectiva constancia de entrega, con expresión de la fecha, anotando en el libramiento el haber ejecutado esa operación con el *es conforme* respectivo.

Art. 14.—No extenderán libramiento sino después de dejar hechas por entero, respecto del anterior, todas las traslaciones en libros que la operación demande.

Art. 15.—No se extenderá libramiento por gasto cuyo pago no ha de ser inmediato.

Art. 16.—Cada Contador pasará diariamente á la Dirección del Tesoro, razón de los libramientos girados, con expresión del número de orden, monto de cada uno i nombre de la persona á cuyo favor se gira.

Art. 17.—Cada mes, por lo menos, pasarán también á la misma oficina una razón de los gastos decretados.

Art. 18.—En la Contaduría ministerial de Hacienda se llevará por la Sección de Gastos las cuentas del Tesoro independientes del Presupuesto General, por cuyas operaciones fuere necesario expedir libramientos.

Art. 19.—Cada Ministerio hará cerrar su cuenta en 30 de Junio i 31 de Diciembre, i la pasará dentro de los quince días posteriores al Tribunal Mayor de Cuentas para su examen i juzgamiento.

Art. 20.—Las contadurías ministeriales remitirán á la Dirección del Tesoro, tan luego como las reciban de las Prefecturas, i después de sentadas en sus libros de Partidas, las razones detalladas de los pagos hechos en cada Departamento, á fin de que pueda hacerse la respectiva inscripción por la Sección de Gastos de aquella oficina.

Art. 21.—El cumplimiento de las anteriores prescripciones, ó, en caso contrario, la presentación al ordenador de las respectivas observaciones, exime de responsabilidad á los contadores ministeriales rindentes.

Art. 22.—Las habilitaciones ó transferencias de créditos debidamente autorizadas en cada pliego se llevarán al crédito de las partidas cuya deficiencia las hubiese originado.

TITULO III

Oficinas de Recaudación

Aduanas—Consulados—Recaudadores especiales

ADUANAS

Art. 23.—Las aduanas son oficinas esencialmente recaudadoras, i como tales atenderán solo al pago de los sueldos de su personal i al del gasto material que se les asigne en el Presupuesto General. (1)

Art. 24.—Los gastos extraordinarios que ocurran en estas oficinas por autorización previamente acordada, se elevarán á la Contabilidad General para su exámen i aprobación suprema.

Art. 25.—Remitirán mensualmente á la misma, un estado recapitulativo de los ingresos percibidos, con expresión detallada de las rentas i cuentas que los hubieren causado, así como también, con la debida correlación, los gastos hechos durante el mes, i sus respectivas aplicaciones. (fórmula No. 6).

Art. 26.—Los administradores de las aduanas deducirán del fondo recaudado en caja, el uno por ciento de los productos, el importe de los derechos dobles, y el monto líquido de los comisos ó multas declarados por los vistas, que constituyen el fondo de reserva para empleados; i remitirán por cada correo, á la Superintendencia General, el fondo deducido con la factura correspondiente.

Art. 27.—El Superintendente General establecerá en la Caja de Ahorros de Lima una cuenta corriente especial i depositará en ella á medida que los reciba, los fondos pertenecientes á la reserva de empleados.

Art. 28.—Los contadores de las aduanas respectivas, formarán cada mes, un estado que contenga los nombres de los empleados, sus haberes, i la cantidad que pertenece á

Lima, 20 de marzo de 1908.

(1) Vista la consulta precedente i teniendo en consideración.

1.º—Que las oficinas de recaudación no son oficinas pagadoras; i

2.º—Que no hai razón para privar á los pensionistas que actualmente son pagados en el Callao de la facilidad en que están en posesión;

Se dispone:

Que las pensiones que actualmente paga la Aduana del Callao, lo sea i en adelante por la Tesorería de esa provincia.

Regístrese, &.

cada uno del fondo acumulado en el mes, con expresión del que corresponde, al uno por ciento de los productos, á los derechos dobles, i á los comisos. La copia de este estado se elevará á la Contabilidad General.

Art. 29.—Ese estado permanecerá en la respectiva oficina al alcance de todos los empleados para que puedan examinarlo, i hacer los reparos que crean de su deber.

Art. 30.—Los mismos contadores formarán cada semestre un estado del fondo de reserva, el cual visado por el administrador, será remitido en duplicado á la Superintendencia i á la Contabilidad General.

Art. 31.—En vista del estado semestral, el Superintendente establecerá en la Caja de Ahorros de Lima una cuenta corriente á favor de cada uno de los empleados partícipes del fondo de reserva.

Art. 32.—Los empleados de la aduana del Callao harán por sí mismos en la Caja de Ahorros de Lima las imposiciones del haber que les corresponde en cada semestre; i por los empleados de las otras aduanas hará las imposiciones la Superintendencia General cuidando de remitir á aquellas los certificados de depósito para que sean entregados á sus titulares.

Art. 33.—Las cuentas de estas oficinas se llevarán por partida simple ó sencilla, en *Registros diarios* de ingreso, en que se expresarán con toda claridad i precisión todas las particularidades de dichas operaciones. (fórmulas Nos. 4 i 5.)

Se llevarán además las siguientes cuentas de movimiento de valores fuera del Presupuesto.

a.—*Alcance de cuentas*, deudora—por Diario, por el valor de las responsabilidades que se deduzcan contra los agentes de aduana por el Tribunal Mayor de Cuentas, por causa de omisiones ó errores en las liquidaciones; i acreedora—por Caja, por las sumas reintegradas.

b.—*Depósitos*. Esta cuenta será acreedora por las sumas que transitoriamente ingresen en Caja por descuentos judiciales á los empleados, depósitos en fianza etc.; i deudora por las cantidades que se devuelvan.

c.—*Contingentes*. Esta cuenta llevará el control de los valores que circulen entre las aduanas, ó entre éstas i las oficinas pagadoras, acreditándose la operación por el canje de certificados de asiento (Razones de valores) extendi-

dos por duplicado por ambas oficinas—remisora i receptora, i uno de cuyos duplicados se remitirá al Tesoro por una i otra oficina.

d.—*Responsabilidades*, acreedora por las sumas que se deduzcan contra Guarda Almacenes, Descargadores etc. por pérdida de mercaderías; i deudora por Caja por el importe de los reintegros.

e.—*Deudores por derechos dobles*. Al Haber de esta cuenta figurará el cargo en que incurran los agentes; i al Debe las sumas que se ordene devolver.

f.—*Prima de aduanas*, acreedora por las siguientes sumas que son de abono á esta cuenta: el uno por ciento deducido de los productos liquidados, el total del importe de los derechos dobles, i el de comisos declarados por los vistas; i al Debe, el importe de las liquidaciones semestrales á favor del personal partícipe de prima, i el cincuenta por ciento que debe pasar á la Caja de Ahorros de Lima.

CONSULADOS

Art. 34.—Los agentes consulares de la República en el extranjero, aparte de sus funciones de tales, ejercen también la representación directa de las aduanas nacionales, interviniendo en la expedición de naves i mercaderías con destino al Perú, de acuerdo con lo que prescribe el reglamento de Comercio, i el Consular de 6 de Agosto de 1897; i, por cuyas diligencias, i las demás que practiquen en su carácter oficial, deben recaudar los derechos de cancillería que especifica la tarifa que se agrega al final en el Título de Oficinas Especiales.

RECAUDADORES ESPECIALES

Art. 35.—Los recaudadores especiales, como las compañías anónimas organizadas actualmente para la recaudación de ciertas rentas, presentarán sus cuentas á la Contabilidad General en los términos y en la forma acordada en los reglamentos aprobados por el Gobierno.

Art. 36.—Estas cuentas llevarán el visto bueno de los personeros fiscales, debiendo éstos responder solidariamente por los reparos que pudiera deducir el Tribunal Mayor en contra de dichas cuentas.

TITULO IV

Oficinas pagadoras

TESORERÍAS

Art. 37.—Clasificadas las oficinas fiscales por naturaleza de servicios, las funciones de pago fuera de la capital corresponden exclusivamente á las tesorerías; i, los que deban efectuarse en Lima directamente por el Tesoro, en la Caja Fiscal oficina pagadora de su dependencia.

Art. 38.—La ordenación de gastos en los Departamentos la ejerce de un modo secundario el Prefecto de la circunscripción; pero, dentro del límite de las sumas anotadas por el Cuadro Distributivo de Gastos Generales ó por las señaladas por el Tesoro en conformidad con la distribución mensual de fondos.

Art. 39.—Los tesoreros, de acuerdo con las prescripciones del artículo anterior, no harán pago alguno sin previa orden escrita ó documento visado por aquellos funcionarios, sin perjuicio de las facultades que les corresponde para observar los que no estén ajustados á lei ó conformes con las resoluciones superiores i las sumas apuntadas por el Tesoro.

Art. 40.—Las oficinas fiscales no harán gasto extraordinario alguno, sin autorización previa del Gobierno.

En caso de extrema urgencia, podrán solicitarla por telégrafo.

Art. 41.—Los gastos extraordinarios en cualquiera oficina que se produzcan, recaudadora, pagadora ó especial, requieren autorización suprema expresa, quedando afectos á responsabilidad el ordenador i el ejecutor de éstos en contrario.

Art. 42.—El control prefectural por las órdenes de pago que expida, contra su tesorería se llevará en libro especial de registro que correrá á cargo de su secretario, el que cuidará de compulsarlo con los estados de Caja que la tesorería deberá pasarle diariamente, y con el arqueo también diario de la misma que practicará ese empleado.

Art. 43.—Los giros ó letras que para proveerse de fondos expidiese la tesorería, á cargo i con autorización del Tesoro, deberán ser visados por el Prefecto i expedidos conjuntamente con el documento de aviso respectivo, sin cuyos requisitos no deberán ser aceptados.

Siempre que los Tesoreros fiscales, al expedir sus giros autorizados con cargo al Tesoro, dejen de cumplir las prescripciones reglamentarias que ellos deben contener y que por esta causa se vea obligado el Tesoro á rechazarlos, quedarán sujetos á responsabilidad por los intereses del valor de los giros i gastos. (1)

Art. 44.—Para el control ministerial las tesorerías remitirán con toda puntualidad, por cada correo, i para cada ministerio, razones completas y detalladas de los pagos hechos por cuenta de cada uno: i los Prefectos por su parte, la de los pagos que hubiesen decretado. (fórmulas Nos. 7 al 12).

Art. 45.—Las cuentas de las tesorerías se llevarán exclusivamente en dos libros: el registro diario de "Caja", (fórmula No. 13), i el de "Cuentas Corrientes" de las partidas del Presupuesto General que correspondan á esas oficinas: debiendo agregarse á éstas las de los presupuestos anexos ó administrativos que corran también por esas oficinas.

Art. 46.—Aparte de las razones de gastos que deben remitir conforme al artículo 44 á las contadurías ministeriales, remitirán, también, al fin de cada mes á la Contabilidad General para su examen i centralización la copia de la cuenta de Caja por el mes vencido (fórmula No. 14), i un estado recapitulativo, visado por el Prefecto, del ingreso i egreso con el saldo existente en caja. (fórmula No. 15).

Art. 47.—En dicha cuenta se expresarán con claridad las partidas de ingreso i egreso, con la debida correlación por partidas, capítulos i pliegos, de modo que fácilmente se pueda distinguir lo pagado por cada partida, por cada capítulo i por cada pliego.

Art. 48.—Bajo la responsabilidad afianzada con el valor que determina la ley, tendrán sus libros corrientes, i archivados los expedientes, documentos i demás papeles de administración, efectos de la oficina, arcas del tesoro i valores que ingresen ó egresen; harán inventarios por los que recibirán i entregarán la oficina, archivos y almacenes.

(1) Resolución Suprema de 11 de Noviembre de 1908.

Art. 49.—Todos los empleados de las oficinas, estarán á las inmediatas órdenes de sus superiores, quienes distribuirán entre ellos el servicio, con arreglo á su naturaleza i exigencia, señalando á cada uno su labor determinada, sin que por esto dejen de auxiliarse mutuamente en caso necesario.

Art. 50.—Llevarán con buen orden i aseo los libros de su contabilidad, sin postergación de asientos que deben hacerse sucesivamente i en el día, á fin de que tengan toda la autenticidad posible.

Art. 51.—Si ocurriese alguna equivocación de asiento, partida, palabra, guarismo, bajo ningún pretexto se suplantará foja, ni se raspará la del libro. Las oficinas que llevan sus cuentas en registros diarios, pasarán una raya ligera sobre la partida, palabra ó guarismo de modo que pueda leerse lo tarjado i poniendo encima ó entre renglones la que debe sustituirla, anotando al márgen estas enmiendas con la rúbrica del jefe de la oficina.

Art. 52.—En caso de que así no se practicáre, deberá hacerse el oportuno reparo en el juzgamiento de cuentas, siendo responsable el administrador, en proporción á la naturaleza é importancia de la infracción.

Art. 53.—Las fojas de los libros serán rubricados por el Superintendente de Hacienda del Departamento, firmado en la primera i última á principios de cada período de cuentas, siempre que fuere necesario mudar libros.

Art. 54.—Se abrirán los cargos ó débitos inmediatamente que resulten, con expresión clara y sencilla, indicando el origen, i demás circunstancias particulares de cada uno de ellos. En el mismo día se pasarán á las cuentas generales del libro mayor ó de cuentas corrientes de partidas. En caso de contravención, incurrirán los administradores en la pena que la lei señala, la que se hará efectiva, tan luego como se note la falta, i necesariamente en el juicio de cuentas.

Art. 55.—Las partidas de ingreso ó crédito, se asentarán en presencia de la persona que entere ó cobre, expresándose en los términos más claros i sencillos, la procedencia de las partidas i aplicación á cuenta determinada, citando i numerando el documento que las autorice, el que se pondrá en el conveniente legajo por comprobante.

Art. 56.—Las Partidas de egreso, data ó débito por las cuentas, se formarán en ejecución de la lei del presupuesto

librada i mandada pagar por autoridad legítima i no de otro modo. En ellas se expresarán el origen, objeto, pertenencia i ramo por el que se haga el egreso, especificando á qué partida de Presupuesto se carga, ó Resolución Suprema que lo mande hacer.

Art. 57.—Las cuentas se rendirán semestralmente, sin que en esto haya la menor omisión ó retardo, bajo responsabilidad.

Art. 58.—Siempre que falten los jefes superiores por muerte ó suspensión se hará en el acto, un menudo corte de toda cuenta, en el estado en que se halle i un tanteo ó recuento de Caja, almacenes i efectos de oficina, trayendo á la vista los inventarios; i de los resultados se formará un estado auténtico, que se pasará al Ministerio de Hacienda para los usos convenientes. De la omisión de esta diligencia serán responsables los administradores que entren en ejercicio, ya sean propietarios, interinos ó accidentales.

Art. 59.—La existencia en caja debe siempre estar constituida por dinero efectivo i por ningún motivo por recibos de buenas cuentas ni documento alguno por cobrar ó pagar.

Art. 60.—Las tesorerías pagarán íntegros á los interesados sus sueldos respectivos, sin más descuento que el que deban hacer por deudas al Estado, mandato judicial ó asignación autorizada.

Asignaciones

Art. 61.—Los empleados públicos no pueden establecer asignación mayor de la tercera parte de su sueldo.

Art. 62.—Cuando los tribunales ó juzgados decreten el embargo de sueldo de algún empleado deben remitir la correspondiente copia de su mandamiento al jefe superior de la oficina que debe practicar el descuento. (1)

Lima, 22 de Julio de 1896.

(1) Estando limitadas las atribuciones de la Caja Fiscal de Lima, á cubrir los libramientos de cada uno de los Ministerios, conforme al espíritu de la lei de 30 de Octubre de 1895; i debiendo entender en consecuencia, las contadurías correspondientes, en los detalles que conciernen al personal de los ramos de su respectivo Ministerio;

Se resuelve:

Que el cumplimiento de la orden judicial que consta de este expediente, i relativa al descuento que debe hacerse al Jefe de la Contabilidad Militar, corresponde al Ministerio de Guerra por conducto de la Contaduría de su dependencia. Téngase esta resolución como regla general para casos análogos.
Regístrese, etc.

Art. 63.—No se pagará ninguna asignación sin que previamente haya sido descontada al causante, i comprobada la operación con el respectivo aviso mediante el certificado de partida de la oficina que paga la asignación.

Art. 64.—Las asignaciones fijadas por los empleados destinados al Departamento de Loreto se pagarán excepcionalmente bajo fianza de resultas mientras se reciba el certificado de comprobante del descuento.

Art. 65.—Los puestos públicos que resulten vacantes por muerte, separación, traslación ú otra circunstancia del que los servía, i que sean en pós desempeñados accidentalmente por el que la lei designa, no darán á éste derecho á sueldo mayor durante el primer mes; i sí, en los meses posteriores, si no se provee la vacante. Sueldos

Art. 66.—El que se encargue accidentalmente de un puesto vacante lo hará saber en el mismo día á la autoridad superior correspondiente á fin de que ella, á su vez, lo comunique á la oficina pagadora para el abono del sueldo después de los treinta primeros días, según está prescrito en el artículo anterior.

Art. 67.—Cuando la vacante ocurra por licencia concedida á un Prefecto, el Subprefecto del cercado que lo reemplace accidentalmente, tendrá derecho desde el segundo mes á los dos tercios del descuento que se haga al titular, y el Gobernador que se encargue accidentalmente de la Subprefectura del cercado al otro tercio.

Art. 68.—Cuando se trate de la licencia concedida á un Subprefecto, percibirá íntegramente los descuentos que se hagan á éste, el Gobernador que lo reemplace de un modo accidental; i si se trata de un funcionario ó empleado de oficina, los descuentos se distribuirán mensualmente i de manera proporcional, entre los que desempeñen transitoriamente las labores del puesto inmediato superior.

Art. 69.—La gratificación á que un empleado accidental tenga derecho según el anterior artículo se reclamará ocurriendo á la autoridad superior respectiva, para que ordene el pago, previa la liquidación del caso practicada por la oficina pagadora, de los descuentos hechos i de la manera como deben ser distribuidos.

Art. 70.—Los funcionarios i empleados á quienes el Gobierno traslade á otra colocación tendrán derecho á sueldo por el tiempo que empleen en efectuar su viaje—que no pa-

sará de un mes—con cargo á la partida de extraordinarios de su departamento, no pudiendo reclamar haberes por más de treinta días, si los dejan correr sin hacerse cargo de su nuevo destino.

Art. 71.—No se reputarán como empleados los encargados de la policía i demás menesteres mecánicos de las oficinas.

Art. 72.—Se llevarán libros de toma de razón de correspondencia i de los informes que se les pidan por los jefes superiores. Estos libros estarán foliados, y rubricadas sus fojas por los administradores, á fin de que no puedan falsearse i tengan la autenticidad conveniente.

Art. 73.—Cada mes se harán relaciones de ingresos i egresos que se imprimirán con el visto bueno del jefe superior en el Boletín Oficial para que el público se imponga de lo atesorado é invertido legítimamente.

Licencias

Art. 74.—Las licencias que por motivo de salud debidamente comprobado, se otorguen á los empleados públicos, podrán ser hasta por tres meses; debiendo los que las obtengan disfrutar durante el primer mes del íntegro de su sueldo; en el segundo de las dos terceras partes; i en el tercero de la mitad solamente.

Art. 75.—Si dichos empleados alcanzan prórroga, después de esos tres meses, no percibirán durante ella haber alguno, el cual será abonado totalmente al empleado accidental que lo reemplace.

Art. 76.—Las licencias que se soliciten para atender asuntos particulares, se concederán por el término de tres meses, i sin goce alguno de sueldo.

Art. 77.—Ningún empleado público podrá disfrutar en un año, de más de tres meses de licencia con sueldo, cualquiera que sea la causa que para ello se alegue.

Enjuiciados

Art. 78.—A los empleados públicos enjuiciados que sean absueltos definitivamente del juicio, se les reintegrará los medios sueldos que se les hubiere retenido durante él, en mérito de la sentencia que acredite la absolución. El mismo reintegro se hará en caso de sobreseimiento.

Liquidación
de sueldos

Art. 79.—En todo recurso que se eleve al Gobierno pidiendo abono ó liquidación de sueldos, ha de expresarse clara y terminantemente el tiempo que deba comprenderla, los destinos que se hayan servido durante él, i cuanto conduzca

á facilitar la operación á las oficinas que han de entender en ella.

Art. 80.—Es prohibido expedir documentos ni certificación de ningún género que acredite acción ó derecho á sueldos no satisfechos, sin previa orden superior. Las liquidaciones solo pueden hacerse mediante orden firmada por el Ministro respectivo.

Art. 81.—Los empleados públicos destinados fuera de la capital, están obligados á presentar en la oficina pagadora de la que han de depender, la nota que acredite su nombramiento, i un certificado extendido por la Contaduría ministerial, Tesorería ó Caja de donde proceden, que manifieste si son deudores ó nó del fisco. Sin la presentación de este documento la tesorería no podrá hacerle pago alguno, bajo responsabilidad. (1)

Art. 82.—Los anticipos de sueldos á los funcionarios trasladados que constarán en aquellos documentos se llevarán en una cuenta “Deudores por Adelantos” de la que se dará cuenta mensual i detallada á la Contabilidad General. ^{Adelanto de sueldos}

(1) Circular No. del Tesoro.

Lima, 31 de Julio de 1905.

Señor Tesorero:

Para regularizar el procedimiento que deben seguir todas las Oficinas Fiscales de la República sobre adelantos de sueldos que haga el Supremo Gobierno á los empleados de la Nación, y que deberán ser reembolsados con descuentos mensuales, nada ha encontrado más acertado esta Dirección, que el Decreto de 3 de febrero de 1831, estableciendo la expedición del cése—y por lo mismo, recomiendo preferentemente á US. este importante i útil documento, que tiene por objeto —US. lo sabe—determinar las condiciones del empleado que resulta deudor, en relación con el Gobierno, su acreedor, quien le ha facilitado los medios indispensables para satisfacer las necesidades premiosas, muy principalmente cuando sale de la capital á prestar los servicios de su ramo, en las distintas Oficinas Fiscales de la República.

Sucede, aún cuando así no debiera ser, i desgraciadamente con bastante frecuencia, que las Contadurías de los Ministerios no dan el cése á las personas que el Gobierno ha tenido á bien nombrar empleados que han de salir de la Capital, i á los cuales ha resuelto adelantar sueldos descontables de los que devenguen.

Sucede también, que además de no dar el cése, ni siquiera avisan, ó lo hacen tarde, á la respectiva Oficina donde va á prestar sus servicios el empleado, el adelanto que éste ha recibido; aviso que debe pasarse inmediatamente para que sirva de control al cése.

Sucede, por último, i sería doloroso citar casos, que autoridades políticas ofician á los Tesoreros para que se abstengan de efectuar los descuentos tanto á ellos como á subalternos suyos, por los sueldos adelantados que recibieron de la Caja Fiscal, antes de partir para el Departamento para el cual fueron nombrados.

Art. 83.—Cuando cualquier funcionario deudor al fisco es separado de la oficina en la que entera los descuentos por su deuda para pasar á otra, el tesorero hará constar en su cése ó certificado el monto de lo que queda adeudando, dando á la vez cuenta al Tesoro para los efectos del reintegro.

Art. 84.—Cuando se adelanta uno ó varios sueldos á un empleado que pasa á otra oficina, se hará constar esto en su cése; i se cargará en cuenta á título de Contingente á la oficina de la que en lo sucesivo dependerá el empleado adelantado, remitiéndole á la vez el correspondiente certificado de partida. Recibido este certificado por la oficina que ha de exigir el respectivo reintegro, sentará ésta en su cuenta de Caja partida de ingreso con abono á la que hizo el adelanto, citando el número i fecha del Certificado ó Razón de Valores que lo acredite, i al mismo tiempo partida de salida con cargo á la cuenta de "Deudores por Adelantos".

Art. 85.—Practicado el descuento mensual de lei en el haber del empleado dará salida por el integro de éste con cargo á la partida que le corresponda al sueldo é ingreso en Caja al descuento con abono á la cuenta "Deudores por Adelantos."

Art. 86.—Si el empleado es trasladado ó removido sin reintegrar totalmente su deuda se dará cuenta inmediata i por

Tales omisiones del cése, i del aviso sobre adelantos, así como la intervención de las autoridades políticas impidiendo los descuentos, constituyen irregularidades que hai necesidad de evitar de hoi en adelante, empleando medios que por ser fáciles han de establecer prácticas de invariable procedimiento que al fin producirían resultados claros i precisos, en la cuenta llamada "*Deudores por adelantos*" que por lo mismo que no es de presupuesto ha de ser mejor comprobada, cuanto mejor sea atendida.

Los sueldos que una resolución suprema adelanta por tres meses, descuentables por terceras partes, deben quedar cancelados á los nueve meses. Todo lo que exceda de este plazo, se agrega á las irregularidades que he señalado ya, i afecta por consiguiente la responsabilidad del empleado que haya omitido el descuento.

Bien penetrado U.S. de lo que dejo indicado i de las funciones que desempeña el cése, que no son otras que la de acreditar si el empleado nombrado ó que pasa de una oficina á otra, debe, i lo que debe ó si no debe al Fisco, i si deja ó no asignación á favor de alguna persona, deberá U.S. emplear los medios fáciles de que he hablado antes, i que consisten tan sólo en no verificar pago de sueldo al empleado que no lleve como requisito para ser pagado el cése respectivo de la oficina de donde sale para entregarlo en la que ha de ser pagado.

Ahora la intervención de la autoridad política para que se suspendan los descuentos, será siempre contraria á la lei i á una resolución suprema, que al mismo tiempo que autoriza el adelanto, obliga el descuento por terceras partes hasta su total cancelación, Téngalo también presente U.S. para cuando así suceda, advierta la irregularidad de la cual será U.S. cómplice, si no la contiene, no suspendiendo por ningún motivo el descuento.

telégrafo al Tesoro, para que este indique á que cuenta se carga el saldo pendiente. La falta de cumplimiento de estas disposiciones obliga la responsabilidad del jefe de la oficina en que se incurra.

Art. 87.—Queda estrictamente prohibido en las tesorerías distraer las labores de su personal llevando libros de copias de comprobantes i expedientes de gastos que originales deben enviar al Tribunal Mayor de Cuentas para su exámen i juzgamiento, pudiendo exigir de los interesados recibos i presupuestos duplicados para el archivo de sus oficinas.

Art. 88.—Las hospitalidades que paguen los tesoreros por cuenta de los individuos de la gendarmería i guardia civil se comprobarán con los recibos de los administradores ó ecónomos de los hospitales i de ninguna manera con recibos de los jefes de fuerza.

Art. 89.—Exigirán de los subprefectos las listas de revista de los destacamentos i solo en vista de ellos cancelarán los ajustamientos.

Art. 90.—Los servicios de pagos en las provincias se harán mediante convenio con los recaudadores especiales ó compañías comisionistas, á fin de evitar la intervención de los subprefectos en funciones ajenas á su cargo.

Art. 91.—En cada tesorería se llevarán libros de actas de visita.

Art. 92.—Las sumas que se descuenten á los empleados públicos, por causa de asignación á sus deudos residentes en otro lugar ó para cubrir deudas requeridas judicialmente, se harán pasar por la cuenta de Caja practicando asiento de entrada i salida bajo los rubros de “Asignaciones” i “Descuentos Judiciales”. Su valor se remesará á los interesados en giros postales, comprobando el egreso con la constancia de tales giros que expedirán las administraciones postales en favor de las oficinas que practiquen la remesa.

Descuentos

Art. 93.—Para el control de los contingentes se hará uso de los documentos denominados “Razones de Valores”, contenidos por triplicado, en libros talonarios cuyo uso es obligatorio especialmente en las oficinas pagadoras que para atender á sus gastos necesitan del auxilio de remesas de fondos.

Control de
Contingentes

Art. 94.—Las “Razones de Valores”, numeradas correlativamente contendrán el certificado de asiento de partida

que corresponda al contingente, i serán visadas por el jefe de la oficina que las expida, dividiéndose en PRINCIPAL . DUPLICADA.

Art. 95.—Inmediatamente que una oficina expide ó recibe un contingente, remitirá la hoja PRINCIPAL, conteniendo el certificado respectivo, fechado i numerado, á la oficina remitora ó receptora; i el DUPLICADO á la Dirección del Tesoro, el que llevará el control de cargo i abono respectivos en la cuenta corriente por contingentes. (fórmula Nos. 16 i 17).

Art. 96.—Cuando una oficina reciba alguna suma por vía de contingente—aunque sea para pasarla á otra oficina por no ser fácil dirigirse directamente á ésta—debe sentarse partida de cargo en libros, i remitir las respectivas RAZONES: á la que le hace la remesa, al Tesoro, i á la oficina de destino, la que á su vez comprobará la recepción de la misma manera. La comprobación de todo contingente deberá ser precisamente con estos documentos, i de ninguna manera con simples acuses de recibo.

Art. 97.—Los fondos que el Tesoro mueve de la capital á título de contingente, con dirección á cualquiera oficina, no requieren la expedición de libramiento bastando para su comprobación en la Caja la orden ministerial pasada por el Tesoro á esta oficina, la que extenderá el certificado de asiento respectivo.

Art. 98.—Cuando se entere alguna suma en favor del Estado en cualquiera de las oficinas administradoras de rentas, se debe sentar la partida correspondiente en el libro de Caja i otorgar al que hace el entero un certificado que le sirva de resguardo para acreditar el pago. El certificado es una copia fiel de la partida sentada en el libro de caja, i ha de ir firmado por el jefe de la oficina que lo expide. (fórmula No. 18).

Certificados
de entero

Art. 99.—Para evitar que el Estado se perjudique pagando dos veces un mismo crédito, porque se emitan acerca de él dos certificados, se dispone que, siempre que algún individuo ó corporación pida informe ó certificado, ó copia de éste, por dinero ó especie que hubiere erogado en cualquier forma en época anterior á su solicitud, se le deniegue ésta, si no presenta el certificado ó recibo que se le debió haber dado al tiempo de la entrega; que si los interesados alegasen que se les perdieron esos documentos, deberán en este caso

ocurrir directamente al Supremo Gobierno, el cual dictará las medidas que prescriben las leyes, á fin de conciliar los intereses de la Nación con los de los particulares.

Art. 100.—Llámase así la anotación que se hace en las listas de los que gozan sueldos del Erario, particularmente en la milicia, para que, desde el día que se expide, ^{Césés} cése ó nó se continúe el pago del sueldo que tenía el empleado en cuyo favor se extiende; i también la certificación que por una Contaduría Ministerial, Tesorería ó Caja, se da á un funcionario que percibía en cualquiera de éstas sueldo, para que presentándose con este documento en aquella donde en adelante vá á ser pagado continúe atendiéndosele desde el día que cesó en la primera.

Art. 101.—El cése lo expide el jefe de la oficina del lugar de donde procede el interesado; i no es válido el que otorguen los jefes de cuerpos. El cése se presenta al jefe de la oficina en que debe abonarse el sueldo, i sin ese documento no puede hacerse pago alguno.

TITULO V

De la Dirección del Tesoro i Caja Fiscal

Art. 102.—El Tesoro atiende exclusivamente al movimiento general de fondos en todas las oficinas fiscales de la República, por intermedio de la caja fiscal de Lima, como su inmediata dependencia, i por el de las tesorerías pagadoras en los demás departamentos.

Art. 103.—Todas las oficinas recaudadoras están obligadas á darle cuenta constante i pronta del estado de sus encajes para que el Tesoro les indique el rumbo que mejor conviniere imprimirles.

Art. 104.—Para sus operaciones por los fondos que mueva en la capital por intermedio de la caja fiscal, tendrá dos secciones que atenderán al control de ésta oficina: de rentas i gastos.

Art. 105.—Todo ingreso de fondos de cualquiera naturaleza i procedencia deberá precisamente, antes de ingresar en la caja, anotarse en la primera sección, i ser objeto de una factura, que exprese la aplicación que corresponda al ingreso, extendida i registrada por aquella i sin cuyo documento no será correcto su empoce en la caja fiscal (fórmula No. 19).

Art. 106.—Igualmente; todo libramiento ú orden de pago de los Ministros ordenadores contra el de Hacienda, deberá ser previamente presentado por el tenedor de él, para su confrontación i registro, en la sección del control de gastos.

Art. 107.—Las facturas i libramientos, con el *es conforme* de los jefes de dichas secciones i visadas por el Director del Tesoro, estarán así expeditas para hacerse efectivas en la caja; debiendo estos documentos comprobar el *Debe* i *Haber* respectivo de la cuenta de Caja. (Fórmula No. 3).

Art. 108.—La sección de gastos atenderá además, al servicio de contaduría ministerial de Hacienda por lo que respecta á la ordenación de este ramo, debiendo por consiguiente entender en la expedición de sus libramientos; pero al cargo directo del Director del Tesoro.

Art. 109.—Para el control general de los fondos que se mueven entre las oficinas de afuera, tendrá un tenedor de cuentas corrientes que responderá de la exactitud de esa cuenta i de la debida comprobación de dichas operaciones.

Art. 110.—Las cuentas del control de rentas i gastos se llevarán únicamente i con exclusión de doble partida, en libros de Registro diario en los que se anotarán circunstanciadamente, los pormenores contenidos en las facturas i libramientos expedidos por cuenta del ramo de Hacienda. (fórmulas Nos. 20 i 21). I por lo que respecta á los libramientos de los otros ramos, el control de la sección de gastos se ejercerá, llevando en libros especiales separadamente la cuenta corriente de todas las partidas del Presupuesto General en vigencia, á cuyas partidas debitará diariamente las sumas que se giren al cargo de cada una; debiendo observar las que sobrepasen de los créditos asignados en aquel (fórmula número 22).

Art. 111.—Las secciones de rentas i gastos llevarán también libros talonarios semestrales, numerados correlativamente, de facturas i libramientos.

Art. 112.—El tenedor de cuentas corrientes llevará además de la cuenta de fondos en movimiento, las del Tesoro, en relación con las sociedades recaudadoras é instituciones bancarias, i la de deudores por adelantos de sueldos.

Art. 113.—Las cuentas por asignaciones autorizadas, la de descuentos i la de vencimientos se llevarán por la sección de gastos.

Art. 114.—La dirección del Tesoro tendrá un oficial del despacho que se encargará del movimiento de secretaría i de los informes que deba absolver la dirección.

CAJA FISCAL

Art. 115.—La caja recibe i paga las sumas que le indica el Tesoro por medio de las facturas i los libramientos que visa éste. Hecho efectivo un libramiento en la caja, el tenedor de éste debe sentar en él su cancelación. Por las entregas de dinero, la caja al recibir la factura respectiva, entregará al portador constancia de la entrega por medio de un certificado de asiento.

Art. 116.—La caja tendrá á su servicio un pagador que atenderá especialmente al pago de las pensiones de montepío.

Art. 117. Para mejor cumplimiento de la lei que acuerda estas pensiones la caja tendrá además anexo á sus servicios una junta encargada de la revisión, depuración i formación mensual del cuaderno i presupuesto correspondiente al montepío.

Art. 118.—El derecho á las pensiones se acreditará por cédulas talonarias con cupones mensuales, cuya expedición i entrega á las pensionistas cuidará el Tesoro se ejecute regularmente.

Art. 119.—Dichos cupones constituirán para la caja al rendir su cuenta el comprobante de inversión del libramiento que el Tesoro mandará extender á su favor por el valor de cada presupuesto mensual de pensionistas.

Art. 120.—La caja pasará diariamente al Tesoro la hoja del balance del día i un estado pormenorizado de entradas y salidas, que las secciones de rentas y gastos, comprobarán, para ser elevadas al Ministro de Hacienda.

Art. 121.—Esta cuenta se llevará en el Tesoro en la forma siguiente:

a.—la provisión diaria de fondos en la Caja Fiscal se hará por medio de cheques que girará el cajero, de acuerdo con el Director del Tesoro, en las primeras horas de oficina, por las sumas que deben pagarse en el día.

b.—extendido el cheque por el cajero i visado por el Director del Tesoro, se anotará por la sección del control

Cuenta Corriente con los bancos.

de rentas, la que expedirá la factura correspondiente con abono á "Cuenta corriente de Bancos".

c.—los contingentes diarios de la Aduana del Callao á los Bancos, se comprobarán con el recibo respectivo de esas instituciones que la Aduana pasará al Tesoro para su anotación en la sección de rentas con cargo á la cuenta anterior.

Art. 122.—Diariamente presentarán al Director del Tesoro las secciones de rentas i gastos, el ingreso i egreso del día cuyo dato debe resultar conforme con el boletín de Caja.

TITULO VI

De la Contabilidad General

Art. 123.—Esta oficina atiende á los siguientes servicios:

1.º—El de *fiscalización general* que corresponde al Ministerio de Hacienda en orden á la buena administración e inversión de las rentas públicas;

2.º—El de *centralización general* de las cuentas que conforme á lei deben constituir la Cuenta General de cada año; revisándolas y censurándolas bajo su aspecto legal i aritmético; i

3.º—El *estudio i preparación* de los Proyectos del Presupuesto General, así como la revisión, en lo pertinente, que compete al despacho de Hacienda, de los de las Juntas Departamentales i Concejos provinciales.

Art. 124.—Para lo primero las oficinas fiscales i departamentales elevarán sus cuentas mensuales en los tres días posteriores al fin de cada mes.

Art. 125.—Le elevarán así mismo, los comprobantes ó las solicitudes en demanda de aprobación suprema por los gastos de carácter extraordinario.

Art. 126.—En los estados de cuentas de las oficinas, los gastos extraordinarios se explicarán con la mayor claridad i amplitud con todas las circunstancias necesarias para su debida apreciación.

Art. 127.—Las direcciones de los Ministerios de Estado le transcribirán puntualmente las resoluciones que se expidan por sus despachos tocantes á gastos, i además operaciones que se rocen con el orden económico administrativo.

Art. 128.—Preparadas i aprobadas las matrículas de Patentes i el Padrón de Minas del año, las Direcciones que entienden de ellas oficiarán á la Contabilidad General avisándole el monto de estas rentas i demás detalles que fueren necesarios para abrir el cargo respectivo por cada una; así como también el monto de los recibos extendidos por bienes nacionales, i designación de las oficinas que deben encargarse de su cobro.

Art. 129.—Además de las cuentas que las oficinas fiscales deben elevarle cada mes, le comunicarán, por telégrafo ó por cable, inmediatamente á su cierre, el extracto de entradas i gastos determinando los saldos entrante i saliente.

Art. 130.—Estos datos servirán para la formación mensual del estado de Situación de entradas i gastos que la Contabilidad debe pasar cada mes al superior; así como también para el conocimiento oportuno de los saldos disponibles en las cajas. (Fórmulas Nos. 23, 24, 25, 26 y 27)

Art. 131.—Las cuentas de los recaudadores especiales serán elevados por estos directamente al Tesoro, el que después de tomar nota de lo que le interese por caja las pasará á la Contabilidad General con su visto bueno respectivo.

Art. 132.—Por regla general, toda operación relativa á los Presupuestos, General ó Departamental, por aprobación de gastos, traslación de créditos ó habilitaciones de partidas, se elevará á la Contabilidad General para que ésta acuerde con el superior la resolución más conveniente.

Art. 133.—Los visitadores dependientes del despacho de Hacienda recibirán instrucciones é informarán al superior por conducto de esta oficina.

Art. 134.—El Presupuesto General de cada año será objeto de partidas ó asientos de reconocimiento en libros, por su total i por cada una de las divisiones que componen su ingreso i egreso; de manera que al comenzar el año, la cuenta de los renglones del ingreso aparezca con cargo abierto por las sumas previstas á recaudar; i las del egreso, con las sumas de abono ó por pagar, correspondientes á los créditos votados á favor de los capítulos de cada Ministerio ó Pliego.

Art. 135.—El libro Diario dará principio con los anteriores asientos de reconocimiento; con el de *Activo* i *Pasivo* arrastrado del balance anterior; i con el que, á título de cuenta especial "Fondo existente", etc., restablece por una contra

partida el cargo correspondiente á cada oficina, por los saldos que tenían en caja al fin del año, los que, para los efectos del balance se refundieron en aquella cuenta.

Art. 136.—Durante el curso del año las cuentas mensuales de las oficinas determinarán: los abonos á hacerse á las rentas, i los cargos pertinentes á los gastos.

Art. 137.—Finalizado el año se cerrarán las cuentas del Presupuesto General balanceándolas por la de "Créditos á Cobrar" ó "Pagar", según se trate de ingreso ó egreso. Estos saldos servirán de base en el año siguiente á la cuenta de liquidación, la que se practicará conforme á lo que se expresa en el Título VII.

Art. 138.—Para la formación de la Cuenta General, las contadurías ministeriales elevarán por el conducto regular al superior, para que éste los remita al de Hacienda: *el cuaderno pormenorizado de sus gastos extraordinarios* ordenados en el año; *la cuenta de sus partidas* i los *decretos sobre habilitaciones*. Estos documentos se anexarán conforme á lei á la Cuenta General.

Art. 139.—Para mayor uniformidad, la Contabilidad General señalará á las oficinas fiscales el modelo que deben emplear en sus libros, cuentas y demás documentos.

Fijación
mensual de
fondos á las
oficinas pagadoras.

Art. 140.—Al principio de cada año, en vista del Presupuesto General que debe regir en él, la Contabilidad General formará un Cuadro distributivo, por Pliegos, Capítulos i Partidas, de las sumas que conforme á aquel correspondan á cada Departamento de la República. Las sumas que arroje este cuadro, servirán de base para la provisión mensual de fondos que conforme á lei debe hacer el Ministerio de Hacienda en acuerdo con sus demás colegas. (1)

(1) Decreto Reglamentario de la Lei de Administración de las Rentas Públicas, de 30 de Oct. de 1895—Párrafo *Ministros*—

1.—Los Ministros de Estado podrán girar, en cada mes por la duodécima parte del total asignado á su ramo en el Presupuesto General, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes:

a.—En el caso de que los servicios á su cargo demandasen, en algún mes determinado, anticipo de fondos correspondientes á meses posteriores, el Ministro se pondrá *previamente de acuerdo con el de Hacienda para la provisión de los fondos* por este anticipo demandados, sin cuyo requisito no podrá ser hecho el giro excedente.

b.—Pudiendo acontecer, ya por causa proveniente del caso previsto en el artículo anterior, ya por el de que la recaudación de ingresos haya sufrido retardo, que la *suma mensual correspondiente á cada Ministerio* no se halle expedida en su totalidad, el Ministro de Hacienda se cuidará de prevenirlo oportunamente á los Ministros que corresponda, á fin de que limiten sus giros á la

CUENTA GENERAL

Art. 141.—Formarán esta cuenta los documentos siguientes:

a.—La hoja que compendia el Balance, con el Resumen general que determina el saldo entrante i saliente del año; el de Créditos activos i pasivos del Tesoro, por cuentas especiales de simple movimiento i los saldos á pagar ó cobrar del Presupuesto fenecido;

b.—Razón detallada de rentas recaudadas en el año, comparadas con sus respectivas estimaciones i expresando los mayores ó menores ingresos;

c.—Detalle de la partida de ingresos imprevistos;

d.—Razón detallada—por Ministerios i capítulos—de los gastos generales del año, comparados con los créditos del Presupuesto i fijando el mayor ó menor egreso;

e.—Razón de gastos ó egresos imprevistos;

f.—Los cuadernos anexos de cuenta corriente de las partidas del Presupuesto, que para este objeto elevarán las respectivas contadurías ministeriales junto con los documentos siguientes:

1.º—el de gastos extraordinarios pormenorizados de su ramo;

2.º—el de habilitaciones ó transferencias de créditos i las resoluciones que las autoricen; i

3.º—los balances de los institutos de su dependencia.

h.—Los estados generales de ingreso i egreso de cada oficina recaudadora ó pagadora, i los correspondientes á las Juntas Departamentales.

suma disponible para cada uno, i la distribuyan proporcionalmente i en el orden gerárquico de las necesidades de su Ramo.

2.º—Todo lo relativo á alteración en el servicio ordinario en materia de giros contra el Ministerio de Hacienda, será objeto de acuerdo de Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo cual, el Ministerio de Hacienda comunicará, por escrito, á él ó á los Ministros respectivos, las alteraciones en el movimiento ordinario que á uno ó á varios haga relación, en conformidad á ese acuerdo.

3.º—*Para el servicio fiscal en los Departamentos de la República, cada Ministro señalará al fin de cada mes, en comunicación escrita, al de Hacienda, las cantidades i épocas en las que necesita fondos en cada uno para el servicio de su Ramo en el siguiente; con la posible oportunidad, los que demanden necesidades sobrevinientes.*

4.º—Es obligación de cada Ministro cuidar especialmente de que la cuenta sea cerrada i rendida, por el respectivo contador, en la fecha fijada por la lei.

TITULO VII

Cierre i liquidación de Ejercicios

Art. 142.—Ninguna administración de rentas públicas será hecha, sin Presupuesto oportunamente establecido para período determinado.

Art. 143.—Vencido cada período i cerrada la cuenta de ejercicio de éste, se abrirá inmediatamente la de liquidación del mismo ejercicio.

Art. 144.—Esta liquidación debe quedar efectuada dentro de los cuatro meses siguientes á la expiración del período á que corresponde el Presupuesto; i fijado el saldo definitivo acreedor ó deudor, que será llevado en capítulo especial, á los ingresos ó egresos respectivamente del Presupuesto sub siguiente.

Art. 145.—Es absolutamente prohibido aplicar los ingresos de un ejercicio en curso á pagos de presupuestos en liquidación.

Art. 146.—Si por causa justificada, algún crédito ó pago no pudiera ser ejecutado dentro de los cuatro meses señalados en el artículo 144 deberá serlo dentro de los cinco meses siguientes.

Art. 147.—Si vencidos los nueve meses de la expiración de cada período quedase aún pendiente alguno, será presentado, en detalle, con expresión de las causas justificativas del retardo á la autoridad que expide el presupuesto, para que adopte la medida conveniente.

Art. 148.—Los ordenadores i ejecutores de recaudación ó pago, así como los contadores, son responsables, en la parte que les respecta, por la inobservancia de las presentes disposiciones, sino prueban su inculpabilidad.

Art. 149.—Para el más exacto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, los pagos por cuenta de la liquidación de un presupuesto, con excepción de los sueldos ó haberes del mes anterior, en cualquiera oficina fiscal que se originen, deberán ser previamente consultados al Tesoro—por telégrafo ó cable en caso urgente—por corresponder á esta oficina el pleno conocimiento de los ingresos de todo orden.

TITULO VIII

Municipalidades—Juntas Departamentales i Sociedades de Beneficencia

Art. 150.—Las prescripciones contenidas en este reglamento en lo que respecta á la ejecución, liquidación i fiscalización de los Presupuestos, serán aplicables también á los Concejos Municipales, Juntas Departamentales i Beneficencias.

Art. 151.—La ordenación de gastos compete á los Alcaldes i Presidentes respectivos de estas corporaciones; i el control de aquellos á los síndicos ó inspectores asesorados por sus propias contadurías.

Art. 152.—En consecuencia dichas contadurías llevarán la cuenta corriente de los créditos de sus presupuestos, cuya cuenta será consultada con anterioridad á la ordenación de todo gasto como se ha prescrito.

Art. 153.—Los gastos extraordinarios deberán emanar de resoluciones especiales votadas por sus propias corporaciones i aprobadas en revisión por el superior en los casos prescritos por la lei, todo conforme á los respectivos reglamentos.

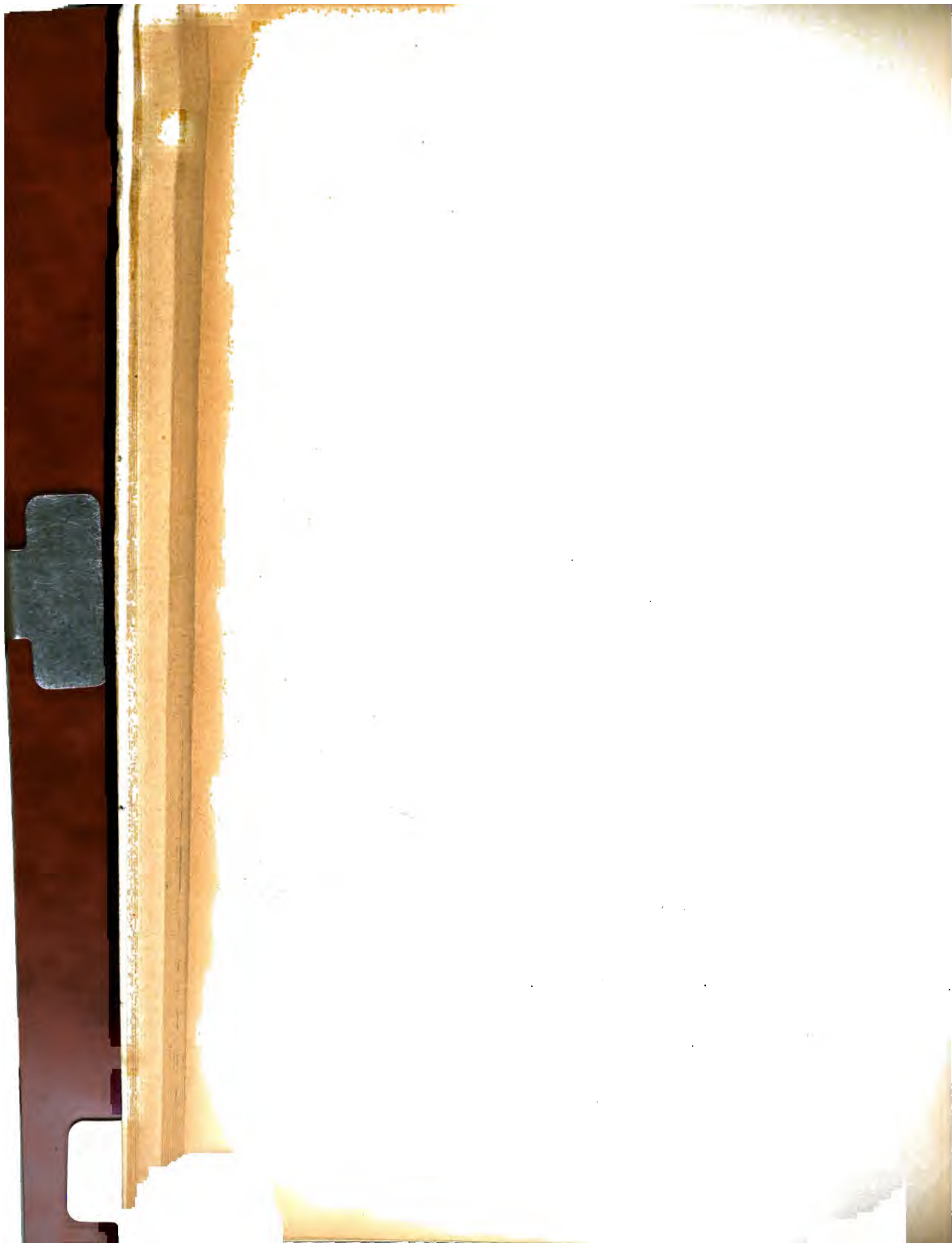
Art. 154.—Las órdenes de pago constarán en documentos especiales girados por los ordenadores con el visto bueno de los síndicos ó inspectores de gastos.

Art. 155.—Las operaciones de movimiento de fondos por sus tesorerías, tendrán el control de registro i anotación previa ejercida por los síndicos ó inspectores de rentas cuando se trate de ingreso, los que visarán los certificados respectivos para su autorización.

Art. 156.—Las órdenes de pago i los certificados de ingreso serán anotadas i registradas por sus contadurías antes de hacerlas efectivas.

Art. 157.—Las habilitaciones ó transferencias de créditos se elevarán al superior para su aprobación.

Art. 158.—Las juntas departamentales elevarán mensualmente á la Contabilidad General en los tres días del mes siguiente sus manifiestos de Caja, para su centralización é incorporación conforme á lei en la Cuenta General.



TITULO IX

Cuentas de las Oficinas especiales

*Crédito Público.—Correos y Telégrafos.—Casa de Moneda.
Talleres de la Penitenciaría.—Escuela de Artes y Oficios.
Escuela Nacional de Agricultura.*

CAPITULO I

Crédito público

Las cuentas principales del resorte de esta oficina son de dos clases:

1.º—Cuentas de movimiento de valores:

Caja especial de depósitos, ó sea,

Cuenta de los depósitos que la Dirección recibe por fianzas de los Agentes de Aduana conforme á lei de 7 de Octubre de 1893; i juega por lo mismo con la de

Fianzas de Agentes de Aduana.

Conforme á la lei de 11 de Febrero de 1905 que creó la "*Caja de Depósitos i Consignaciones*", las dos cuentas anteriores han pasado á dicha institución.

Consolidación de 1889.

En el Debe de esta cuenta figurará el monto de la consolidación efectuada con arreglo á la lei de 12 de Junio de 1889; i, su abono por la de

Bonos de Deuda interna de 1898,

que representará el valor de dichos bonos de circulación.

Consolidación de 1898:

En el Debe de esta, el monto de los créditos que se consolidan conforme á la lei de 17 de Diciembre de 1898, con descargo por las de

Créditos de los incisos 1.º i 2.º & i

Completo nominales por fracciones,

á cuyas cuentas se aplican parcialmente los créditos que se consolidan i los completos que los interesados empozan para redondear fracciones, conforme al decreto reglamentario de 10 de Abril de 1899. Estas cuentas se compensan al ser convertidos los créditos con la de

Títulos de deuda pública amortizable

en la que figurarán los que se emitan con arreglo á la lei de 17 de Diciembre de 1898; i los que se retiran de la circulación por las amortizaciones que se realicen.

Cesiones.

Se imputan al Debe de esta cuenta las fracciones que conforme al decreto reglamentario abandonen los interesados en favor del fisco i que se llevarán al haber de la cuenta.

Aprovechamientos.

2.º—*Cuentas de movimiento de valores efectivos*

Contingentes del Tesoro.

A ésta se abona el valor de las remesas en efectivo, de la referida Dirección para las atenciones del presupuesto de la oficina balanceándola por la de "Ministerio de Hacienda".

Completo de créditos consolidados.

Serán de abonó á esta cuenta los completos efectivos de 10 % sobre los nominales con que se redondean las fracciones menores de £ 5. por aquellos acreedores que lo deseen, conforme al D.º R.º de 10 de Abril de 1899.

Redención de censos del Estado.

Serán de abono, en esta cuenta, las cantidades que de acuerdo con la lei de 17 de Octubre de 1893 entregarán los censatarios que redimen gravámenes en favor del fisco impuestos en sus fincas.

Servicio de deuda interna por intereses.

A su cargo, los pagos por cupones de plazo vencido correspondientes á los vales de consolidación de 1889.

Servicio de deuda interna por amortización.

A su cargo, los pagos por propuestas aceptadas en amortizaciones trimestrales de títulos de deuda pública.

(Conforme á Resolución Suprema de 4 de Noviembre de 1905, los servicios por las dos últimas cuentas están encomendados á la Caja de Depósitos i Consignaciones).

Capítulo de Hacienda.

Partida No.

Se cargarán á esta cuenta los gastos que según el Presupuesto general corresponden i se realicen en esta oficina mensualmente.

Libros auxiliares especiales de la deuda pública.

Conforme al decreto reglamentario de la lei de 17 de Diciembre de 1898, el *Crédito Público* abrirá un libro especial para la deuda reconocida por el art. 16, de la citada lei, en el cual sentará, á medida i tan luego como reciba los expedientes con decreto supremo que ordene la expedición de títulos, partida correspondiente á cada uno, expresando en

ella con la fecha de entrada, el número de orden que llevase i el de inscripción; el nombre del acreedor; la clase del crédito i su monto, con cualquiera otra anotación particular que requiriese.

Abrirá igualmente libro especial para la emisión de títulos de esta deuda; sentando en el, para cada crédito, partida que declare: la fecha de la emisión; el número de inscripción del crédito; el nombre del acreedor i el detalle de los títulos entregados en pago, con expresión de la suma vertida para completar diferencias por fracción menor de cinco libras; ó el abandono de dicha fracción. Esta partida será firmada por el acreedor ó su representante, al recibir los títulos.

Tanto en el libro de inscripción, como en el de emisiones se hará anotación marginal que establezca correspondencia entre aquellas i éstas, por la citación respectiva de folio i número de partida.

Libro de inscripciones.

Se asentarán en éste, partidas por cada crédito, con el número de orden que les corresponda, la fecha de entrada, el nombre del acreedor i la clase de crédito. Este libro tendrá siete columnas, cada una correspondiente al inciso respectivo, pues la lei considera los créditos según su naturaleza en otras tantas clasificaciones así:

Inciso 1.º—Todos los créditos especificados en la lei de 12 de Junio de 1889 no reclamados, etc., etc.

Inciso 2.º—Los que corresponden á resolución legislativa especial ó á sentencias ejecutoriadas de los tribunales, etc.

Inciso 3.º—Los que hayan sido materia de los Ejercicios de los Presupuestos desde el 1.º de Enero de 1889 al 20 de Marzo de 1895.

Inciso 4.º—Los capitales redimidos por censos de libre disposición.

Inciso 5.º—Los suministros voluntarios ó forzosos de la coalición de 1894-1895 con tal que consten en las cuentas rendidas, etc etc.

Inciso 6.º—Los suministros en especie hechos á las mismas fuerzas, etc.

Inciso 7.º—Los llamados vales especiales emitidos conforme á la lei de 12 de Junio de 1889.

Libro de emisión de títulos de deuda pública

Este libro controlará el de inscripciones. Se asienta partida por cada crédito, fecha de la emisión, número de inscripción, nombre del acreedor, cantidad emitida en libros, detallando los tipos que se expiden con expresión de los completos i de las cesiones que hacen los acreedores por diferencias. También se expresa el monto del crédito reconocido. Cada partida de este libro lleva la firma del acreedor que recibe los títulos que le corresponden.

Libro de circulación de títulos de deuda pública.

Este libro se llevará en la siguiente forma:

Ejemplo:

TÍTULOS EMITIDOS		TÍTULOS RECLAMADOS	
Fecha....de £	5 £ 3,000—£	15,000..de £	5 .. £
„ de £	50 £ 1,000—£	50,000..de £	50 .. £
„ de £	100 £ 2,000—£	200,000..de £	100 .. £
en caja no reclamados		200,000	
		65,000	
		£ 265,000	£ 265,000
Títulos entregados		£ 200,000	
Amortizados			
Fecha de amortización de £	5		
„ de „ de „	50		
„ de „ de „	100 . . £	20,000	
Circulación		£ 180,000	
con el detalle respectivo, etc., etc.			

Libro de redenciones de censos i capellanías

Redención de fundos rústicos i urbanos conforme á la lei de 17 de Octubre de 1893.

Se llevará un libro especial en el que constarán las redenciones hechas i la serie i número de los vales de consolidación que corresponda á cada una de ellas, expresando to-

do lo concerniente al fundo que se redima, nombre del censatario i del censalista, calidad del censo, etc., firmando el que recibe según escritura.

Además, otro libro para las capellanías i otro de censos de antiguas redenciones, etc., etc., i libros talonarios de los certificados de redenciones verificadas antes según la lei de 15 de Diciembre de 1864, i conforme al artículo 1918 del Código Civil, canjeando los certificados nuevos por los antiguos. (Resolución Legislativa de 15 de Noviembre de 1893 i Suprema de 18 de Diciembre de 1893) redimidos en las Tesorerías de la República.

CAPITULO II

Correos y Telégrafos

(Según Reglamento General del Ramo)

Libros de la cuenta general del Ramo.

La cuenta General del ramo de Correos i el de Telégrafos, será llevada por el Tenedor de Libros en los siguientes:

Principales: Diario i Mayor para ambos ramos.

Auxiliares: Cuentas corrientes de "Distritos Postales i Telegráficos", en que se llevará cuenta á cada una de las partidas del Presupuesto General que comprendan las cuentas abiertas en el Mayor de cada distrito.

Id. id. de "Gasto Material" de correos i otro de Telégrafos, en que se llevará cuenta á cada una de las partidas comprendidas en la cuenta "Gasto Material de Correos" i "Gasto Material de Telégrafos", del Mayor, con un sub-auxiliar denominado "Presupuestos Económicos", para las partidas distribuidas en ese Presupuesto.

Id. id. de Pliego extraordinario de Correos i otro de Telégrafos, en que se llevará cuenta á cada una de las partidas comprendidas en las correspondientes cuentas del Mayor.

Id. id. de Ejercicios de Correos i otro de Telégrafos, anteriores al 20 de Marzo de 1895.

Id. id. de Ejercicios de Correos i otro de de Telé

grafos, posteriores al 20 de Marzo de 1895.

Id. id. de Oficinas Extranjeras.

Id. id. de Servicio Internacional.

Id. id. de Responsabilidades de Correos i otro de Telégrafos.

Id. id. de Deudores por adelantos de Correos i otro de Telégrafos.

Id. id. de Expendedores.

Id. id. de Administraciones Principales.

Id. id. de Valores en Administraciones (Estampillas de déficit i oficiales en Administraciones, Timbres, porte de conducción i Existencia de correspondencia de cargo)

Id. id. de Depósitos de Correos i otro de Telégrafos

Id. id. de Liquidación del Presupuesto de Correos (año anterior) i otro de Telégrafos.

Id. id. de Tasas Reintegrables.

Id. id. de Jefes de Distrito.

Id. id. de Campamentos de Telégrafos.

Id. id. de Materiales por recibir.

Id. id. de Tesorerías Fiscales.

El Tenedor de Libros abrirá anualmente el Diario de la Cuenta General por una partida de reconocimiento del total importe de los ingresos i egresos presupuestos, dividiéndolos con arreglo á las cuentas deudoras i acreedoras especificadas anteriormente, á las cuales los cargará i acreditará respectivamente con abono i cargo á la cuenta "Presupuesto General de Correos" i "Presupuesto General de Telégrafos". Abrió además por "Balance" las cuentas saldadas al año anterior por la misma cuenta.

Los asientos que practique estarán apoyados en órdenes expresas del Director i Contador, impartidas con sujeción á disposiciones legales ó reglamentarias vigentes. Los relativos al Depósito General de Valores se compondrán de copias certificadas de las respectivas actas de ingresos ó extracción de signos.

La incorporación del movimiento efectivo i valorado de la Caja General del Ramo, la verificará el cajero mensualmente, previa revisión prolija del libro de Caja i de las órdenes de remisión de valores, de cuyo resultado dará cuenta al Contador para obtener de la Dirección la autorización respectiva, ó en caso de no proceder ésta, la conveniente resolución. Al incorporar el movimiento valorado cargará á la cuenta "Es-

tampillas de déficit en Administraciones" "Estampillas oficiales en Administraciones" las remesas de estampillas de déficit u oficiales hechas á éstas.

La incorporación de la cuentas de las Administraciones Principales, Administraciones de Centro i de la Oficina Central de Encomiendas las practicará con cargo i abono á las cuentas de sus respectivas denominaciones, en vista de los manifestos mensuales comprobados de dichas oficinas, constancia del exámen practicado i orden de la Dirección para incorporarlos.

Intervendrá en toda orden de ingreso ó pago de la Caja General del Ramo, determinando, al pié del cúmplase del Contador, la cuenta á que debe aplicarse, ó haciendo las observaciones convenientes cuando el ingreso no fuera conforme ó el pago no estuviere expedito, sea por haberse agotado la partida pertinente, ó por que notase errores aritméticos, ó por cualquier fundamento atendible. Al efecto tendrá en cuenta que todo egreso de carácter extraordinario, ó no presupuesto, ó que ha de gravar ejercicios anteriores requiere resolución suprema, bastando en los gastos ordinarios presupuestos, ó de servicio de contingentes, la orden expresa de la Dirección, no observada por la Contaduría.

Extenderá los céses de los empleados de la Dirección ó Contaduría que fueren trasladados á otra oficina del Ramo.

Para cerrar los libros anualmente, procederá en este orden;

1.—Liquidará cada una de las cuentas corrientes de partidas presupuestas abiertas en los libros subsidiarios respectivos, determinando los saldos por cobrar ó por pagar.

2.—Llevará estos saldos á la cuenta que abrirá "Liquidación del Presupuesto de Correos de (el año correspondiente) ó de Telégrafos.

3.—Cerrará las cuentas del Presupuesto General de Correos ó de Telégrafos, por una de las seis siguientes: Mayor ó Menor Ingreso de Correos ó de Telégrafos, Menor Egreso de Correos ó de Telégrafos.

4.—Cerrará las seis anteriores por "Resultados del Ejercicio de Correos" ó de Telégrafos, en la que practicará los asientos determinados al explicar su mecanismo.

5.—Trasferirá el saldo que arrojen las precedentes á la cuenta "Ramo de Correos" ó "Ramo de Telégrafos", en las que efectuará los asientos precisados al tratar de ella,

6.—Saldará la cuenta anterior i las demás de arrastre de saldos por "Balance".

Caja General de Correos i Telégrafos

El Cajero, bajo cuya inmediata responsabilidad está la Caja General de ambos Ramos, llevará los libros siguientes:

- de Caja
- „ Valores Postales en Caja.
- „ Registro de Giros nacionales.
- „ Cuentas corrientes de giros nacionales.
- „ Registro de giros internacionales emitidos.
- „ Cuentas corrientes de giros internacionales pagados.

En el primero asentará día por día todo ingreso que perciba ó pago que realice con vista de los expedientes respectivos en debida forma, los cuales le servirán de comprobantes de partida, correlativamente numerados. Diariamente saldará este libro presentándolo al Tenedor de libros junto con los comprobantes i la hoja de Balance para su revisión i constatación de saldos existentes en Caja i Banco i ser enviada aquella por conducto regular al Ministerio del Ramo.

En el segundo llevará separadamente cuenta á las diversas especies valoradas que se le entreguen para habilitar los expendios de la República. Las remesas que efectúe á éstos las comprobará con las correspondientes órdenes del Director i cúmplase del Contador, así como las estampillas de déficit que hiciere á las Administraciones Principales i las de estampillas oficiales á las Administraciones Principales de Lima i Callao.

En los siguientes, como su nombre lo indica, se anota i lleva cuenta por oficinas emisoras ó pagadoras de giros librados en la República ó en el extranjero.

El penúltimo día útil de cada mes dará cuenta detallada al Contador, por mediación del Tenedor de Libros, de los gastos menudos efectuados en el mes, para obtener la correspondiente aprobación superior.

Para comprobar la identidad personal de los cobradores de giros, se llevará en la Sección un libro por índice alfabético de registro de firmas, en el que se hará constar, junto con la del interesado, la de la persona que garantice su iden-

tividad personal; quedando suprimido el libro que hoy se lleva en el que se inscriben los giros por pagar, para que firmen los interesados con sus respectivos fiadores.

Para facilitar el pago de los giros cuidará de dar una numeración correlativa especial á los nacionales i otras á los internacionales, á medida que le fueren anunciados. Esa numeración la hará figurar con tinta roja en las relaciones de aviso respectivas.

Dará inmediato aviso á la Contaduría General, sin perjuicio de proceder como corresponde, en el caso de que alguna Administración Principal le remitiese menor cantidad que el importe total de los giros que anuncie haber librado á su cargo, más las respectivas comisiones.

Almacén General

El Almacén de Correos i Telégrafos está bajo la inmediata custodia i responsabilidad del Guarda Almacén, quien deberá prestar fianza por la cantidad de £ 200—á satisfacción del Tribunal Mayor de Cuentas.

Los deberes i obligaciones del Guarda Almacén son:

1.—Llevar libro de entradas i salidas, en el que consten por fechas i valores los ingresos i egresos de artículos con abono i cargo, según los casos, á las cuentas de "Útiles i materiales de correos", "Útiles i materiales de Telégrafos", "Depósitos de Telégrafos" i "Taller de Telégrafos"; para lo cual recibirá de la Contaduría General las convenientes instrucciones. Comprobará las entradas con la autorización respectiva i la factura ó memorandum del proveedor, i las salidas con las órdenes correspondientes que completará después con los acuses de recibo de las oficinas destinatarias.

Dentro de los 3 primeros días de cada mes, i bajo pena de multa que el Contador insinuará á la Dirección, deberá elevar el Guarda Almacén á la Contaduría una copia textual del movimiento de dicho libro en el mes anterior, acompañada de los expedientes que la comprueben i con un resumen final por cuentas para su revisión é incorporación en la Cuenta General.

2.—Llevar un libro de cuentas corrientes á cada artículo por cantidad i valor. A la copia textual, que remitirá mensualmente á la Contaduría General, del libro de entra-

das i salidas, deberá agregar una hoja de saldos por cantidad i valor del libro de cuentas corrientes.

3.—Presentar diariamente al Contador, una planilla, según modelo, en la que conste el valor de la existencia del día anterior, el total importe de los artículos recibidos i el de los despachados i el monto de la existencia restante.

4.—No adquirir ni dar salida á ningún artículo sin previa orden expresa de la Dirección i cúmplase de la Contaduría, con determinación de la cuenta á que debe aplicarse el asiento pertinente.

5.—Recibir en depósito todo artículo con intervención de un empleado de la Contaduría designado por el Contador, dando margen la omisión de este requisito á la consiguiente responsabilidad del Guarda Almacén.—Para la adquisición i recibo de todo material telegráfico será además indispensable la intervención del Jefe de Líneas.

6.—Acompañar los útiles i materiales que remita á los distritos con guías talonarias, numeradas á máquina correlativamente, en las cuales expresará la cantidad i valor de cada artículo.

7.—Cuidar del perfecto embalaje de las remesas que efectúe para evitar deterioros, i dar oportunamente aviso de sus envíos á las oficinas de tránsito que deben satisfacer gastos de traslación, para impedir retrasos.

8.—Responder de cantidad i valor de útiles i materiales depositados en almacenes i también de su buena conservación.

Administraciones Principales

Las Administraciones Principales llevarán su contabilidad en los siguientes libros:

De Caja,

De Cuentas Corrientes,

De Valores en Administración i oficinas subalternas.

Libro de Caja.—Harán figurar pormenorizadamente en él, por orden de fechas, los ingresos que perciben i gastos que efectúen.

Al Debe anotarán:

Con abono á la cuenta "Arrendamiento de terrenos, postales", las sumas que recauden por este concepto.

Con abono á "Imprevistos de Correos" ó "Imprevistos de Telégrafos", los productos de multas impuestas por la Dirección General.

Con abono á las cuentas de los "Ejercicios correspondientes", las sumas que se le abone por arrendamiento de terrenos postales.

Con abono á "Responsabilidades de Correos" ó "Responsabilidades de Telégrafos", las sumas que cobren por cargos liquidados de empleados cuya ejecución se les encomiende.

Con abono á "Deudores por adelantos de correos" ó de Telégrafos", los reintegros que hagan los empleados de su distrito que hubiesen recibido algún anticipo de sueldos, i la deuda pendiente al ser trasladados á otro distrito ú oficina que no fuere de su dependencia.

Con abono á "Valores postales en Caja", las remesas que les haga la Caja General en estampillas de déficit.

Con abono á "Expendedores", las entregas en efectivo que éstos les hagan.

Con abono á "Jefes de Distrito", las cantidades que reciban de las oficinas telegráficas por producto de telegramas i tasas reintegrables.

Con abono á "Giros Nacionales" i "Giros Postales i Encomiendas", el monto de los que emitan i sus comisiones, respectivamente.

Con abono á "Producto de Certificados", las sumas que perciban por este concepto.

Con abono á la cuenta "Existencia de correspondencia de cargo", los ingresos que perciban por beneficio de correspondencia de cargo en las mismas Administraciones ó en sus dependencias.

Con abono á la cuenta de "Administraciones Principales",—toda suma que del cese de un nuevo empleado trasladado de otro distrito aparezca adeudar éste por adelanto de sueldos; i además, el importe de la correspondencia de cargo que perciban procedente de otros distritos.

Con abono á "Estampillas de déficit en Administraciones", el valor de las que apliquen á la correspondencia deficiente ó multada que despachen.

Con abono á "Caja General", los ingresos que perciban de ella en alguna de las formas indicadas al tratar de su cuenta i los importes de los giros postales que le soliciten á

cargo de las Administraciones extranjeras, más las comisiones cobradas.

Con abono á "Tesorerías Fiscales", las mensualidades que reciban de éstas para atender al déficit de telégrafos conforme á la resolución suprema respectiva.

Al Haber anotarán:

Con cargo á la cuenta del distrito postal ó telegráfico correspondiente, Gasto material i Pliego extraordinario i determinación de las respectivas partidas del Presupuesto General i de su presupuesto económico, los sueldos i gastos mensuales que satisfagan por su propio servicio i el de las oficinas de su dependencia, con arreglo á presupuestos cuyo modelo les proporcionará la Contaduría General.

Con cargo á la cuenta de los Ejercicios correspondientes, las sumas que paguen por saldos pendientes debidamente autorizados.

Con cargo á "Responsabilidades de Correos" ó de Telégrafos, las sumas que la Dirección General mande aplicar á esas cuentas.

Con cargo á "Deudores por adelantos de Correos" ó de Telégrafos, el valor de los que, con la debida autorización, hagan á los empleados de su dependencia i el valor de los adelantos hechos á sus nuevos empleados, ó deudas pendientes de los mismos á la Caja General, ó á otra Administración Principal, i que abonen al Debe de Caja á esas cuentas, con vista del cése correspondiente.

Con cargo á "Estampillas de déficit en Administraciones" el valor de las que reciban de la Caja General i se anoten en el Debe de Caja, según está indicado.

Con cargo á "Existencia de correspondencia de cargo". el valor de la que quede en la Administración ó sea despachada á oficinas del mismo distrito.

Con cargo á "Caja General del Ramo", las remesas de fondos que efectúen á la Dirección, las deudas pendientes por adelanto de sueldos á empleados de su distrito que fueren promovidos á la Dirección General ó Contaduría i las remesas de fondos que en otras de las Tesorerías fiscales contra la Dirección del Tesoro ó en otra forma lo hagan por los giros librados á su cargo, más las comisiones cobradas.

Con cargo á "Administraciones Principales", el valor de la correspondencia de cargo que expidan á oficinas de otro distrito, i toda suma que por adelanto de sueldos adeu-

de un mes, y en el mes de mayo el resto de la cuenta, y en el mes de junio el resto de la cuenta, y en el mes de julio el resto de la cuenta, y en el mes de agosto el resto de la cuenta, y en el mes de septiembre el resto de la cuenta, y en el mes de octubre el resto de la cuenta, y en el mes de noviembre el resto de la cuenta, y en el mes de diciembre el resto de la cuenta.

Libro de Cuentas de Caja.—Vendrá una cuenta á cada una de las que figuran en el libro de Caja, cargándose las sumas que atrezquen en los gastos en este i abonando los los que aparezcan en los ingresos.

Libro de valores en Administraciones i oficinas subalternas.—En este libro llevará una cuenta corriente á la Administración i á cada una de las oficinas subalternas por estampillas de déficit que les remitan i correspondencia de cargo que ellas despatchen, cuando se de verificar los asientos pertinentes cuando reciban de esas oficinas productos de beneficio de correspondencia de cargo ó aviso de haber expaido éste.—En el primer caso, abonaran por Caja á "Existencia de correspondencia de cargo" el importe recibido; i en el segundo caso, en el Debe de Caja abonaran á "Estampillas de déficit en Administraciones" el valor de las aplicadas á la correspondencia de cargo despachada por las oficinas subalternas i al mismo tiempo cargaran el mismo valor por Caja á "Existencia de correspondencia de cargo" si ésta va con destino á otra oficina del distrito, i á "Administraciones Principales" si va destinada á distrito diferente.

Para los efectos de los ingresos i pagos, las Administraciones Principales tendrán en consideración que las Administraciones Subprincipales i Receptorias como oficinas telegráficas de su dependencia, forman con ellas una sola entidad económica; i en tal concepto, no se descargarán de los contingentes que les remita para su servicio, rigiéndose al respecto por las disposiciones siguientes:

Enviarán cada mes, con la debida anticipación, á la Administración Subprincipal i á cada una de las Receptorias de su distrito, los fondos necesarios para sus pagos, juntamente con un presupuesto en que figuren especificados los sueldos i gastos de cada oficina presupuestos que por todo acuse de recibo devolverán las oficinas subalternas firmados en cada una de sus partidas. Si por cualquier motivo no devuelven esas oficinas los presupuestos en la oportunidad necesaria para hacerlos figurar las Administraciones Principales en los documentos que han de elevar á la Contaduría General, reservarán el pertinente asiento de partida para el

mes inmediato anunciándolo á la vez á la Contaduría i adoptando las medidas convenientes para evitar que el caso se repita.

Las Administraciones Principales son responsables del manejo de las estampillas de déficit por las oficinas subalternas i al efecto vigilarán convenientemente el curso de la correspondencia de cargo i exigirán de sus oficinas subalternas cuenta de sus productos mes por mes, teniendo presentes las terminantes prescripciones del artículo 310 del reglamento general del Ramo.

El último día de cada mes las Administraciones Principales cerrarán sus libros de Caja i Cuentas corrientes; i por el primer correo inmediato, dentro de los ocho primeros días del mes siguiente, enviarán bajo responsabilidad á la Contaduría General, copia textual de las partidas de ingreso i egreso del libro de Caja, i además una hoja de saldos de las cuentas corrientes; ambos documentos autorizados por el Administrador é Interventor i acompañados de sus respectivos comprobantes correlativamente numerados. También remitirán los saldos del libro de "Valores en Administración i oficinas subalternas", precisando las existencias de estampillas de déficit i de correspondencia de cargo en la Administración i en cada una de las oficinas subalternas.

Los reparos á que dé lugar la revisión de dichos documentos deberán ser absueltos en el término de la distancia, declarándose de la responsabilidad de los rindentes en caso de no obtener respuesta en ese plazo improrrogable.

Las guías para el despacho de correspondencia común de certificados i encomiendas, que hoy se emplean, serán en lo sucesivo cuadruplicadas conforme á modelo que formulará la Contaduría General; i cada oficina, cualquiera que sea su jerarquía, enviará directamente i sin demora el cuadruplicado á la misma Contaduría General.

Además las Administraciones Sub-principales i Receptorías enviarán directamente, á la Contaduría, al finalizar cada mes, una razón debidamente autorizada de las existencias de estampillas de déficit i correspondencia de cargo que tengan en esa fecha en su poder.

Al ser trasladado un empleado á la Dirección, ó Contaduría, ó de un distrito á otro, i viceversa, el Tenedor de Libros ó el Administrador del distrito en que haya servido le otorgará un cese, que exigirán bajo responsabilidad de los

Jefes de las oficinas donde fuere á servir. En ese documento se hará constar si el empleado sufre ó nó descuento i si tiene ó nó afecta alguna responsabilidad. Tratándose de deuda por anticipo de sueldos, se expresará el monto de ella en la fecha de la expedición del cése i esa misma suma se hará figurar al Debe de Caja, en el mismo día, con abono á "Deudores por adelantos", i al Haber, con cargo á la cuenta de la Administración Principal donde fuere trasladado, ó á la Caja General del ramo si fuere promovido á la Dirección General ó Contaduría. Sin la previa presentación del cése no podrá satisfacerse al empleado trasladado de una oficina á otra el haber que le corresponde por su nuevo empleo.

Distritos telegráficos

Los Jefes de los diferentes distritos telegráficos, son directa é indirectamente responsables del manejo de fondos e inversión de útiles i materiales de las oficinas de su dependencia con arreglo á las disposiciones siguientes:

Movimiento efectivo.

Los telegramas privados tendrán doble numeración. Una, rigurosa correlativa, según el origen del depósito, i otra de orden de trasmisión á cada oficina. Ambas se comenzarán cada año i se anotarán en los telegramas originales i en los libros de registro, aprovechándose del margen en blanco; pero la primera no se transmitirá sino cuando se trate de telegramas colacionados, con acuses de recibo, recomendados i con respuestas pagadas, á fin de que las oficinas destinatarias puedan citar su doble numeración al anotar los telegramas á que den margen. Los telegramas que, con cargo á aquellos se admitan, recibirán como los demás la numeración de depósito que les corresponda, pero no se expresará valor alguno cobrado ni por cobrar i sólo se hará constar los dobles números de los despachados que los originen i los nombres de las oficinas que hubieren cobrado el importe.

Con arreglo á la numeración de depósito, ó sea á medida que reciban los telegramas, los jefes de oficina harán las debidas anotaciones en libras, soles i centavos, en los estados diarios, los cuales se numerarán correlativamente por cada oficina i se comprobarán con

los telegramas originales transmitidos, en que cuidarán de numerar con cifras las palabras, al contarlas, de suerte que la última cifra acredite el total de las palabras de cada despacho. En la columna *cobrado* que figura en dichos estados anotarán el valor que realmente hagan efectivo por cada telegrama, considerando en ella, no solamente la llamada antes tasa principal sinó también las tasas accesorias provenientes de colaciones, acuses de recibo, recomendaciones i respuestas pagadas; la columna *por cobrar* será utilizada únicamente en el caso de que se trate de empresas particulares que, por orden de la Dirección General, tengan cuenta corriente con el Ramo i deban pagar sus servicios en oficinas diferentes de las de depósito ó por mensualidades; la columna de *tasas reintegrables* está destinada á las tasas accesorias que se cobran por servicios de otras líneas, correos, telegramas, ó telefonemas i expresos i que deben ser pagados por las oficinas de destino; i la columna de *observaciones* se empleará para consignar en ella el nombre de los deudores de los telegramas por cobrar i para hacer cualesquiera otra anotación debidamente comprobada, de que sea necesario dejar constancia, como la doble numeración de los telegramas con cargo á los cuales se aceptan acuses de recibo ó respuestas, la anulación de un telegrama cuyo valor deba rebajarse, &c. Los telegramas que se anulen, con la comprobación correspondiente, se rebajarán del total de productos del día, verificándose la operación al pié de los estados diarios é inscribiéndose las cantidades en la columna Observaciones en esta forma:

Total anterior	£.....
Menos telegramas:	
Nos. . (la doble numeración) £ (cantidad parcial) ..	
„ .. („ „) „ („ „) ..	
Resto	£.....

En la primera hora de cada día útil, cada oficina subalterna telegrafiará al jefe de que dependa, el producto de telegramas cobrados i las tasas reintegrables percibidas el día anterior, para lo cual tendrá cuidado de cerrar, sumar i firmar á diario el formulario respectivo. Cuando se anulen los telegramas se considerará como producto del día, el importe que resulte, descontados los telegramas anulados.

En caso de demora ú omisión de las oficinas subalternas en suministrar los datos, á que se refiere el párrafo anterior, á los jefes de distrito, éstos impondrán á las oficinas culpables una multa proporcional á la falta, sin perjuicio de adoptar en el día, i bajo de responsabilidad, las medidas necesarias para evitar su repetición.

Para la adopción de tales datos, los jefes de distrito emplearán, por decenas los formularios según modelo indicado. En la primera columna de éstos inscribirán los nombres de las oficinas de su dependencia i emplearán las columnas verticales para anotar los productos i tasas reintegrables percibidos por cada subalterna en cada uno de los días de la respectiva decena. Al finalizar cada día sumarán las columnas verticales i en cada decena las horizontales; firmarán i sellarán el correspondiente formulario, i dirigirán al Jefe de Líneas para conocimiento de la Contaduría General, un telegrama anunciando el producto i las tasas reintegrables cobrados por cada oficina en la decena, incluyendo entre ellas, á la Central donde resida el Jefe del distrito. Al mismo tiempo i en un libro ó libreta destinada al efecto, cargará en la cuenta corriente que llevará á cada subalterna las sumas que por producto de telegramas i tasas reintegrables acusen las oficinas haber recibido, abonando después á éstas en las cuentas respectivas los envíos de fondos ó pagos autorizados.

En caso de demora ú omisión de los Jefes de distrito en hacer el telegrama precedentemente prescrito, la Dirección General, en vista del parte que deberá presentarle la Sección de Líneas en los días 11, 21 i 1.º de cada mes, impondrá á los omisos una multa proporcionada á la falta, la que se hará efectiva por la Contaduría General.

Las oficinas telegráficas de Lima entregarán diariamente los productos de telegramas i tasas reintegrables i los comprobantes de pequeños gastos inaplazables, en la Caja General; con los estados respectivos visados por el Administrador del centro, i los telegramas i documentos comprobatorios. Dichos productos serán abonados por la Caja General á la cuenta "Jefes de distrito-Lima"; á la cual se abrirá el cargo respectivo, decenalmente, por la Cuenta General, en la misma forma i á la vez que á los demás jefes de distrito. I los egresos se cargarán á las cuentas respectivas. Estos asientos deberán verificarse pré-

vio exámen de los comprobantes que se acompañen. Los presupuestos mensuales de haberes de la Administración del Centro de Lima serán formados por el Administrador i revisados por la Contaduría General para su pago, la misma que formulará los de la Sección de Líneas.

Las oficinas centrales de los demás distritos entregarán diariamente á los respectivos Administradores de Correos los productos del día, i los comprobantes de pequeños gastos inaplazables, con los estados respectivos; i los Administradores de correos, previo exámen de los comprobantes, los incorporarán en un libro de Caja, abonando los productos de telegramas i las tasas reintegrables á la cuenta "Jefe de distrito" titulándola con solo el nombre del respectivo distrito i anotando los egresos con cargo á las cuentas i partidas que en los correspondientes estados se determinen.

A fin de resguardar el secreto de la comunicación telegráfica, los originales de los telegramas transmitidos por las oficinas centrales de cada distrito, no se entregarán á los Administradores de correos junto con los estados diarios respectivos, sino que se legajarán i empaquetarán por días numerando cada paquete con el número del correspondiente estado, i se remitirán mensualmente á la Contaduría General por correo certificado.

En el formulario respectivo los jefes de oficina harán constar los ingresos eventuales que perciban, sea por telegramas en cuenta corriente, sea por multas, con abono respectivamente á las cuentas "Producto de telegramas" é "Imprevistos de telégrafos" i cualesquiera otro ingreso que recauden por reintegros de adelantos de sueldos, responsabilidades, etc. Los gastos de viáticos, reparación de líneas i otros que practiquen las oficinas subalternas deberán ser autorizados por los jefes de distrito, dentro de las cifras fijadas en los presupuestos económicos respectivos, i se harán figurar en estados según modelo prescrito comprobándose con las autorizaciones correspondientes i los recibos que acrediten haber sido hechos los pagos. En los formularios respectivos los jefes de distrito anotarán, por decenas, el valor de los gastos que autoricen á las oficinas de su dependencia.

Tratándose de gastos inaplazables que excedan á la cantidad mensual propuesta, los jefes de distrito ocurrirán á la Dirección general en demanda de autorización especial para efectuar el gasto.

En la fórmula correspondiente, los jefes de oficina harán constar los pagos de haberes que verifiquen, las tasas reintegrables que abonen i los gastos extraordinarios que les fueren ordenados, con cargo respectivamente á las cuentas "Distrito telegráfico de. . . . "Pliego adicional", "Tasas reintegrables" i "Extraordinarios de telégrafos."

El día de salida de cada correo las oficinas subalternas cerrarán i firmarán sus formularios i con arreglo á ellos i á los de producto de telegramas formarán un resumen de ingresos i egresos en los días corridos; i este resumen i los estados i comprobantes respectivos los enviarán al jefe del distrito por correo, en paquete certificado; cumpliendo respecto de la remisión de fondos las órdenes que oportunamente recabarán de los Jefes de distrito.

Los jefes de distrito, de acuerdo con los Administradores Principales de correos en los distritos respectivos, i el de Lima, de acuerdo con el Contador, dispondrán lo conveniente para la traslación de fondos de las subalternas á las oficinas centrales de cada distrito, pudiendo verificar parcialmente los pagos de haberes á los empleados de las subalternas para facilitar la remisión de fondos de aquellos cuyos productos no basten á cubrir sus gastos mensuales.

Los jefes de distrito entregarán decenalmente á los Administradores Principales de correos de los respectivos distritos un duplicado de los estados á que se ha hecho referencia anteriormente i en ellos anotarán los Administradores de correos los productos que fuesen recibiendo controlándose así las cuentas corrientes prescritas.

A la llegada de las cuentas de las oficinas subalternas i después de practicar las operaciones correspondientes, los jefes de distrito visarán los estados respectivos i los resúmenes pertinentes i los entregarán junto con los fondos respectivos á los Administradores de correos; reservando en su poder los estados de productos de telegramas i tasas reintegrables con los comprobantes correspondientes, los que reunidos á los telegramas originales transmitidos por las oficinas centrales se remitirán mensualmente á la Contaduría General bajo la más estricta responsabilidad.

Los administradores de correos abonarán por caja los productos i tasas reintegrables á "Jefes de distrito", los ingresos por multas á "Imprevistos de telégrafos;" i los importes de cuentas mensuales, cobrados á las empresas que *en-

gan cuenta corriente i cuyos telegramas figuren en la columna *por cobrar* de los estados diarios de las oficinas, á "Productos de telegramas," Los sueldos que abonen los cargarán según las partidas á "Distrito telegráfico de. . . ." ó "Pliego extraordinario de telégrafos;" los pagos por viáticos, reparación de líneas i otros, con determinación de las partidas, á "Gasto material de telégrafos" ó "Pliego extraordinario de telégrafos", i los pagos por tasas reintegrables á la cuenta "Tasas reintegrables."

Los administradores de correos, el primer día de cada mes procederán con los jefes de distrito á liquidar las cuentas por el mes anterior de cada oficina subalterna, en vista de los presupuestos económicos, de los estados de ingresos i egresos i de de las cuentas corrientes respectivas, i cubrirán el déficit de sueldos de las que lo tuvieren, sea girando contra la Dirección General, sea con los contingentes que deban entregar las Tesorerías Fiscales. Las liquidaciones serán firmadas i selladas por los jefes de distrito i visadas si fuesen conformes, por los Administradores de correos. En los distritos que tengan por jefe á los Administradores de correos, los Interventores formularán los respectivos estados i liquidación mensual, siendo visados todos por los administradores.

Las cantidades que giren los administradores de correos serán ingresadas en Caja con abono á "Caja general" i las que cobren de las Tesorerías Fiscales serán abonadas á la cuenta "Tesorerías Fiscales".

En las liquidaciones prescritas anteriormente serán incluídos los presupuestos de haberes de los inspectores de zona que serán pagados directamente por los administradores de correos, de igual manera que los del jefe i empleados de las oficinas centrales, debiendo cargar estos egresos á las cuentas respectivas con sujeción á lo expresado en los párrafos anteriores pertinentes i comprobándolos con los recibos originales de los empleados.

Para cubrir los déficit de las subalternas los Administradores de correos autorizarán á girar á su cargo á los jefes de dichas oficinas siempre que fuere posible, i en todo caso les remitirán el déficit en la misma forma en que envíen el valor de sus presupuestos á las oficinas de correos. Los asientos que por estos conceptos practiquen, tendrán aplicación i comprobación análoga á la prescrita en el párrafo

precedente, más los giros cancelados cuando fueren expedidos.

Movimiento de útiles i materiales

Los jefes de distrito pedirán á la Dirección General los útiles i materiales que calculen necesitar para el servicio de sus distritos en un plazo no menor de tres meses. La Dirección General, previo informe del Guarda-Almacén i del Jefe de Líneas, dispondrá su envío por la Contaduría General, si no hubiese inconveniente.

Las oficinas subalternas solicitarán de sus respectivos jefes de distrito los útiles i materiales que hubieren menester para el servicio.

Los jefes de distrito i los de oficinas subalternas llevarán en una libreta especial el movimiento diario de los útiles i materiales que inviertan en su servicio, i mensualmente formularán en vista de aquella un resumen de entradas i salidas con arreglo al formulario respectivo, que remitirán de las oficinas subalternas á los jefes de distrito, i éstos, después de visarlos á la Contaduría General. Para la valorización de los artículos se guiarán los jefes de distrito por los avisos de remisión del Guarda-Almacén, especificando las cantidades de cada artículo por la unidad que sirve de base para el precio (sean rollos, metros, kilos, etc.). Las entradas serán comprobadas por los jefes de distrito con los avisos del Guarda-Almacén, i en las oficinas subalternas con los avisos de los jefes de distrito; las salidas se comprobarán con los acuses de recibo de las oficinas destinatarias, cuando los jefes de distrito hagan envío á sus subalternas, ó con las constancias de los reparadores visados por los jefes en caso de intervención. La inversión de útiles de escritorio la comprobarán todas las oficinas con la constancia de sus respectivos jefes.

Los campamentos que se organicen para construcción de nuevas líneas ó reparaciones formales de las existentes, formularán i rendirán á la Contaduría General cuenta mensual de los fondos, útiles i materiales que reciban é inviertan, verificándolo en lo referente á estos últimos en la forma prescrita en el párrafo anterior.

Las oficinas telegráficas formularán i elevarán mensualmente á la Dirección General por intermedio de los res-

pectivos jefes de distrito, los cuadros estadísticos de telegramas privados, oficiales i de servicio, transmitidos i recibidos, prescritos por el reglamento, empleando al efecto las fórmulas en uso. Además, i junto con dichos cuadros, elevarán á la Dirección los blocks totalmente utilizados de telegramas recibidos i los originales de los telegramas oficiales i de servicio transmitidos.

Campamentos de telégrafos

La Contaduría General abrirá una cuenta especial á cada campamento que se organice para construcción de nuevas líneas ó reparación formal de las existentes, previa la respectiva autorización aprobatoria del presupuesto correspondiente, i procederá á abonar á dicha cuenta el importe del presupuesto aprobado, con cargo á la partida ó cuenta á que se hubiese mandado aplicar el pago.

Como lo preceptúa este Reglamento, los contingentes que la Caja general ó las Administraciones de correos entreguen ó remitan, por orden de la Dirección General á los jefes de campamento, se cargarán por caja á la cuenta "Jefes de Distrito" abriendo aquellas nominales especiales en el libro subsidiario respectivo.

A medida que se aprueben los gastos que los campamentos verifiquen, se abonarán, éstos á las cuentas abiertas á sus Jefes en el libro subsidiario indicado, cargándolo á la cuenta de cada campamento.

Las cuentas que se abran á los campamentos se dividirán en tantas cuentas subsidiarias cuantos sean los capítulos que figuren en los presupuestos aprobados.

La Contaduría General cuidará de dar parte inmediato á la Dirección para los efectos correspondientes, del menor exceso de gastos en que un Jefe de campamento incurriere sobre el importe de cualquiera de los capítulos indicados.

Los Jefes de campamento llevarán los siguientes libros i documentación:

a.—Un libro de Caja, en cuyo *Debe* anotarán, con abono á "Caja General" ó "Administraciones Principales", los contingentes que reciban de una ú otras; en el *Haber* asentarán, por orden de fechas, los gastos diarios que verifiquen, cargándolos á cuentas que tendrán por denominación los capítulos pertinentes del presupuesto formulado para cada obra;

b.—Un libro de alta de peones, por orden de fechas, en el que harán constar, en columnas dispuestas convenientemente, la fecha de la alta, el nombre del contratado, su empleo, el jornal convenido i la firma del interesado, dejando una columna de "observaciones", destinada á hacer constar la fecha de la baja ó cualesquiera otro dato que se crea conveniente ó necesario dejar constancia. Tratándose de peones que no sepan firmar, en las columnas de "observaciones" firmará á ruego, un peon que sepa hacerlo;

c.—Un copiator de oficios, informes i telegramas, cuidando de numerarlos todos correlativamente;

d.—Una carpeta de correspondencia recibida, cuyas piezas se numerarán también correlativamente, á medida que sean recibidas;

e.—Un libro de cuentas corrientes á peones i contratistas. Abonarán decenalmente á la cuenta de aquellos los jornales que hayan devengado i cargarán en la mismas las cantidades que les entreguen;

f.—Un libro de inventario de útiles i materiales con una cuenta á cada artículo por cantidad ó valor; abonando en ellas los artículos que reciban i cargándoles los que inviertan en la obra diariamente;

g.—Un libro talonario de recibos numerados á máquina i según modelo. En estos recibos recabarán *precisamente* de los interesados las respectivas constancias de todos los pagos que verifiquen, debiendo los interesados firmar también en los talones i además fijar en los recibos los timbres correspondientes con arreglo á la lei de la materia. Por los peones que no sepan firmar, firmarán á su ruego otros peones que sepan hacerlo, con el V.º, B.º, del reparador capataz.

Exigirán que diariamente i en el libro respectivo, según modelo, les presenten diariamente los reparadores i capataces la planilla de asistencia de peones.

Cuidarán, bajo severa responsabilidad, de mantener al día todos los libros i operaciones indicadas, así como también de dejar agregados á los talones respectivos los recibos que pudieran inutilizarse, con expresión del motivo de la anulación.

Así mismo, cuidarán de pedir por oficio i con la debida anticipación los contingentes efectivos i de útiles i materiales que estimasen precisos para la prosecución de los trabajos.

Semanalmente por oficio i diariamente por telégrafo, si hai comunicación, darán cuenta minuciosa á la Sección de Líneas, del trabajo realizado, debiendo remitir los oficios indicados á la salida de cada correo.

Antes del 15 de cada mes, i bajo la más severa responsabilidad, remitirán á la Contaduría General copia textual del movimiento de Caja por el mes anterior, acompañada de los correspondientes comprobantes, los que serán examinados por la Contaduría para la respectiva aprobación de la Dirección i la consiguiente incorporación en la cuenta general del ramo en la forma prescrita anteriormente.

Al finalizar los trabajos, remitirán á la Contaduría General todos los libros que se ha detallado antes, i una planilla general de recepción de útiles i materiales en la forma preceptuada, acompañada de un inventario formal de útiles i materiales por devolver.

La Contaduría General, en vista de tales libros i documentos, pedirá á la Dirección General la resolución que estime conveniente.

Los jefes de los campamentos son responsables ante la Dirección, no sólo de la parte técnica de construcción ó reparación de línea que se les confíe, sino de todo gasto ó inversión de útiles i materiales no comprobados suficientemente.

El Jefe de la Sección de Líneas, con arreglo á su reglamento especial, dará al jefe de todo campamento que se organice, las instrucciones generales conforme á las cuales ha de desempeñar los trabajos respectivos.

El primer contingente que se acuerde á los campamentos para dar comienzo á los trabajos, será determinado por la Sección de Líneas, á pedido del Jefe.

Los jefes de campamento tienen facultad para girar decenalmente hasta el máximo del presupuesto que se le tenga señalado calculando el día del giro, con deducción de las entregas anteriores i con prescindencia de las partidas para movilidad i carguío de material, por las cuales pueden girar conforme las necesidades lo requieran.

Los campamentos tendrán á su cargo un empleado, telegrafista ayudante, encargado de llevar la contabilidad del campamento, el movimiento de útiles i materiales i la formación de las cuentas respectivas, bajo la responsabilidad de Jefe del campamento.

En caso de enfermedad ú otro impedimento del Jefe de telegrafista ayudante, á que se refiere el anterior párrafo, asumirá la dirección del campamento, con todas sus responsabilidades, debiendo dar aviso inmediato al superior para la adopción de las medidas convenientes.

Los útiles i materiales que pueden adquirirse en las localidades inmediatas á los campamentos, se comprarán, previa valorización autorizada, que solicitarán oportunamente de los jefes de aquellos. En caso de suma urgencia é impedimento de la misma se adquirirán sin la autorización indicada con cargo de dar cuenta á la brevedad posible.

Toda acémila que se adquiera en los campamentos, deberá filiarse i marcarse en presencia de la autoridad que intervenga en la compra; á cuyo efecto los campamentos estarán provistos de las marcas respectivas.

La muerte de una acémila se comprobará mediante una acta que se sentará en el lugar del suceso, i que será firmada por el jefe, el ayudante i el reparador capataz del campamento; las orejas i marcas se presentarán á la autoridad política, para que ésta vise el acta.

Las sustracciones de material i herramientas se comprobarán análogamente, por una acta sentada con las formalidades indicadas anteriormente.

Quincenalmente los jefes acompañados del ayudante i del reparador capataz, comprobarán las existencias de útiles i materiales del campamento.

Los jefes de campamento tendrán opción á los viáticos correspondientes á constructores, á partir del día de salida del lugar de su residencia hasta volver al punto de partida, una vez finalizados los trabajos, aunque éstos los efectúen los inspectores de zona dentro de su jurisdicción.

El ayudante i el reparador capataz tendrán opción el primero al viático de telegrafista i el segundo á los que le corresponde como tal, en las mismas condiciones que las indicadas anteriormente para los jefes de campamento.

Los contratos que dentro de las partidas consignadas en el presupuesto respectivo i de conformidad con las instrucciones recibidas de la Sección de Líneas, celebren los jefes de campamento, serán formalizados, por cuenta de los contratistas, ante un escribano, ó á falta de él, ante un Juez de Paz. Los originales deberán acompañarse al comprobante del primer pago que se hará por el contrato, i un duplicado

de éstos se elevará á la Sección de Líneas para los efectos á que hubiere lugar.

Los Administradores de Correos están obligados á prestar todo género de facilidades á los jefes de los campamentos para la colocación de los giros á cargo de la Dirección i de los fondos del campamento en las sucursales de los Bancos, donde las hubiere, pudiendo también dichos Administradores canjear por numerario los giros cuando necesitasen enviar fondos á la Dirección General.

La comprobación de las cuentas será la siguiente:

1.º—*De movimiento efectivo.*

a.—De ingresos—Los avisos de remisión de fondos, los cálculos hechos para determinar el monto de los giros.

b.—De egresos—De la adquisición de acémilas i de artículos serán comprobantes las facturas i recibos correspondientes, junto con la autorización respectiva. De los viáticos i jornales, los recibos conforme á modelo. De los fletes i pasajes, lo serán los recibos de los interesados; pero tratándose de gasto menor de diez soles i no pudiéndose conseguir esos recibos, bastará una constancia de los reparadores capataces visada por los jefes de campamento.

2.º—*De útiles i materiales.*

a.—De ingresos—Serán comprobantes los oficios del Guarda almacén ó constancia de las adquisiciones por Caja, con expresión del número del comprobante respectivo.

b.—De egresos—Lo serán los diarios de trabajo, que deberán acompañarse en copia á prensa, dándole una numeración correlativa, la que junto con las fechas correspondientes, se anotará en el libro de inventario de útiles i materiales á que se refiere el inciso del párrafo correspondiente.

Los reparos de forma serán constatados dejando constancia del cumplimiento de lo prevenido en ellos i acompañándose el certificado de partida pertinente en el caso de haberse tenido que practicar algún asiento. Unos i otros deben ser contestados en el término de la distancia i al pie de los respectivos pliegos, bajo responsabilidad.

CAPITULO III

Casa Nacional de Moneda

1.º—El Contador de la casa hará pesar i ensayar el lingote ó barra de oro que se ofrezca en venta i una vez obtenido el boleto de ensaye i constancia del peso lo liquidará con arreglo á 916 i $\frac{2}{3}$ milésimos fino que es la lei de la moneda, para deducir su valor en libras peruanas.

2.º—En todo certificado el ensayador expresará bajo su responsabilidad, si el oro es amonedable, ó si necesita afinación á causa de su baja lei, de sus componentes ó del exceso de plata que contenga (10 gramos máximo por kilogramo).

3.º—Estos certificados pasarán á la Dirección para que ordene la compra al contado en libras peruanas, ó extienda un libramiento á plazo de 30 días. En ambos casos la Dirección devolverá á la Contaduría los documentos para verificar la compra al contado ó anotar el libramiento i abonarlo á su vencimiento, sirviéndole de comprobante.

4.º—El lingote que no venga acompañado de un certificado de fundición de oficina autorizada, será refundido en la casa para ensayarlo, pesándolo antes i después de la fundición.

5.º—Toda fundición de oro se hará en presencia del ensayador ó de su auxiliar á fin de que esta operación i el batido del metal estén á su satisfacción. Los bocados para ensayar se tomarán por el ensayador ó su auxiliar, personalmente.

6.º—Las operaciones de fundición i ensaye se pagarán según tarifa.

7.º—El Contador llevará también la estadística de la compra de oro, expresando el nombre del vendedor, la cantidad, procedencia, forma, lei i peso de la masa de oro; i además, si es oro antiguo, de minas, lavaderos ó chafalonías.

Entrega de oro á las oficinas

8.º—El día que determine el Director, procederá el Contador á entregar al fundidor en presencia del Director i del ensayador la cantidad de oro que hubiese comprado. El fundidor dará un recibo en que conste el peso de cada lingote, la cantidad de oro, plata i otros metales que contengan; hacien-

do previa comprobación de la identidad de los lingotes, con los certificados del ensayador.

9.º—El oro de lei pasará á formar cruzadas, (1) i el impuro i de baja lei á la afinación. No se hará afinación con menos de veinte kilos de oro.

10.—Los mismos funcionarios acudirán á la oficina de fundición á ver fundir la barra agria, que resulte de esos lingotes; la cual será ensayada por el ensayador. Su análisis se cotejará con el cómputo de los lingotes parciales que entraron en fundición, i resultando diferencia, será abonado por el ensayador el importe pagado demás por la caja.

11.—Para la debida verificación de esta diferencia, el ensayador habrá tomado dos muestras iguales, tanto del lingote en venta, cuanto de la barra agria que se forme. Una muestra le servirá para el ensaye i la otra remitirá á la Dirección, sellada i numerada, para que sirva á dicha verificación en caso necesario.

12.—La oficina de afinación verificará la manipulación de la cantidad de oro que hubiese recibido, devolverá á la Contaduría con la aprobación respectiva el oro que haya purificado, i la plata del lingote, junto con la de encuartación, (2) recogiendo el recibo que había entregado.

13.—Por orden también del Director entregará la Caja al encargado de la fabricación, pesada en lei de moneda la cantidad de oro que necesite para su amonedación; otorgando un recibo el cual le será devuelto por cantidad equivalente de libras peruanas que entregare en rendición aprobada.

14.—Cuando la Caja entregue libras esterlinas ó cualesquiera otra moneda de oro extranjera, entonces el recibo que otorgue el fabricante i la cantidad de libras peruanas que devuelva, serán equivalentes al número de piezas que hubiese recibido, con deducción del feble que resulte en la moneda extranjera. A estas entregas asistirá también el fundidor.

15.—Aún cuando el fundidor es directamente responsable á la Caja de la cantidad de oro que ha recibido para afinar, i el fabricante también lo será del oro que ha recibido para amonedar; cada uno de estos jefes son por su parte responsables de los desfalcos de oro que resultasen en el curso de sus operaciones en las oficinas de su dependencia.

(1) Fundición en lingoteras especiales para formar rieles de moneda.

(2) Sistema de afinación del oro por medio de la mezcla de éste con tres veces su peso en plata.

16.—De la barra afinada, una vez ensayada, ó con el oro que no necesite afinación, se arreglarán las cruzadas con el suplemento de cobre respectivo i se formarán los rieles de moneda. Esta nueva fundición se hará á presencia del ensayador.

17.—El ensayador sacará personalmente el bocado para analizar un riel de cada cruzada, siempre que el número de éstas no pasen de tres; i el Boletín que expida será visado por el Director, para que con su aprobación pueda el inspector de amonedación pasarlas á la fielatura ó hacerlas cortar si están fuera de la tolerancia.

18.—Los cálculos de aligaciones que haga el fundidor para el arreglo de las cruzadas, serán visadas por el ensayador para deducir con exactitud la relación de la lei que debe existir entre el oro antes de aligarlo i el riel de moneda.

19.—Si en cualquier ensaye resultase discordia entre el análisis del ensayador i su auxiliar; ó en los análisis de la barra afinada i los lingotes de que se formó, ó en los rieles de moneda, mandará el Director repetir la operación, ó llamará á otros ensayadores de afuera para que la practiquen, i con su resultado, resolverá lo conveniente.

20.—La Contaduría que ha abierto cargo por el oro en lingote comprado al contado, lo abonará con igual cantidad en libras peruanas, recibidas del fabricante en rendición ó con el libramiento cancelado que se gire en pago del lingote respectivo; anotando en los dos casos las monedas llamadas de rendición.

21.—Los otros asientos que verifique el Cajero, por las cantidades que entregue ó reciba de las oficinas de afinación ó de la fielatura, serán provisionales, ó de mero depósito, no debiendo figurar en el libro de Caja, en el cargo i en la data, sino las operaciones finales que constituyen el balance parcial con las oficinas.

Fabricación de medallas

La fabricación de éstas se considera por analogía estrecha con la de moneda.

Art. 1.º—Las medallas se grabarán i se fabricarán en la República por cuenta de la Casa Moneda, bajo su garantía oficial.

Art. 2.º—Corresponde al Director de la Moneda vigilar, no solo la fabricación i garantía de las medallas; sino también la propiedad de las imágenes i la corrección de las leyendas.

Art. 3.º—El contrato respectivo con los particulares lo celebrarán el talla, con el V.º B.º de la Dirección i con sujeción á la tarifa aprobada.

Art. 4.º—En la tarifa estarán considerados los gastos de fabricación, el grabado de los cuños i el valor de los metales. En las reproducciones se hará rebaja proporcional al precio de los cuños.

Art. 5.º—El talla dará al interesado una boleta impresa i talonada en la que conste el contrato por el número i calidad de las medallas que haya mandado hacer, previo depósito en la Caja de 20 por ciento de su valor.

Art. 6.º—Las medallas se entregarán al interesado, conformes en todo á su pedido i á las reglas establecidas en vista de la papeleta de la Caja que acredite haber sido oblado el íntegro de su valor.

7.º—Toda medalla se hará al título de Moneda con la tolerancia de lei respectiva, en los metales nobles; i sin garantía de título en los metales inferiores.

Art. 8.º—El oro i la plata destinados á la fabricación de medallas, se fundirán en la oficina de fundición; de donde saldrán en rieles de moneda para ser ensayados.

Art. 9.º—Con el boletín de ensaye aprobado por el Director pasarán los rieles á la fielatura para su laminación i después á la oficina del talla para las operaciones de la fabricación.

Art. 10.—Las medallas de oro i plata pueden fabricarse con monedas ó con metales afinados reducidos á la lei de moneda.

Art. 11.—Los cuños llevados para hacer medallas i los que sean grabados por encargo particular son propiedad de quien los lleve i mande grabar; no se podrá reproducir, para otra persona, sin el consentimiento escrito de sus dueños salvo que los haya adquirido el establecimiento.

Art. 12.—Las medallas fabricadas con los cuños de la casa pagarán el uso de ellos, según tarifa; las hechas con cuños especiales, abonarán el precio pactado, en relación con el grabado del cuño.

Art. 13.—Quedar  para el Museo de la Casa de Moneda, un ejemplar de todas las medallas nacionales i particulares que en ella se fabriquen.

Art. 14.—El producto liquido de las medallas se aplicar  as : 70 por ciento para conservaci n del museo numism tico i de la biblioteca, modelos, etc., 20 por ciento para el talla, i 10 por ciento para el auxiliar.

Art. 15.—La cuenta especial de las entradas i gastos de medallas, se liquidar  cada semestre, i se presentar  al Supremo Gobierno para su aprobaci n.

CAPITULO IV

Talleres de la Penitenciar a

La contabilidad de  stos guarda semejanza con la de los particulares, haciendo uno de las cuentas de "Materia prima", "Obra de mano" & con la  nica diferencia, que esta  ltima cuenta que representa el valor de los jornales de los penitenciados debe tener aplicaci n especial de acuerdo con el Reglamento de ese establecimiento, de 11 de mayo de 1901.

Seg n  ste, dichos jornales son de abono por terceras partes; 1.    una cuenta de ahorros en favor del causante; 2.    la de responsabilidades civiles que pudieran deducirse contra  ste, i el resto en favor del Tesoro p blico, en compensaci n de los gastos que el Estado sufraga en favor de los penitenciados. I en el caso que  stos no estuvieran sujetos   responsabilidad civil alguna, dicha tercera parte se aplicar ; el 75     acrecentar el fondo de ahorros i el 25   restantes   la cuenta   favor del Fisco.

En consecuencia, la cuenta "Obra de mano" acreedora por los jornales se balancea carg ndole   haci ndola deudora por las partes indicadas   favor de las cuentas "Ahorros", "Indemnizaciones" i "Tesoro".

Conforme al Reglamento citado, cada penitenciado puede disponer mensualmente en favor de sus deudos de la tercera parte de los ahorros que tenga en cuenta; en este caso, esta cuenta ser  deudora   la Caja del taller por el tanto que se entregue.

Las demás cuentas serán las siguientes:

- Talleres;
- Artefactos;
- Materiales;
- Gastos generales;
- Deudores á los talleres;
- Acreedores á los talleres.

Al cargo de la cuenta "Talleres" el valor de herramientas i útiles de uso en el trabajo; al crédito las que por algún caso fueran vendidas ó se inutilicen.

La cuenta "Artefactos" llevará á su haber el costo de artículos fabricados, es decir, el valor del material empleado, obra de mano i demás gastos de transformación; i al Debe el producto de la venta de éstos.

Cuenta "Materiales" llevará á su Debe el valor del material comprado i á su Haber el producto del que se venda ó pase á la fabricación.

A la cuenta "Gastos Generales" se le adeudarán todos los gastos que originen los talleres por arrendamientos, empleados, comisiones, etc.

Para cerrar las cuentas i dar balance se procederá así: de Ahorros por jornales se saldarán transfiriendo sus saldos á la cuenta "Acreedores de los talleres"; los saldos de Obras de mano, Gastos Generales, Materiales i Artefactos, por Ganancias i Pérdidas, previo el inventario respectivo para la última. Así se formará el Activo i Pasivo del año que se arrastrará para el siguiente.

CAPITULO V

Escuela de Artes i Oficios, de Agricultura i Granja

Artículo 1.º—Los establecimientos del estado dedicados á la enseñanza i práctica industrial con facultad de vender sus productos, llevarán las cuentas indispensables para fijar el costo i las utilidades i pérdidas que arrojen éstos.

Art. 2.º—Con tal objeto llevarán las cuentas siguientes.

Los que se contraen á la manufactura:

- Enseres i útiles;
- Almacenes (de aprovisionamiento i venta),

Materias primas
Talleres
Obras i artefactos
Salarios
Mano de obra
Gastos de administración
Gastos generales
Pensiones escolares
Deudores varios
Acreedores varios

Los que se dedican á la práctica agrícola:

Máquinas i herramientas
Almacenes de (aprovisionamiento i venta)
Ganados
Cultivos generales
Talleres
Establos i corrales
Productos generales
Salarios
Gastos de administración
Gastos generales
Pensiones escolares
Deudores varios
Acreedores varios

Art. 3.º—Los capitales de estos establecimientos constarán en inventarios separados que se revisarán cada año i cuyos duplicados debidamente autenticados se pasarán al Ministerio de Hacienda para su anotación en el margesí de los bienes nacionales.

Art. 4.º—Las cuentas á que se refiere el artículo segundo se subdivirán en libros auxiliares, en cuantas fueren necesarias para la apreciación más completa de sus componentes bajo cualquiera de sus aspectos.

Art. 5.º—Los fondos que para el sostenimiento de éstos establecimientos les suministre el Tesoro mediante libramiento expedido por el Ministerio respectivo, ingresarán en sus cajas á título de remesa ó contingente con abono al mismo.

Art. 6.º—En sus cuentas de Caja constarán ineludiblemente, fuera de los contingentes del Tesoro cualquiera c ro ingreso por ventas, obras, pensiones de alumnos, etc. z ún aquellos que por sus reglamentos tengan aplicación espec al, la que se expresará en el asiento respectivo de salida.

Art. 7.º—Los gastos correspondientes al personal docente i alumnos de estas escuelas i sus dependencias, se llevarán en una sola partida por *Caja*, i su especialización constará en libros auxiliares de cuenta corriente de las partidas de sus presupuestos administrativos. Estos gastos no pasarán á la cuenta de Ganancias i Pérdidas, sino que servirán para la contrapartida correspondiente á la cuenta de remesas contingentes.

Art. 8.º—Los gastos generales votados exclusivamente para el entretenimiento industrial se sujetarán, clasificados debidamente á las eventualidades de la cuenta de ganancias i pérdidas.

Art. 9.º—Al fijar el precio de costo á las obras i productos, se cargará á éstos por los gastos de administración i capital empleado, un interés prudencial que fijará el jefe superior del establecimiento de acuerdo con el ministro respectivo.

Art. 10.—Los saldos en caja no serán mayores de las sumas indispensables para el servicio de un mes; i los excesos que se adviertan se tomarán en consideración por el respectivo Contador ministerial para el cómputo de las remesas mensuales por hacer.

Art. 11.—Como todas las demás oficinas fiscales, elevarán mensualmente sus cuentas de caja para su examen i centralización en la Contabilidad General del Ministerio de Hacienda; i al fin de cada año el balance i anexos respectivos que deben incorporarse á la Cuenta General de la República.

CAPITULO VI

Reglamento Consular

(Art. 153 del Reglamento i siguientes)

1.

En todo documento, copia ó constancia de diligencia por las cuales deba percibirse algún derecho, los funcionarios consulares inscribirán inmediatamente antes de la fecha, sello i firma, el número de orden del registro respectivo, el número de la tarifa aplicado i el monto de los derechos percibidos en moneda del país i peruana.

2.

Se considera como actos oficiales para el pago de derechos, todos aquellos en que el funcionario consular es requerido para usar de sello i título, junta ó separadamente ó para intervenir en su carácter de autoridad.

3.

No podrá percibirse otros ni más subidos derechos que los determinados en esta tarifa, ni cobrarse por actos ú operaciones determinadas en la tarifa, ningún derecho adicional, en virtud de la firma ó aposición de sellos.

4.

Los funcionarios consulares son responsables ante el Gobierno, por el valor que á éste corresponda de los derechos que dejen de cobrar debiendo hacerlo.

Podrán, si lo creen conveniente, exigir el previo depósito de los emolumentos que deben pagarse, por los actos para que sean requeridos.

5.

En caso de duda acerca de cual de dos ó más números de la tarifa deba aplicarse á un acto, es obligación de los funcionarios consulares cobrar el derecho menos elevado, i consultar el punto al Ministerio de Hacienda.

6.

Los funcionarios consulares formarán á cada buque mercante nacional, al tiempo de su salida, una cuenta detallada de los gastos de los derechos que deba satisfacer al consulado; i podrán retener sus papeles en el caso de que el capitán ó consignatario se niegue, sin justa causa, á no abonar el importe de dicha cuenta.

El tonelaje de las naves mercantes, para el efecto de la percepción de los derechos, será en este caso, como en los demás, el expresado en el certificado de matrícula.

7.

Los funcionarios consulares expedirán i legalizarán gratuitamente:

1.º—Todos los actos i cópias relativos al servicio exclusivo del Gobierno:

2.º—Aquellos para que fueron requeridos por las autoridades del país en que residen, si de parte de ellas hai reciprocidad;

3.º—Todos los demás cuya naturaleza gratuita sea expresamente declarada por tratados ó convenciones.

No estarán exentos del pago de derechos los documentos ópias, ni las diligencias que practiquen dichos funcionarios en servicio directo de empresas, sociedades ó compañías conocidas oficialmente en el Perú, aunque tengan contrato con el Gobierno ú otras autoridades de la Nación.

8.

Los funcionarios consulares están autorizados para exonerar de los derechos que fija esta tarifa á los desvalidos ó indigentes peruanos, anotando las palabras "exonerado de derechos", bajo su firma i sello, i obteniendo de los favorecidos la constancia del caso i poniendo en la certificación la palabra "gratis".

9.

Cuando el derecho de cancillería se compute por fojas, cada foja tendrá dos páginas; cada página, veinticinco renglones; i cada renglón, siete palabras.

La foja comenzada se tendrá por completa para el pago de derechos.

10.

En los derechos por actos consulares no se comprenden los gastos de peritos, liquidadores, médicos, operarios, almacenaje i demás que sean extraños á la cancillería, los cuales deberán ser satisfechos por la parte interesada, según las leyes i usos del país, ó según la decisión del funcionario consular.

11.

Los derechos de los funcionarios consulares peruanos, por actos oficiales practicados en la presentación consular de una nación extranjera, se fijarán por la tarifa consular de dicha nación. Pero cuando, con la previa autorización del Gobierno, presten su asistencia á extranjeros que carezcan de representante propio, se sujetarán á la tarifa peruana.

12.

Los funcionarios consulares harán presente á las personas que otorguen ante ellos escrituras públicas ú otros actos que han de hacerse valer en la República, así como á las personas á quienes se expidan copias de estas escrituras, ó

actos, que dichos documentos tienen que pagar el derecho de timbre á su presentación en el Perú, sin perjuicio del pago de los derechos consulares respectivos.

13.

Los mismos funcionarios están obligados á dar cuenta al Ministerio de Hacienda, en cada correo, i á efecto de que se tome nota, con la debida oportunidad de todos los ingresos que hubiesen habido en los establecimientos de su cargo, fuera de los provenientes de la certificación de sobordos i facturas. (fórmula No. 28).

14.

Con el objeto de comprobar la recaudación de derechos de cancillería habrá timbres especiales para el servicio de los establecimientos consulares, de manera que toda cantidad ingresada esté representada por una salida igual en timbres.

15.

Los timbres tendrán treinta i cinco milímetros de largo i veinticinco milímetros de ancho; i serán de los tipos siguientes: de 50, 20, 10, 5, 2, i 1 soles, i de 50 i 10 centavos.

Cada timbre llevará el número que representa su valor i la inscripción de "servicio consular del Perú".

La proporción ó cantidad de cada tipo, así como los colores que deben llevar, se determinarán por decreto especial, al ordenarse cada emisión.

16.

Los funcionarios consulares, en todos los documentos que legalicen ó expidan i por los cuales deben cobrar algún derecho, fijarán inmediatamente el timbre ó los timbres correspondientes al valor percibido, antes i al lado de la firma; i, á falta de espacio, en la parte superior del margen izquierdo, inutilizándolos con el sello consular.

17.

En la legalización de manifiestos i facturas, se adherirá el timbre en el ejemplar número 1 que se entregue al interesado, sin omitir por eso las anotaciones prescritas por este Reglamento. En los ejemplares números 2, 3, etc., bastará las referidas anotaciones. Si fuesen dos ó más los manifiestos de un mismo buque, se pondrá el timbre de preferencia en el dirigido al puerto del Callao, anotando en los otros esa circunstancia.

18.

No se considerará válido ningún documento consular, afecto á pago, que no tenga el timbre ó los timbres correspondientes; exceptuándose los duplicados, triplicados, etc., á que se contrae el artículo anterior.

19.

Para facilitar la aplicación de los timbres, según los tipos establecidos en el artículo anterior 15, cuando haya de cobrarse por derechos una fracción mayor de cinco centavos, é igual ó menor de diez centavos, se pegará un timbre de este valor; si es menor de cinco centavos, no se cobrará dicha fracción.

20.

El Ministerio de Hacienda remitirá directamente á cada establecimiento consular, ó por conducto de las respectivas legaciones ó consulados generales, según convenga, la cantidad de timbres más ó menos aproximada para su servicio semestral. Por cada remesa se abrirá el debido cargo, llevando una cuenta especial documentada i detallada por tipos, i exigiendo que, de igual modo, los funcionarios consulares la lleven i la rindan, junto con las cuentas de sus establecimientos, con expresión de la existencia de timbres que conserven.

21.

Los jefes de legación, por sí ó por medio de sus empleados de inmediata dependencia, ó, en su defecto, los cónsules generales, previa autorización de los primeros ó del despacho de Hacienda, podrán constatar, cuando lo estimaren conveniente, la existencia de los timbres que hubiese en los establecimientos consulares de la jurisdicción, dando cuenta del resultado.

22.

Los funcionarios consulares están obligados á otorgar en Lima, i á completa satisfacción de la Dirección del Tesoro, una fianza proporcional al valor de timbres equivalente á la renta semestral del consulado que sirvan.

En los nombramientos consulares, la presentación de esta fianza será previa é ineludible á la entrada en funciones; i requisito indispensable, si el nombrado lo es en renta, para que se le abonen sus sueldos i asignaciones correspondientes.

23.

Para facilitar el otorgamiento de fianzas á aquellos de los funcionarios consulares *ad honórem* que carezcan de relaciones comerciales ó particulares en Lima, i que lo comprueban así ante la legación respectiva, pueden, con intervención de la misma, otorgarla ante los funcionarios i conforme á las leyes del país de su residencia; debiendo tener esta fianza el carácter de solidaria entre el fiador i el fiado, ó cualquiera otro que consulte las mayores garantías al Fisco.

24.

El valor de la fianza tanto para los funcionarios consulares que la presenten en Lima cuanto para los que la otorguen en el extranjero, conforme al artículo anterior, será de un 50 por ciento sobre el valor de timbres para el servicio de un semestre.

25.

La fianza se entenderá subsistente en cada uno de los semestres sucesivos, siempre que no haya alguna circunstancia que deba hacerla sufrir alteración, como el aumento de las sumas que se entreguen en timbres, etc., por lo cual el Gobierno se reserva el derecho de modificarla convenientemente; i sólo se hará efectiva ó se cancelará, previa orden suprema, cuando examinadas las cuentas resulten cargos contra el funcionario, que no hayan sido cubiertos oportunamente ó se declare que no existe responsabilidad alguna.

26.

Los funcionarios consulares en cuyos establecimientos la renta no exceda de 500 soles al semestre, están exonerados de prestar fianza.

27.

Los sueldos de los funcionarios consulares i de los cancilleres rentados, así como las asignaciones para gastos de viaje i establecimiento, son los que determina la lei de la materia.

Fuera de las asignaciones mencionadas los funcionarios consulares i los cancilleres rentados no gozan de ninguna otra.

28.

Cuando los cónsules generales sean revestidos, conforme al derecho de gentes, con el de carácter de encargados de negocios en el país donde residen, percibirán la renta señalada á este empleo.

29.

Los sueldos se devengan desde el día en que el funcionario ó canciller emprenda viaje al lugar de su destino ó desde la fecha de la entrada en funciones si se halla en el lugar donde deba residir, hasta el día en que cese en el ejercicio de su cargo.

30.

A los funcionarios consulares i cancilleres rentados que, al tiempo de su nombramiento, no residan en el lugar de su destino, se les podrá anticipar hasta un semestre de sueldo, i aún podrán continuarse los pagos en esta forma siempre que se hagan por la Caja Fiscal de la República; pero si los haberes fuesen deducidos por los funcionarios i cancilleres de los fondos consulares que recaudan, sólo podrán ser percibidos en la proporción mensual correspondiente i con arreglo á lei.

31.

Los funcionarios consulares *ad honórem* gozan, por toda compensación de los gastos que hagan en el servicio oficial del 50 por ciento sobre los ingresos brutos que recauden por derechos de cancillería; pero sin que tal goce pueda exceder al mes de 100 soles de 48 d. para los cónsules generales; de 80 soles, para los cónsules; de 60 soles para los vicecónsules; i de 40 soles para los agentes consulares.

32.

Cuando la renta del consulado sea menor de 20 soles al mes, corresponde 10 soles al funcionario ó lo que se recaude hasta esta suma; pero, si la renta es mayor de 20 soles, tomará el 50 por ciento sobre el ingreso bruto, conforme al artículo anterior.

33.

La remuneración de los cancilleres *ad honórem* corre de cuenta de los funcionarios consulares que los han propuesto al Gobierno para dicho cargo.

34.

Son de cuenta de los funcionarios rentados i *ad honórem* todos los gastos que ocurran en la cancillería, como son: de local, correo, libros, sellos, bandera, útiles para escribir i demás efectos de consulado. Exceptúase únicamente: de telégrafo en asuntos oficiales.

Para los demás gastos, se requiere la previa autorización del Ministerio de Hacienda ó su ulterior aprobación si hubiesen sido hechos con excepcional urgencia. Una ú otra formalidad son indispensables para que dichos gastos puedan figurar en cuenta.

35.

Es absolutamente prohibido á todo funcionario consular, sea ó nó rentado, girar á cargo del Gobierno ó de cualquiera autoridad, oficina pública ó agencia de la República, á no ser con autorización previa especial, por escrito ó telegráfica del Gobierno.

36.

En las subrogaciones de los funcionarios consulares, bien sea rentados ó *ad honórem*, se observará las siguientes reglas:

Si la subrogación del funcionario es por muerte, cesación ó ausencia temporal, el canciller rentado que lo subrogue tendrá derecho, además de un sueldo, al pago de todos los gastos que ocurran en la cancillería. Si el sustituto es *ad honórem* ó cónsul de una nación amiga ó individuo particular, podrá disfrutar de la asignación *ad honórem* correspondiente á la categoría del funcionario subrogado; es decir, que si éste es cónsul general rentado, por ejemplo, aquél gozará de la asignación de cónsul general ó cónsul *ad honórem* en su caso.

Si la subrogación es por simple impedimento, todo lo concerniente á ella es de la exclusiva competencia del funcionario subrogado.

37.

Contabilidad consular

Los funcionarios consulares llevarán para la contabilidad de su cancillería, los siguientes libros:

- Un registro general de entradas.
- Un libro de caja i
- Un libro de timbres consulares.

38.

En el registro general de entradas se inscribirán por orden de fechas todos los actos consulares afectos á derechos, llevando cada asiento el número de orden correlativo, que comenzará en 1.º de enero i concluirá el 31 de diciembre de cada año.

En cada partida, debe enunciarse la naturaleza del acto, el nombre i apellido del ocurrente, el importe del derecho percibido en moneda extranjera i su equivalente en moneda nacional, el número especial de orden del documento i el de la tarifa que se hubiere aplicado.

En la inscripción de sobordos i facturas, se anotará, además, el número de bultos, el origen de la mercadería, el nombre i bandera del buque conductor, el tonelaje, el nombre del puerto de destino, el valor total declarado i las observaciones á que hubiere lugar.

Cuando se practique gratuitamente algún acto, se hará constar en el registro el motivo por el cual se acordó la exención del derecho.

39.

En el libro de caja, se llevará el movimiento económico del consulado, inscribiéndose conjuntamente las entradas producidas por cada despacho de carga, esto es, los derechos de todas las facturas i sobordos de cada buque que conduzca carga al Perú, con la fecha i número de despacho i el nombre del buque; i separadamente las demás entradas, indicándose la naturaleza del acto i los números de orden que les corresponda. Los egresos se anotarán por fechas expresándose su naturaleza. (Fórmula No. 29)

Mensualmente se hará el balance de este libro para obtener el saldo respectivo.

Los despachos de carga se clasificarán con los números ordinales que comenzarán el 1.º de enero i concluirán el 31 de diciembre de cada año; se arreglarán convenientemente á medida que se verifiquen, anotándose en la cubierta de cada uno el número de orden, el nombre del vapor i el número de sobordos i facturas de que consta i se remitirán en seguida, por correo, al Ministerio de Hacienda, acompañados del oficio explicativo correspondiente.

40.

En el libro de timbres consulares, se anotará al Debe las cantidades en ellos recibidas, con expresión de los diferentes tipos en que estén distribuidas, i de la misma manera al Haber las sumas agregadas, haciéndose el balance mensual respectivo para comprobar la existencia de timbres.

41.

Las sumas ó valores que reciban los funcionarios consulares, aparte de los ingresos de cancillería, por remesas directas del Gobierno ó entregas hechas á su orden, serán materia de una cuenta especial.

42.

En la sección respectiva del Ministerio de Hacienda, se llevará los siguientes libros para la contabilidad consular:

Un registro general i detallado de entradas por derechos de cancillería en todos i cada uno de los consulados.

Un libro mayor,

Un libro de cuenta corriente,

Un libro de remesas i saldos, i

Un libro de timbres consulares.

Además de estos libros,, se llevará los auxiliares que se considere indispensables para facilitar la contabilidad, tales como el de cuenta especial por sueldos i asignaciones de cada empleado consular, etc., etc.

43.

Los funcionarios consulares cerrarán sus cuentas el último día de cada mes, i en la primera decena siguiente remitirán indefectiblemente al Ministerio de Hacienda una razón en que conste el total de ingresos, el de egresos i el saldo resultante, (Fórmula No. 28) acompañada de las copias certificadas del registro general de entradas i de los libros de caja i de timbres consulares, agregando, además los comprobantes de todo egreso, entre los que figurarán los recibos del funcionario por sueldos ó asignaciones deducidos de los fondos de cancillería, los memorándums por gastos de comisión de giro,, etc., etc.

En el caso de que el gasto se hubiere hecho por orden ó con la aprobación ulterior del Ministerio de Hacienda, se acompañará, como comprobante, la copia del decreto ú oficio respectivo.

Los saldos que resulten á favor del Gobierno se entregarán ó remitirán mensualmente á la oficina central ó sucursales de la institución de crédito que determine el Gobierno, acompañando á las cuentas respectivas el recibo otorgado por dicha institución. Si los saldos fuesen exigüos i no hubiese sucursal de la institución de crédito determinada en el lugar del consulado, podrán retenerse éstos hasta reunir la cantidad indispensable para girar por ella sin dificultad; pero sin omitir por esta causa la rendición mensual de cuentas.

44.

Los agentes consulares remitirán sus cuentas por intermedio del cónsul general ó del jefe consular respectivo, siempre que, por razones de distancia ó facilidad de vías de comunicación, no conviniera más remitirlas directamente al Ministerio de Hacienda.

45.

El cónsul general vigilará perfectamente que los funcionarios consulares residentes en el territorio de su jurisdicción rindan con puntualidad sus cuentas consulares, á cuyo efecto, inmediatamente que éstos cumplan esa obligación, lo pondrán en conocimiento de aquél.

46.

Si durante el mes no se hubiere recaudado derecho alguno, el funcionario consular cuidará de comunicarlo al Ministerio de Hacienda i al consulado general respectivo.

47.

Cuando un funcionario consular cesare en el ejercicio su cargo durante el curso de un mes, liquidará i cerrará cuenta hasta la fecha en que termine su comisión, proce-

diendo en todo como si rindiera su cuenta a fin de mes sin que pueda hacer cargo ni abonar al Gobierno sino aquello á que haya lugar hasta la indicada fecha.

El funcionario que lo subrogue ó reemplace continuará la cuenta desde el día en que tome posesión del cargo.

48.

La sección respectiva del Ministerio de Hacienda, á medida que reciba las razones de los ingresos i egresos de cancillería á que se refiere el artículo 43, hará el exámen comparativo entre los resultados de éstas i los que arrojan los libros de contabilidad; investigará las causas de la disconformidad que encontrare, i formulará, dentro del término máximo de quince días, la cuenta corriente respectiva con todas las observaciones legales que crea de su deber hacer.

49.

Las cuentas formuladas por el Ministerio servirán de norma al funcionario para establecer ó hacer constar la conformidad de los libros del consulado, operación que sólo podrá hacerse por medio de nuevos asientos i nunca por raspaduras ó enmendaturas de otra especie.

Si, en caso de disconformidad el funcionario no aceptase las observaciones hechas por la sección, dará inmediatamente las explicaciones que juzgue convenientes. Si á pesar de ellas las observaciones subsisten, el Gobierno dictará la resolución que crea justa, pero si el funcionario consular no se conforma con ella, pasarán las cuentas al Tribunal Mayor del Ramo para que las juzgue como las demás de la República, sin perjuicio de que se cumpla mientras tanto la resolución del Gobierno.

TARIFA CONSULAR

(AL TIPO DE 48 PENIQUES, MONEDA ESTERLINA)

Nº de tarifa	Naturaleza del acto	Base de la percepción	Importe del derecho		Observaciones
			S.	C.	
	SECCION I				
	ACTOS DE ESTADO CIVIL				
1	Por sentar en el registro partidas de nacimiento, matrimonio ó defunción	cada acta . . .	1		
2	Por cualquiera otra anotación ó asiento relativo al estado civil de la persona	id.	1		
3	Por copia de las actas de estado civil registradas en el consulado	cada foja	4		
	SECCION II				
	ACTOS DE NOTARÍA ¹				
4	Por intervenir en la venta de bienes muebles ó inmuebles, en la de un buque ó parte de él ú objetos descritos en el inventario de la nave en una permuta				1. Sólo se deberá el derecho por el contrato principal. El derecho proporcional sobre cualquier acto accesorio de otro antes celebrado en el consulado, no se cobrará sino sobre el exceso respecto al capítulo primitivo . . .

No. de tarifa	Naturaleza del acto	Base de la percepción	Importe del derecho		Observaciones
			S.	C.	
	ta ² , cesión ó donación entre vivos, ó en la constitución de una renta vitalicia ³ , enfiteusis, usufructo ú otra servidumbre ⁴ ⁵	Derecho fijo . Id. proporcional hasta la suma de S. 4000 . . . Sobre el exceso de S. 4000 ⁶	4 1 1/2	 % %	2. El derecho se computará sobre el valor de la cosa más importante. 3. Sobre el décuplo de la renta anual. 4. Sobre el décuplo del valor del goce anual de la servidumbre. 5. Este derecho proporcional no excederá de cien soles; el mencionado en el No. 5, de cincuenta soles; y el indicado en los 6 y 20 de veinticinco soles,
5	Por intervenir en un contrato sobre locación, ⁷ ó sobre sociedad, ⁸ actos de división de de comunidad ⁹ contrato de matrimonio con constitución de dote, simple constitución de dote por quien no sea cónyuge ó ascendiente, transacción, ¹⁰ reconocimiento de deuda, mútuo, apertura de un crédito, y constitución ⁵ de prenda ó hipoteca	Derecho fijo . Id. proporcional hasta la suma de S. 4000 . . . Sobre el exceso de esa cantidad . .	4 1/2 1/4	% % %	6. El derecho fijo se cobrará, sea cual fuere el valor de la transacción, agregándose á su importe el derecho proporcional. 7. Sobre el valor total de la locación por todo el tiempo. 8. Sobre el capital social, ó el valor de las cosas aportadas á la compañía. 9. Sobre el valor de la masa partible. 10. Sobre el valor del objeto de transacción.

No. de tarifa	Naturaleza del acto	Base de la percepción	Importe del derecho		Observaciones
			S.	C.	
6	Por intervenir en la concesión de quitas en el convenio de los acreedores y el deu- dor, antes ó después de la declaración de quiebra	Derecho fijo . Id. propor- cional hasta la suma de S. 4000 . . . Sobre el exce- so de esa su- ma	4 $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{8}$	 % %	
7	Por intervenir en la rendición de cuentas ó en la terminación de las gestiones de tutela ó curaduría, en contratos matri- moniales sin constitu- ción de dote, sponsa- les, separación de bie- nes, compromiso, nom- bramiento ó renova- ción de árbitro, así co- mo cualquier acto bi- lateral no especificado en esta sección	Por cada ac- ta, no exce- diendo de dos fojas Por cada fo- ja de exceso.	3 1		
	Si el acto es unilateral, se disminuirá en un sol la suma indicada el acápite anterior.				

No. de tarifa	Naturaleza del acto	Base de la percepción	Importe del derecho		Observaciones
			S.	C.	
8	Por extender testamentos públicos, ó por registrar el acto de la presentación ó apertura de un testamento cerrado	Por cada acta, no excediendo de dos fojas	5		
		Por cada foja de exceso.	1		
9	Por el retiro de un testamento depositado . .	Por cada acto	3		
10	Por extender un poder general	Por cada acto	5		
11	Por extender un poder especial, y por la rectificación, prórroga revocación ó confirmación de un poder general ó especial.	Por cada acto	4		
12	Por registrar el acta del consentimiento ó autorización de los padres ó ascendientes en favor de los descendientes, ó del marido en favor de la mujer.	Id. id.	2		11. Si el protesto se hace sobre varias letras, giradas por la misma persona, se cobrará el derecho señalado sobre la letra de mayor valor, y por cada una de las demás se cobrará un derecho fijo, de un sol por cada una.
13	Por el protesto de una letra de cambio ó de un vale ¹¹	Si el valor no excede de S. 200	2		
		Si excede	3		

No. de tarifa	Naturaleza del acto	Base de la percepción	Importe del derecho		Observaciones
			S.	C.	
14	Por extender diligencias en que el cónsul obre con el carácter de funcionario judicial, sea para notificar un fallo ó resolución, practicar una citación ó conocimiento de firma ó documento, notificar una consignación ó la renuncia ó aceptación de un derecho, la oposición á algún acto ó convenio, la aceptación ó repulsa de la operación de peritos, de árbitros ó de intérpretes, ó nombramientos de los mismos, ó por otros actos de la expresada clase.	Por cada acto	2		
15	Por asistir fuera de su despacho á un reconocimiento, ó á practicar vista de ojos, ó á la aposición de sellos, ó á quitar los que se hubieren colocado, ó á ejecutar un embargo.	Si el tiempo no excede de dos horas . . Por cada hora de exceso.	3		
	Por concurrir á la formación de inventarios, entrega de bienes ú				

No de tarifa	Naturaleza del acto	Base de la percepción	Importe del derecho		Observaciones
			S.	C.	
	otra diligencia de la misma clase	Si el tiempo no excede de dos horas . . Por cada hora de exceso . .	4 1		
17	Cuando, llamado á in- tervenir en la facción de inventarios, fuere requerido para inter- venir en la tasación de bienes cobrará ade- más	Sobre el valor de la tasa- ción	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	
18	Si para el otorgamien- to de un testamento ú otro instrumento pú- blico, debiere el cón- sul slair de su despa- cho, cobrará además del derecho fijado . .	Si el tiempo no excede de dos horas . . Por cada ho- ra de exceso.	3 1		
19	Por registrar el depó- sito de una escritura privada, ¹² ó de cual- quier otro instrumen- to	Por la prime- ra foja . . . Por cada fo- ja de exceso.	2 1		12. Si la escritura que se deposita es sobre alguno de los contratos indicados en los Nos. 4, 5, 6 y 7, se cobrará el recho señalado los mismos nú- ros,

No. d. tarifa	Naturaleza del acto	Base de la percepción	Importe del derecho		Observaciones
			S.	C.	
20	Por expedir un certificado de propiedad.	Derecho fijo . . . 3 Id. proporcional hasta la suma de S. 4000 . . . $\frac{1}{4}$ % Sobre el exceso de 4000 S. (5 y 6) . $\frac{1}{8}$ %	3		13. Los no especificados en esta sección, pagarán el derecho señalado en las otras secciones.
21	Por cualquier otro certificado ó declaración, en su carácter notarial.	Por cada certificado . . . 4	4		14. Pueden estar comprendidos en el despacho de un buque: 1.º declaraciones del capitán á la llegada, no relativas á protestar por averías ó arribada forzosa; 2.º sobordo ó certificado de llegada y observaciones de salida; 3.º informe acerca del estado sanitario; 4.º visar el diario de navegación, el rol de equipaje, y el manifiesto de entrada ó de salida; 5.º recibo y entrega de depósito de los papeles del buque; 6.º declaración del capitán por causa de desertión, de crimen ó delito cometido abordo; de un nacimiento ó defunción y depósito de un testamento ó de un inventario hecho en alta mar, y de los objetos inventariados; 7.º acta de depósito ó de fianza por la suma destinada á los gastos de arresto, de repatriación, curación ó sepultura de marineros desembarcados; 8.º depósito de salario de marineros; 9.º
22	Por copia ó extracto de cualquier otro acto de notaría	Por cada foja . . . 1	1		
SECCION III					
ACTOS RELATIVOS Á LA NAVEGACIÓN Y COMERCIO ¹³					
<i>Marina mercante nacional</i>					
23	Por el despacho ¹⁴ de un buque de vela ó de vapor, que realice en el puerto su descarga ó carga, ó una y otra, sea completa ó parcial, salvo el caso previsto en el siguiente artículo	Derechos por cada tonelada			

N.º de tarifa	Naturaleza del acto	Base de la percepción	Importe del derecho		Observaciones
			S.	C.	
		da ¹⁵ ó frac- ción de tone- lada de re- gistro . . .			copia ó extracto del rol ó de otro documento del bu- que ó de certifica- do cualquiera, re- querido por la au- toridad local para permitir la carga, descarga ó salida del buque.
24	Por el despacho ¹⁵ de un buque que lleva á cabo operaciones de carga ó de descarga haciendo una simple escala en el puerto, ¹⁶ y caso de que se haya pagado ya el derecho completo en un consu- lado peruano, sólo se abonará en cada uno de los otros puertos del mismo país la mi- tad del derecho seña- lado en el número pre- cedente ó sea	Por cada to- nelada ó fracción de tonelada de registro . .	2		15. El derecho pro- porcional fijado en los Nos. 23, 24 y 25, nunca podrá ser menor de un sol, se cobrará so- bre más de quin- ientas toneladas.
	La reducción prescrita en el inciso que prece- de se aplicará también en el caso de descarga ó carga parcial, ¹⁷ ó una ú otra en un puer- to intermedio del via- je en curso				16. No son consi- deradas como o- peraciones de co- mercio, para los efectos de la pre- sente tarifa, el embarque y reem- barque de merca- derías, ó su tras- bordo á otro bu- que, á causa de un peligro inminente ó con motivo de la reparación del bu- que ó de su inna- vegabilidad; la ven- ta de las mercade- rías averiadas, el embarco ó desem- barco de pasaje- ros, salvo el dere- cho que para es- te caso prescribe el artículo 27 de esta tarifa.
25	Por el despacho de un un buque llegado en arribada forzosa ó vo- luntaria, pero que no		1		17. La carga ó des- carga no se con- sidera como par- cial para los efec- tos de la pre: te disposición, no cuando sea : le- rior á la mita: del cargamento : al.

No. de tarifa	Naturaleza del acto	Base de la percepción	Importe del derecho		Observaciones
			S.	C.	
	ha embarcado ni desembarcado pasajeros ni mercaderías . . .	Por cada tonelada de registro		1	18. El derecho fijado en este párrafo es aplicable solamente al caso de desarme, por dejar la bandera nacional, ó por efecto de la declaración de innavegabilidad del buque, ó al caso del primer armamento ó rearmamento hecho en el exterior por un buque que recibiera patente provisional de navegación.
26	Por el desarme, armamento ó rearmamento de un buque de vela ó de vapor ¹⁸	Id.		3	
27	Por cada anotación de alta ó baja en el rol, ¹⁹ ó mención en él de embarco ó desembarco pasajeros, ²⁰ ó por cualquiera otra anotación que se exija en dicho rol	Por cada uno	50		19. No se deberá el derecho si el marinero es desembarcado por haberse invalidado en el servicio, ó si el embarco se hace por orden del cónsul.
28	Por la formación y entrega del rol de tripulación		2		20. Este derecho no es aplicable á los paquetes á vapor de carrera establecida. En los buques de vela, el cónsul exonerará del pago á los pasajeros escasos de recursos, ó hará pagar un solo derecho á todos los miembros de una familia. Pasando de diez pasajeros no se cobrará el derecho por los demás pasajeros que se embarquen ó desembarquen.
29	Por expedir certificados de visita del buque sobre el reconocimiento de sus escotillas, carga, etc. . . .	Derecho fijo	2		
30	Por autorizar cualquiera de los procedimientos á que dé lugar la reparación de la nave ó la conservación del cargamento en el caso de arribada por causa de avería . . .	Por cada acto	50		

No. de tarifa	Naturaleza del acto	Base de la percepción	Importe del derecho		Observaciones
			S.	C.	
31	Por autorizar un contrato de fletamento.	Derecho fijo	2		
32	Por intervenir en el arreglo de salarios de individuos de la tripulación y autorizarlo	Id. id. . . .	1		
33	Por decidir la cuestión sobre pasaje	Id. id. . . .	1		
34	Por la sustitución del capitán ó patrón de un buque	Si el buque mide menos de cien toneladas de registro Si mide cien ó más	1 2		
35	Por un pasavante ó patente provisional, para que un buque navegue bajo pabellón nacional al puerto de la República en que deba matricularse . .	Si el buque mide menos de cien toneladas Si ciento ó más	5 10		
36	Por protesta marítima ó declaración extraordinaria ²¹ que los capitanes de buques hiciesen ante el cónsul á su llegada al puerto .	Derecho fijo	2		21. La declaración se considera como extraordinaria siempre que tenga por objeto protestar de una arribada.

No. de tarifa	Naturaleza del acto	Base de la percepción	Importe del derecho		Observaciones
			S.	C.	
37	Si hubiere de tomarse declaración á tripu- lantes ó pasajeros . .	Cada declara- ción	50		
38	Si lo escrito excediere de una foja cobrará además	Por cada foja de exceso	50		
39	Por certificado para cambio de bandera re- tiro de papeles . .	Derecho fijo . .	20		
40	Por la resolución del cónsul en que apruebe la distribución de ave- ría, ó autorice en vis- ta del informe de pe- ritos el préstamo á la gruesa, el embarque ó desembarque de la car- ga ó el abandono del buque	Derecho fijo . .	5		
41	Por intervenir en con- tratos de préstamo á la gruesa ó seguro ma- rítimo	Derecho fijo hasta el va- lor de 4000 soles Sobre el exce- so	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	% %	
42	Por intervenir en la venta de mercaderías averiadas ó que no pueden conservarse .	Sobre el valor .	$\frac{1}{2}$	%	

No de tarifa	Naturaleza del acto	Base de la percepción	Importe del derecho		Observaciones
			S.	C.	
43	Por asistencia en caso de naufragio ú otro accidente de algún buque nacional, cobrará los gastos de viaje, y además por expensas	Por día	5		
44	Por el reemplazo en caso de pérdida de un diario de navegación, patente de sanidad ó rol de tripulación ²²	Derecho fijo	4		22. En el encabezamiento del nuevo documento constará la pérdida del anterior, mediante declaración firmada por el capitán.
	<i>Marina mercante extranjera</i>				
45	Por la certificación de los ejemplares del sobordo general ó de los cuatro ejemplares de los diversos sobordos de la carga de un buque de vela ó de vapor que se dirija al Perú. En el puerto de procedencia	Derecho por cada tonelada ó fracción de tonelada de registro, cualquiera que sea el porte del buque		2	

No. de tarifa	Naturaleza del acto	Base de la percepción	Importe del derecho		Observaciones
			S.	C.	
46	Por la certificación de los ejemplares del sobordo general ó de los cuatro ejemplares de los diversos sobordos de un buque de vela ó de vapor en los demás puertos en que tome carga	Derecho por cada tonelada ó fracción de tonelada de registro			
47	Por la certificación de los ejemplares del soborno general ó de los cinco ejemplares de los diversos sobordos especiales por carga que debe trasbordarse para el Perú en otro puerto extranjero	Total fijo	5		
	El duplicado del primer ejemplar del sobordo que solicite el interesado en el acto del despacho será gratis				
48	Por la certificación de los dos ejemplares del sobordo general ó de cada uno de los diversos sobordos que según el artículo 113, debe presentar el capitán de la nave á la				

No. de tarifa	Naturaleza del acto	Base de la percepción	Importe del derecho		Observaciones
			S	C.	
	cual se han trasborda- do las mercaderías . . .	Por cada cer- tificación . . .		50	
49	Por expedir ó visar en cada puerto la paten- te de sanidad de to- do buque que se dirija al Perú con ó sin mer- caderías	Total fijo . .	3		
50	Por expedir ó visar la patente de sanidad de un buque que se diri- ja al Perú conducién- do tan sólo mercade- rías tomadas de tras- bordo	Derecho por cada tonela- da ó fracción de tonelada de registro . . .		2	
51	Por expedir el certifica- do de un buque que zarpa en lastre con destino al Perú . . .	Total fijo . .	5		
52	Por visar cada uno de los pasaportes de pa- sajeros embarcadas en un buque de vapor que se dirijan al Perú, salvo los que constitu- yen un grupo de inmi- grantes			1	
	Id. por buque de vela. con la misma salvedad			50	

N.º de tarifa	Naturaleza del acto	Base de la percepción	Importe del derecho		Observaciones
			S.	C.	
	<i>Expedición de merca- derías con destino al Perú.</i>				
53	Por certificar los cua- tro ejemplares de ca- da factura	Derecho sobre su valor . .	1	%	
54	Por el certificado de extravío de una factu- ra ó por cada ejemplar más que se solicite so- bre los cuatro que se- ñala el número 53 . .	Derecho fijo .	1		
55	Por certificación ó co- pia de cualquier acto ó documento relativo á la navegación no es- pecificado en esta sec- ción	Por cada foja	1		
56	La numeración y sello de cada conocimiento así como la certifica- ción del primer ejem- plar de la factura que solicite el interesado en el acto del despacho será gratis				
<i>SECCION IV</i>					
ACTOS ADMINISTRATI- VOS					
5	La inscripción de un nacional en la matrí-				

No. de tarifa	Naturaleza del acto	Base de la percepción	Importe del derecho		Observaciones
			S.	C.	
	cula y la copia certificada correspondiente, serán gratis en los tres primeros meses del año				
	Después de este plazo .	Derecho fijo .	2		
58	Por expedirle ó visarle un pasaporte	Id. id.	2		
59	Por el certificado de desembarqué de mercaderías que han sido reembarcadas ó trasladadas en puertos de la República; por el de origen ó nacionalidad de ellas; por certificados relativos á las leyes y prácticas nacionales ó del lugar de la residencia del consul, y por la legalización de firmas de autoridades nacionales ó extranjeras . .	Id. id.	5		
60	Por la administración, realización ó venta de bienes de peruanos, ausentes ó intestados .	Sobre lo que se recaude en dinero . . .	3	%	
		Sobre lo que produzca los bienes vendidos	2	%	
		Sobre el valor de los bienes que se administran . . .	1	%	

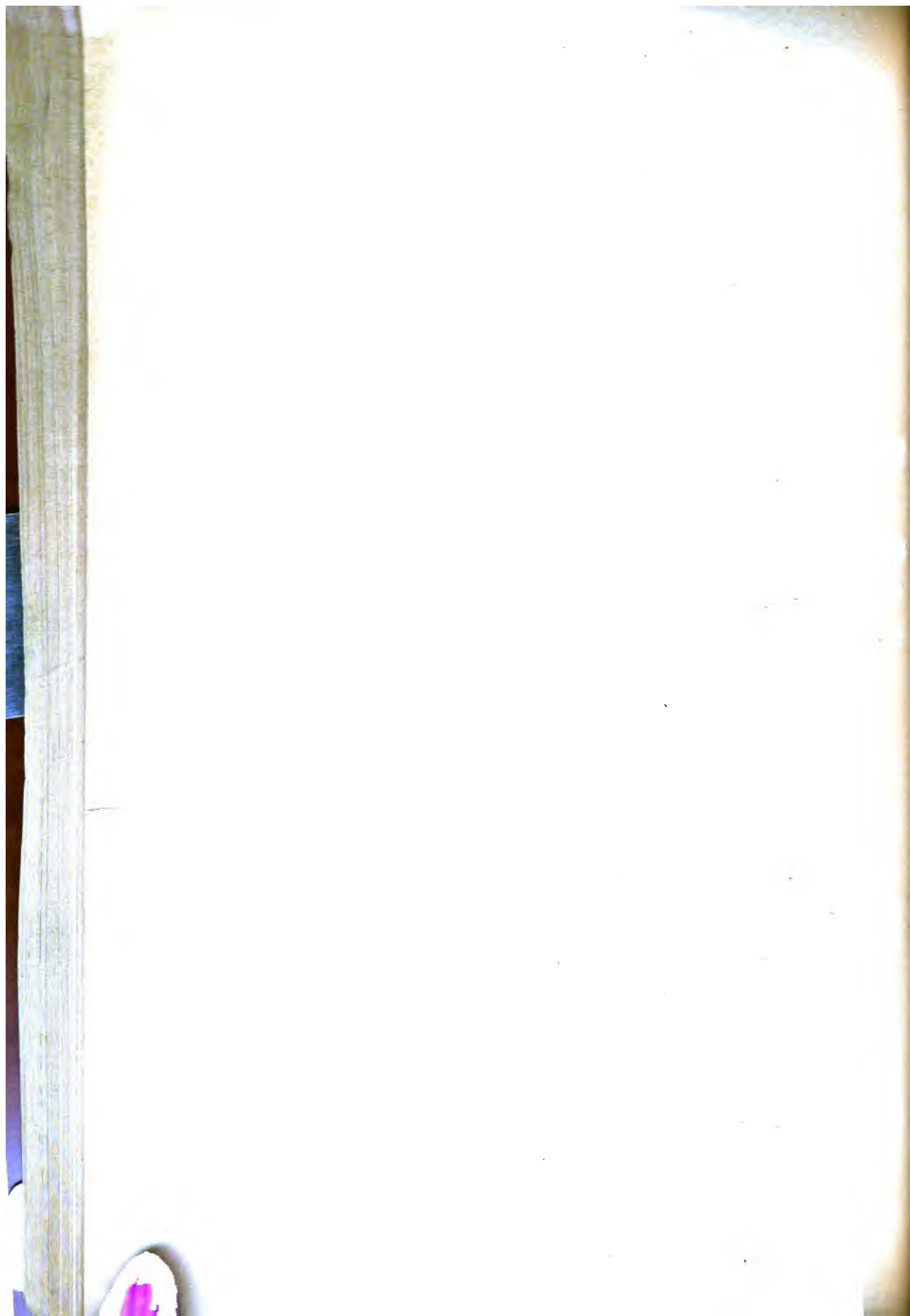
No. de tarifa	Naturaleza del acto	Base de la percepción	Importe del derecho		Observaciones
			S.	C.	
61	Por el depósito hecho de mercaderías ó dinero, comprendiéndose asimismo el retiro de las especies ²³	Sobre el valor de lo depositado	1	%	23. Este derecho no podrá acumularse con el señalado en el número que precede. Tampoco se debe el derecho de depósito por los valores salvados de un naufragio, ni por lo que se deposita como garantía para el pago de derechos consulares, de salarios de marinos ó gastos de arresto; en caso de deserción ó eucción.
62	Por representar y defender derechos de peruanos ausentes ante los tribunales locales, cobrará el cónsul los mismos derechos que se pagaren al procurador judicial en dicho país				
63	Por depósito de documentos, efectuado en el archivo del consulado	Por cada documento ó por varios sobre un mismo asunto .	1		
64	Por asistir, fuera del lugar de su residencia á cualquier acto para el que se requiera su intervención, cobrará los gastos de viaje, y además por día				
65	Por traducción de cualquier documento á otro idioma, ó por la declaración de confor-				

No de tarifa	Naturaleza del acto	Base de la percepción	Importe del derecho		Observaciones
			S.	C.	
	midad si la traducción se hizo fuera del consulado	Por la primera foja . . . Por cada foja de exceso . .	2	1	
66	Por cualquier certificado, declaración ó autorización, no expresada en esta sección . .	Cada uno . .	1		
67	Por copia de documentos otorgados ó depositados en el consulado, ó de otros papeles.	Por cada foja	1		
SECCION V					
ACTOS DE JURISDICCIÓN CIVIL Y COMERCIAL					
68	Por actos de consentimiento para la adopción ó emancipación, citaciones, presentaciones, memoriales, declaraciones, oposiciones, requerimientos, reconocimiento de firmas ó documentos, informes de peritos ó intérpretes, nombramientos y recusación de árbitros ó peritos, aceptación ó repudiación de herencia, conciliación, comparendos, otorgamiento de				

No. de tarifa	Naturaleza del acto	Base de la percepción	Importe del derecho		Observaciones
			S.	C.	
	fianzas, depósito de testamentos y actos de su apertura, prestación de juramento, tasación de costas, apelaciones, decretos del consúl ²⁴ y todos los demás actos y providencias relativas á la jurisdicción civil y comercial, sea voluntaria ó contenciosa. . .	Por la primera foja del original ²⁵ . .	2		24. Los derechos ó providencias consulares que tengan por objeto hacer notificar ó trasmitir á las partes los actos expresados en esta sección, no dan lugar al pago de derechos. 25. Se cobrará sólo el derecho de la 1.ª foja cuando corresponda á la parte redactar ó practicar por sí misma los actos.
		Por cada foja restante . . .	1		
69	Por la notificación de cualquiera de los actos anteriores . . .	Derecho fijo . . .	50		
70	Por cualquiera copia certificada de las especificadas en esta sección.	Por cada foja	1		
SECCION VI					
ACTOS DE JURISDICCION CRIMINAL ²⁶					
71	Querellas, denuncias, citaciones, requerimientos, declaración de testigos, citas, caeos, decretos, ²⁴ depó-				26. Los derechos son pagados por el actor ofendido y en su defecto por el Fisco.

No. de tarifa	Naturaleza del acto	Base de la percepción	Importe del derecho		Observaciones
			S.	C.	
	sito de documentos, prestación de fianza ó de caución, depósito de su valor ó del mon- to de pena pecuniaria, tasación de costas, apelaciones y todos los demás actos rela- tivos á la jurisdicción penal	Por la 1.º foja original		50	
		Por cada foja de exceso		25	
72	Por la notificación de cualquiera de los ac- tos anteriores	Derecho fijo		10	
73	Por copia certificada de cualquiera de los actos especificados en esta sección	Por cada foja		25	

FORMULARIOS



ADURÍA MINISTERIAL

DE.....

LIBRO DE REGISTRO DIARIO

(Fórmula N.º 1 del art. 3.º)

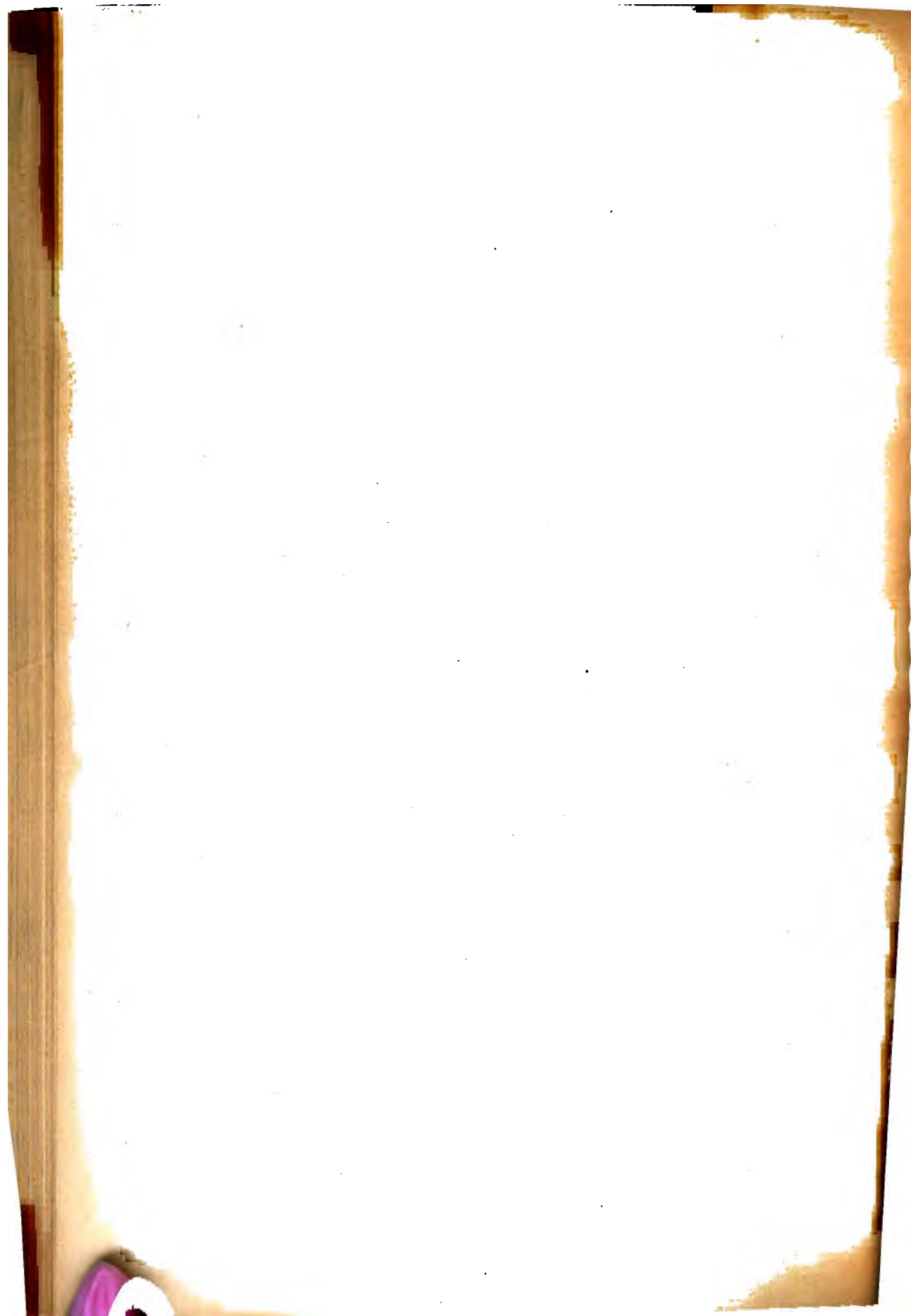
..... semestre del año..... (1)

Registro diario de los libramientos girados por este Ministerio (2) contra el de Hacienda durante el presente semestre

Mes	Día	Número del Libramiento	Origen del gasto	Número del Comprobante	IMPUTACIONES			Monto Total		Observaciones
					Capítulos	Partidas	Cuentas			
			A favor de.... por...					Lp.	000	

(1) En conformidad con el art. 19 que dispone rendir esta cuenta en periodos semestrales.

(2) La contaduría ministerial de Hacienda, que es la sección del control de gastos, gira sus libramientos á cargo de la Dirección del Tesoro.



ADURÍA MINISTERIAL

DE.....

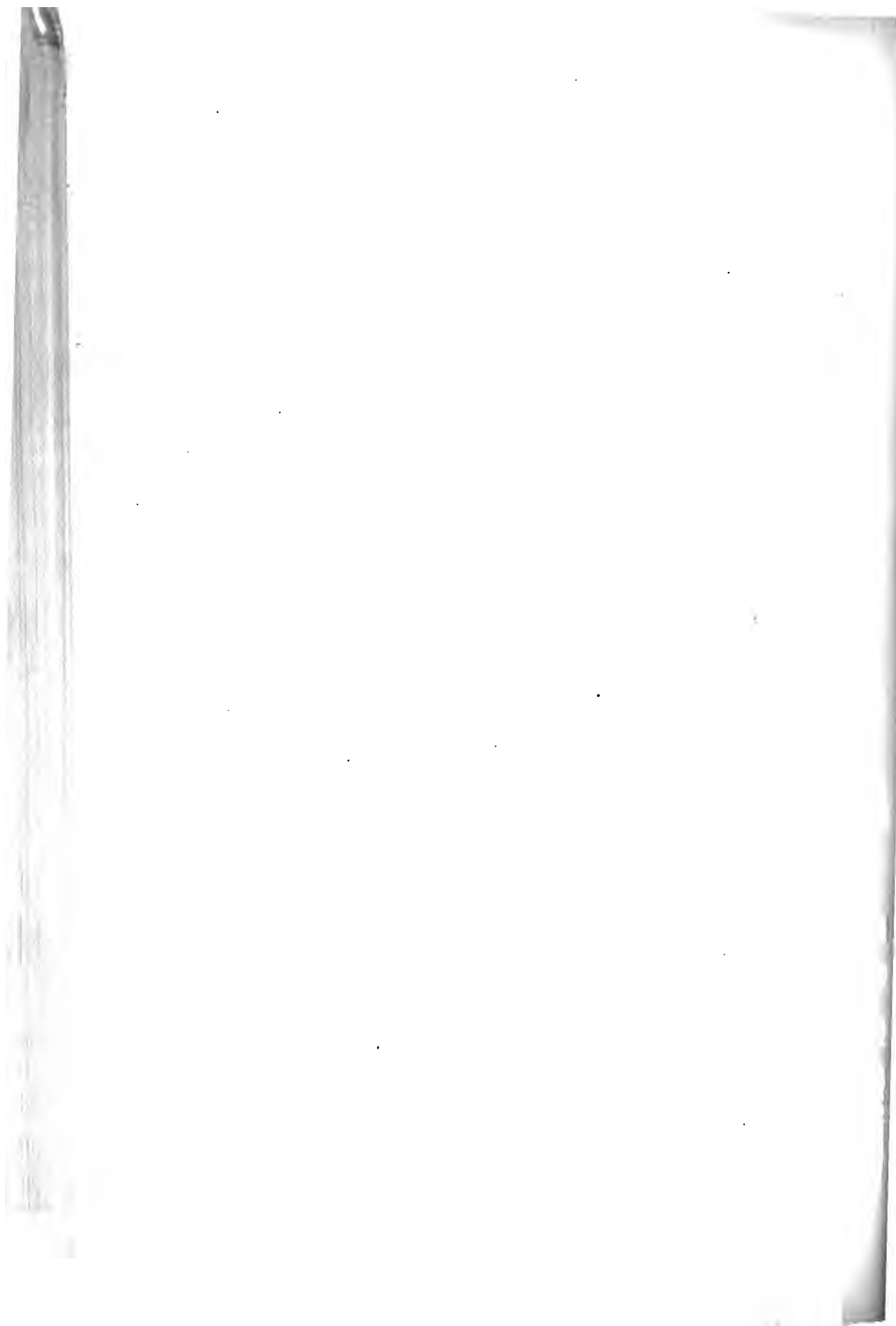
.....semestre del año.

Cuenta corriente de las partidas del Ministerio de.....

Partida N.º..... para..... al año Lp.....
al mes Lp.....

Mes	Día	EXPLICACIÓN	Número del Libramiento	DEBE			HABER		
				Decretado	Pagado	Suma mensual	Presupuesto	Saldo	
				Lp. 0 00	Lp. 0 00	Lp. 0 00	Lp. 0 00	Lp. 0 00	
							(1)		
		Pagado á.....							

(1) Aquí la suma votada en el Presupuesto General á favor del ítem.



LIBRAMIENTOS
Fórmula N.º 3 del art. 5.º

Ministerio N.º

Comprobante N.º

N.º

Valor



Lp.

Acreedor *de*

Partida

Lima, de de 190

Expedido

mandará pagar á

Entregado

Partida

cha; y si se trata de un gasto extraordinario, se transcribirá

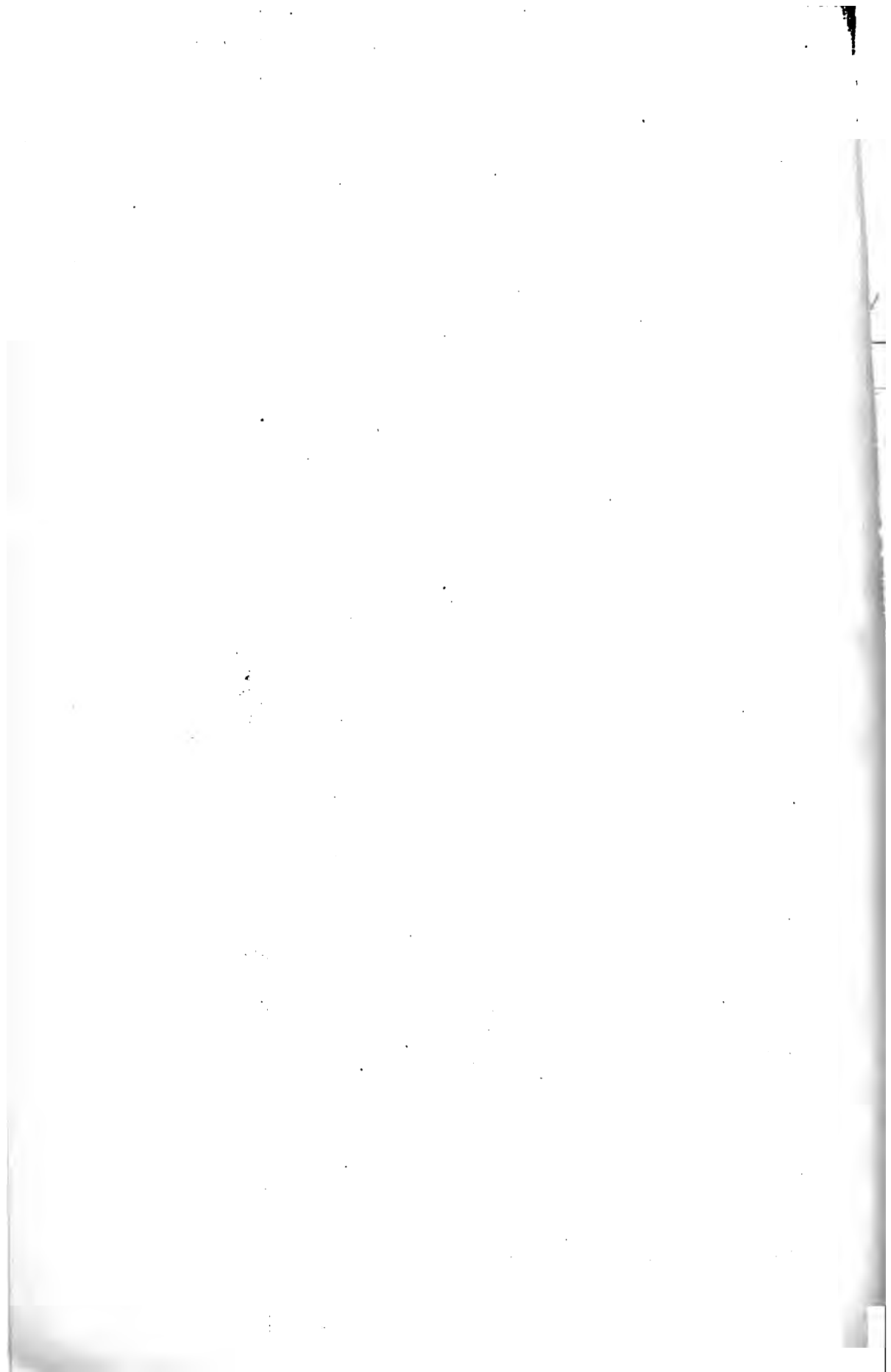
).

Firma del Ministro ordenador

Páguese por la Caja

Firma del Director del Tesoro

del Tesoro.



Año 1

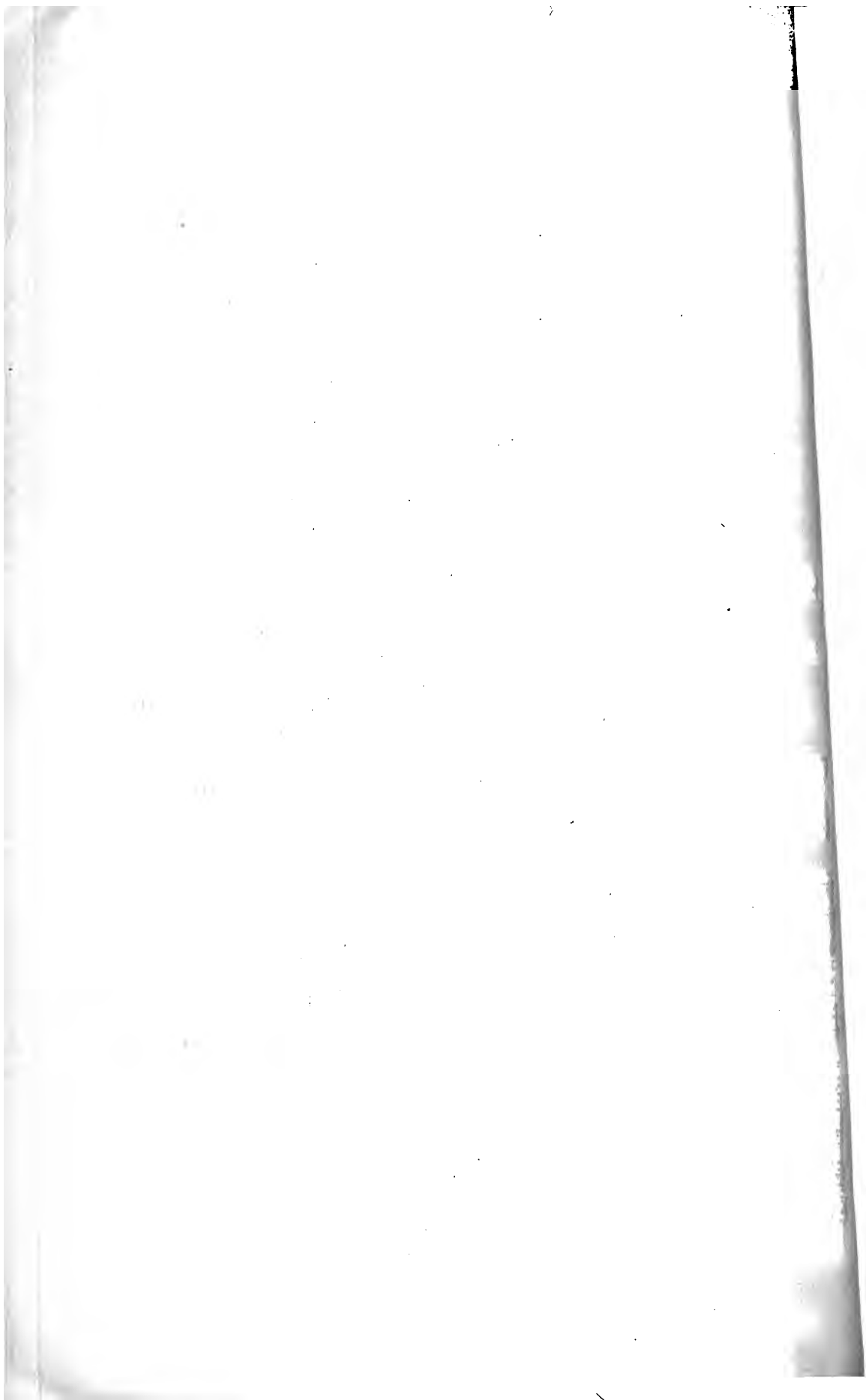
(Fórmula N.º 4 del art. 25)

mes presente

[illegible]

(2)

Per





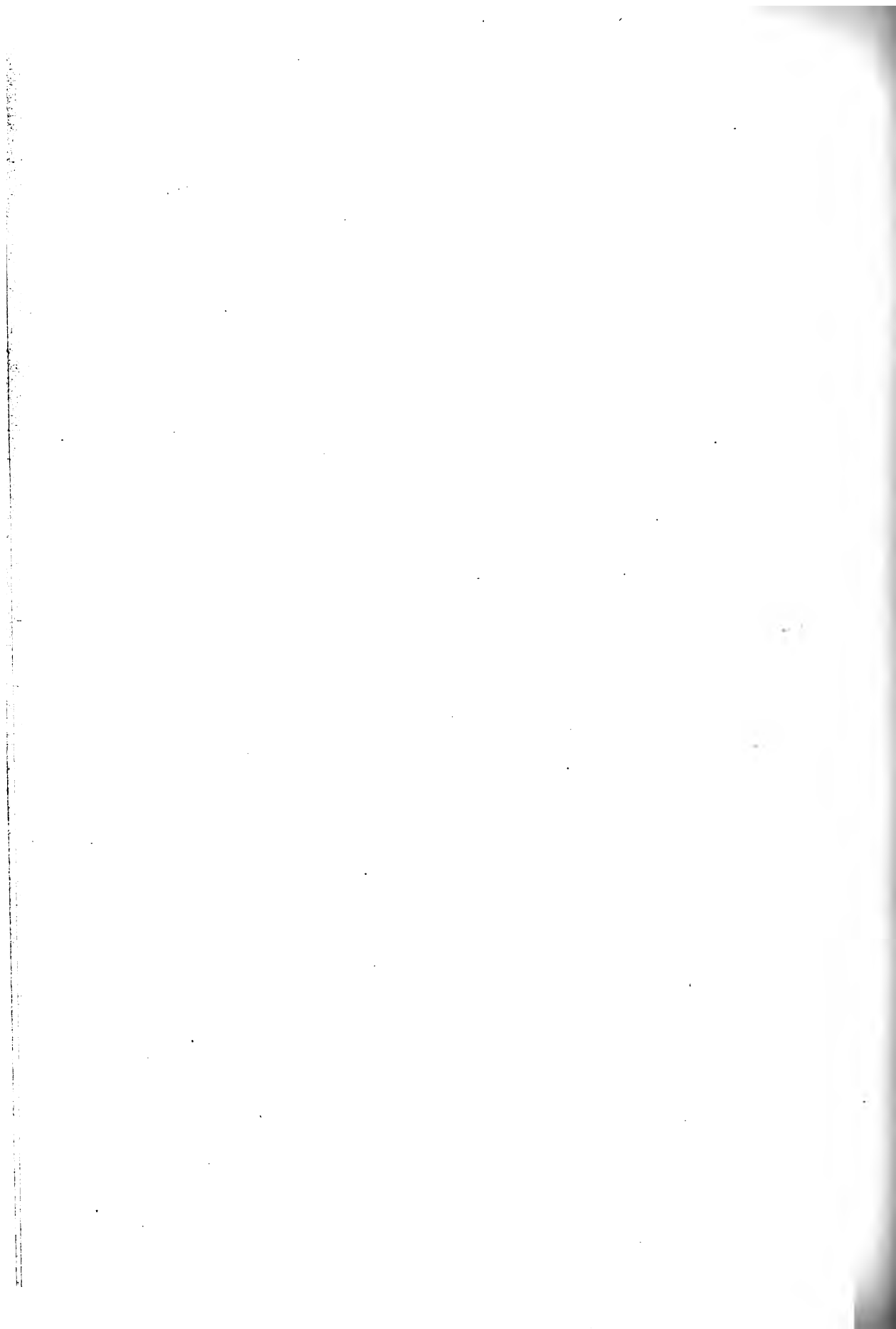
de.....

*Razón de los gastos hechos por esta oficina en los días....al ...
del mes de..... ..del presente año en el Ramo de
Gobierno.*

	Parciales		Total Partidas		Total Capítulos	
	Lp.	01 00	Lp.	01 00	Lp.	01 00
CAPÍTULO.....						
Partidas						

(Fecha de remisión)

V.º B.º del Tesorero



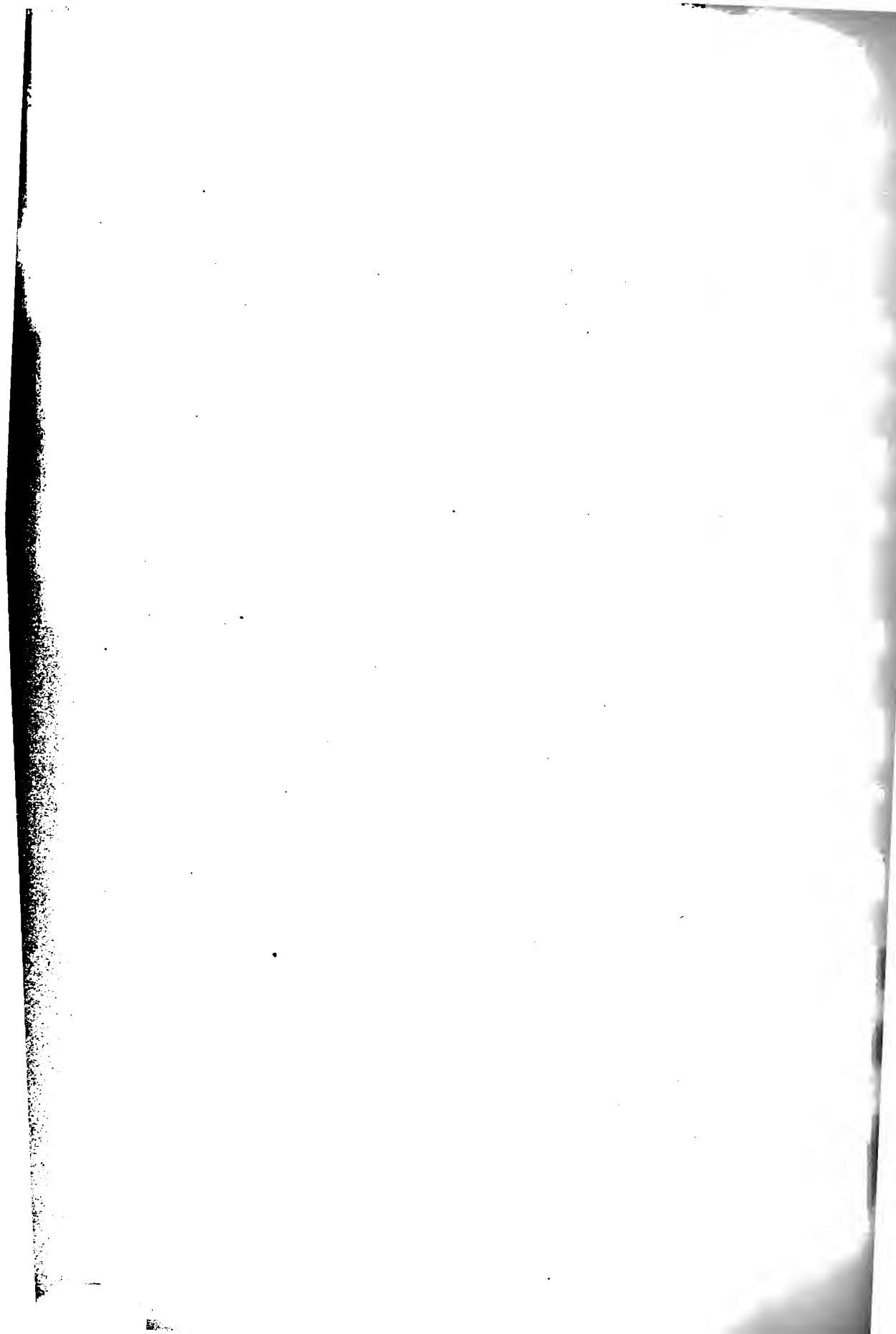
(Fórmula N.º 8 del art. 44)

de

	Parciales		Total Partidas		Total Capítulos	
	L.p.	0 00	L.p.	0 00	L.p.	0 00
CAPÍTULO.....						
Partidas.....						

(Fecha de remisión)

Vº. Bº. del Tesoro



de

*Razón de los gastos hechos por esta oficina en los días...al ...
del mes de.... ..del presente año en el Ramo de
Hacienda.*

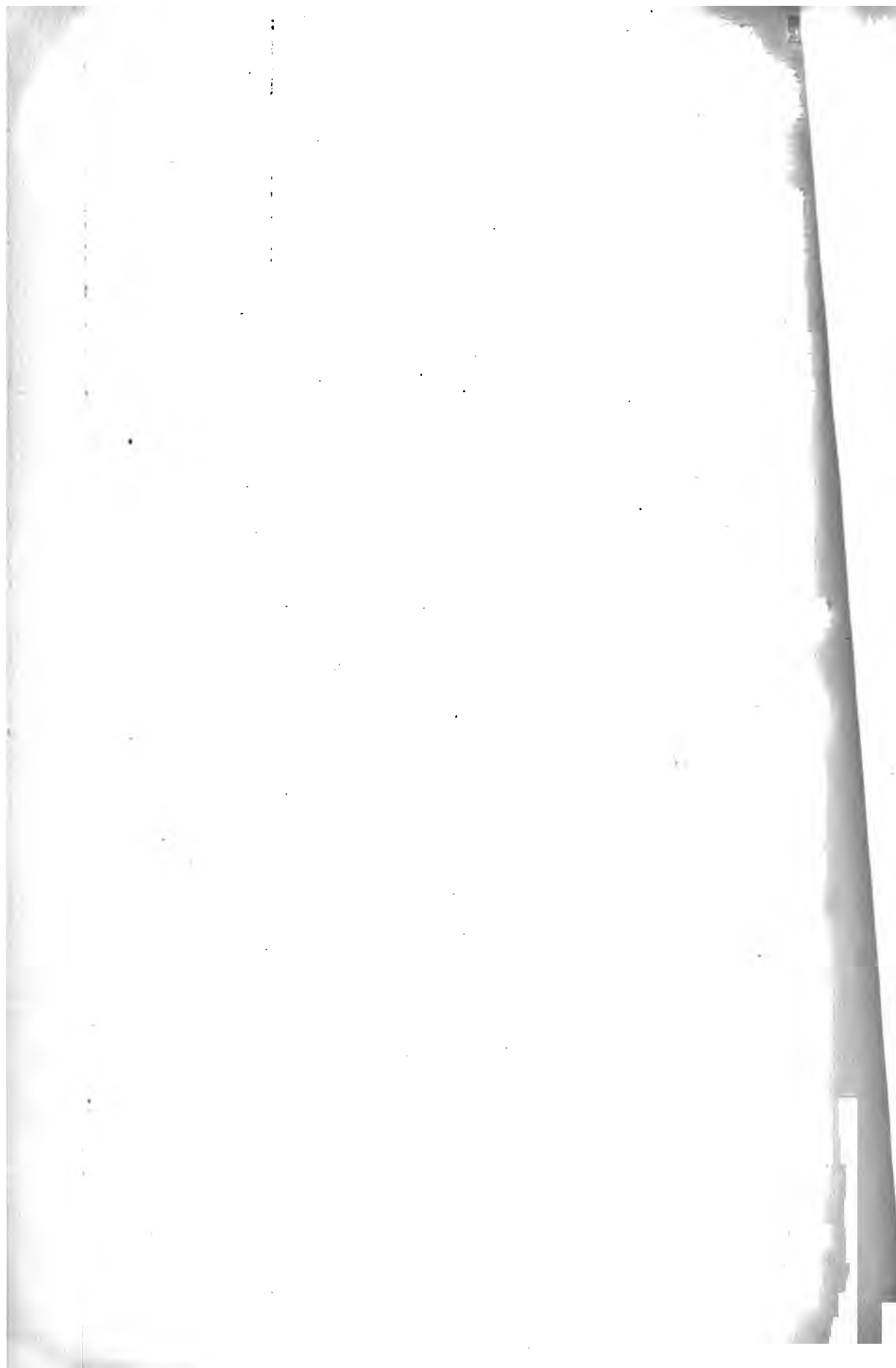
	Parciales		Total Partidas		Total Capftulos	
	Lp.	0 00	Lp.	0 00	Lp.	0 00
CAPÍTULO.....						
Partidas						

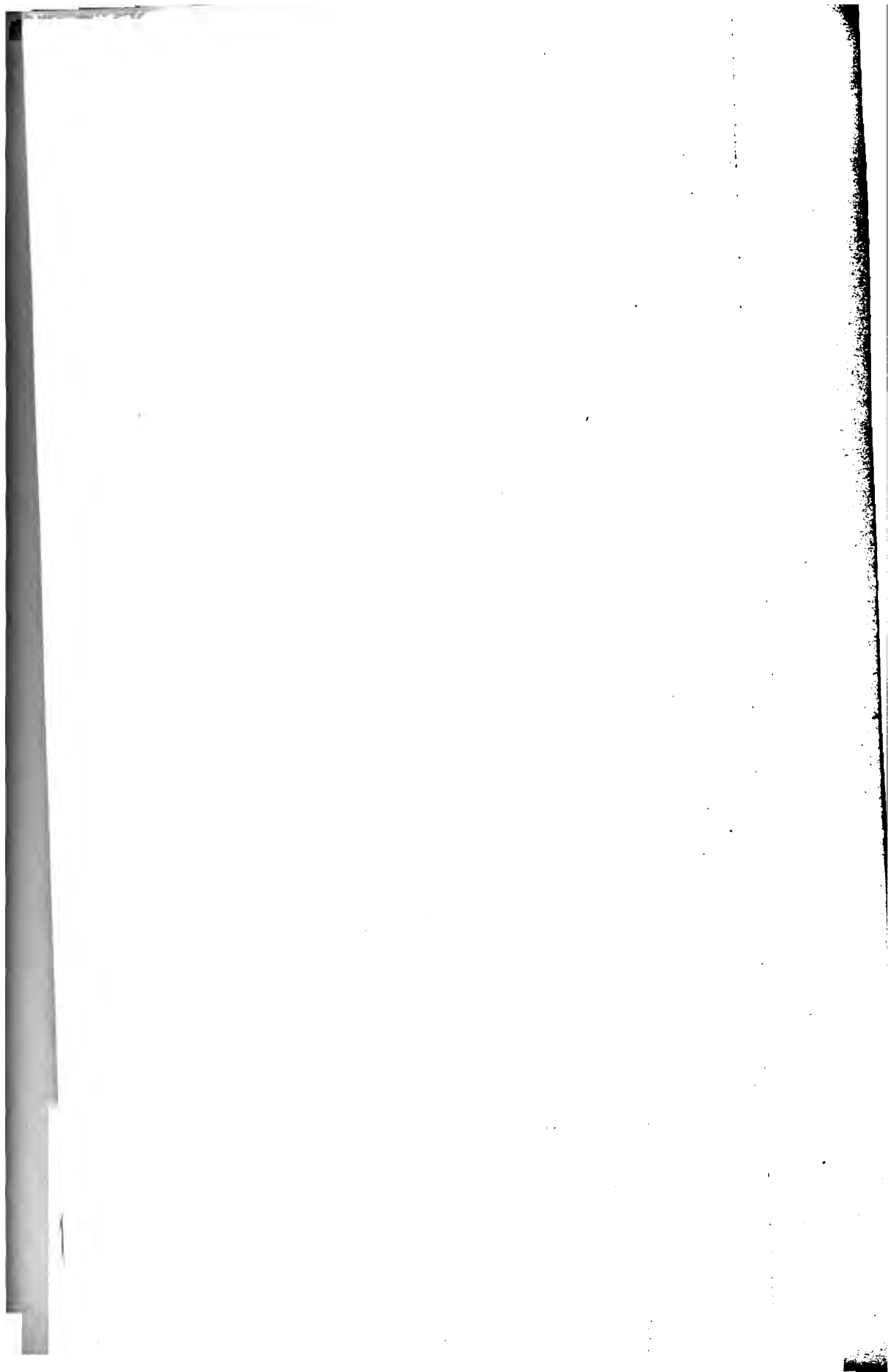
(Fecha de remisión)

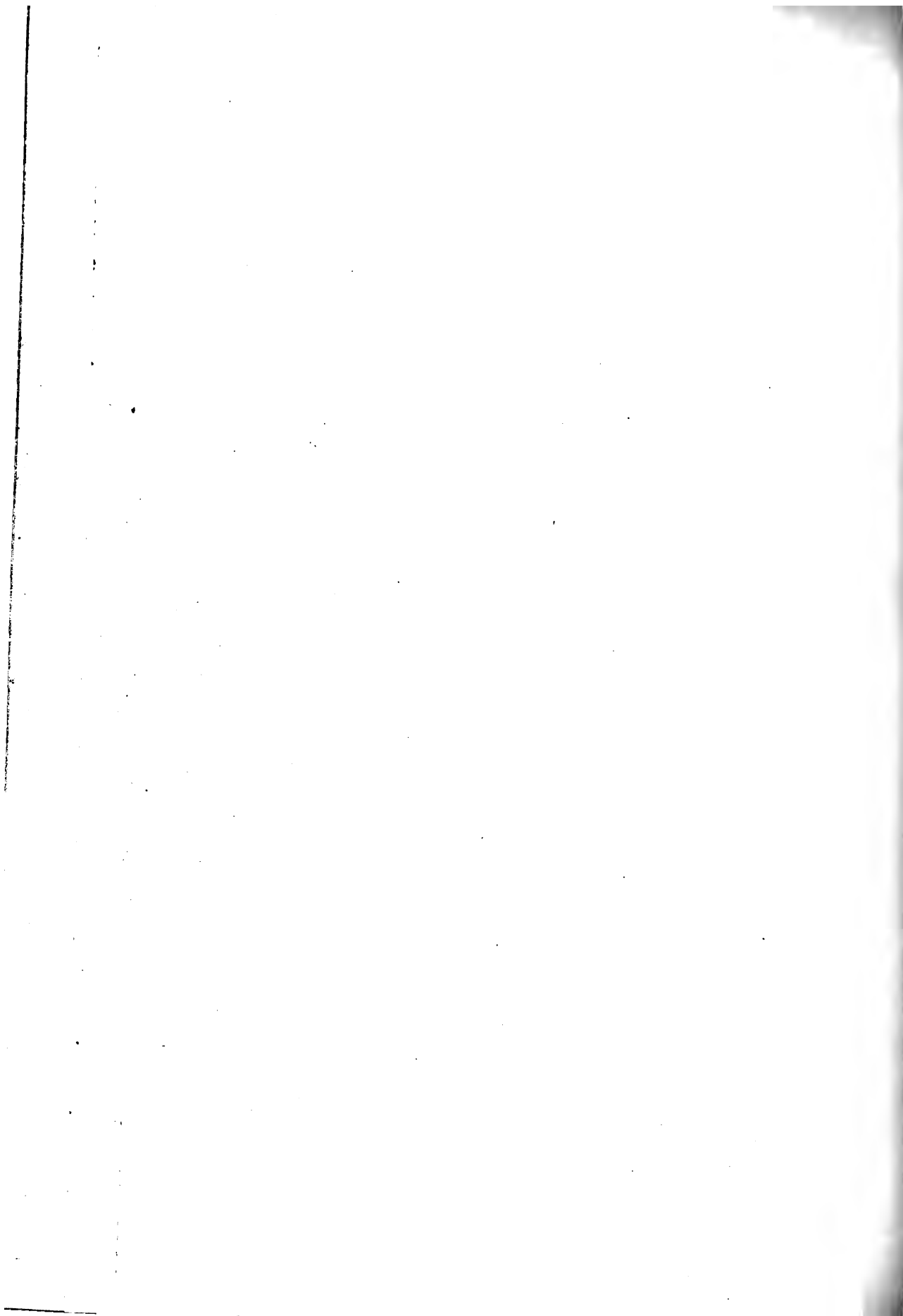
V.º B.º del Tesorero

la Te

del gas







(Fórmula N.º 15 del art. 45)

RESUMEN DE EGRESOS

Poder Legislativo.			
Ministerio de Gobierno.			
Liquidación de id.			
Ministerio de Relaciones.			
Liquidación de id.			
Ministerio de Justicia.			
Liquidación de id.			
Ministerio de Hacienda.			
Liquidación de id.			
Ministerio de Guerra.			
Liquidación de id.			
Ministerio de Fomento.			
Liquidación de id.			
Cuentas fuera del Presupuesto.			
TOTAL			

BALANCE

Saldo anterior			
Suma de Ingresos			
TOTAL			
Suma de Egresos			
Saldo existente			

..... de de 190.....

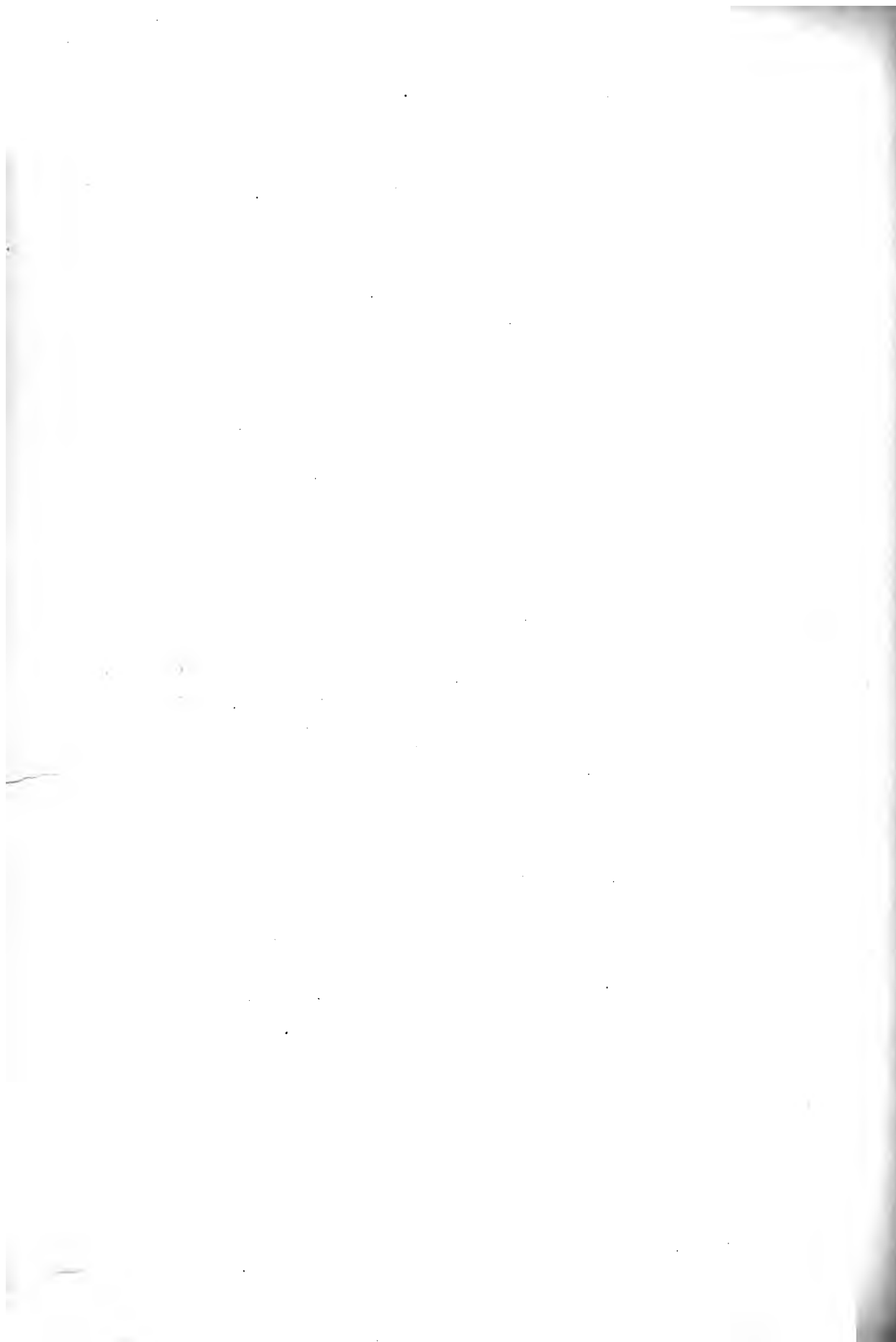
(Firmado: El Auxiliar)

V.º B.º
(del Tesorero)

El Prefecto del Departamento que suscribe

CERTIFICA: que el saldo existente que arroja el presente anexo, es el mismo que aparece del libro de Caja que he tenido a vista cerrado y balanceado; y cuyo saldo se me ha presentado **EFFECTIVO.**

..... de de 190.....



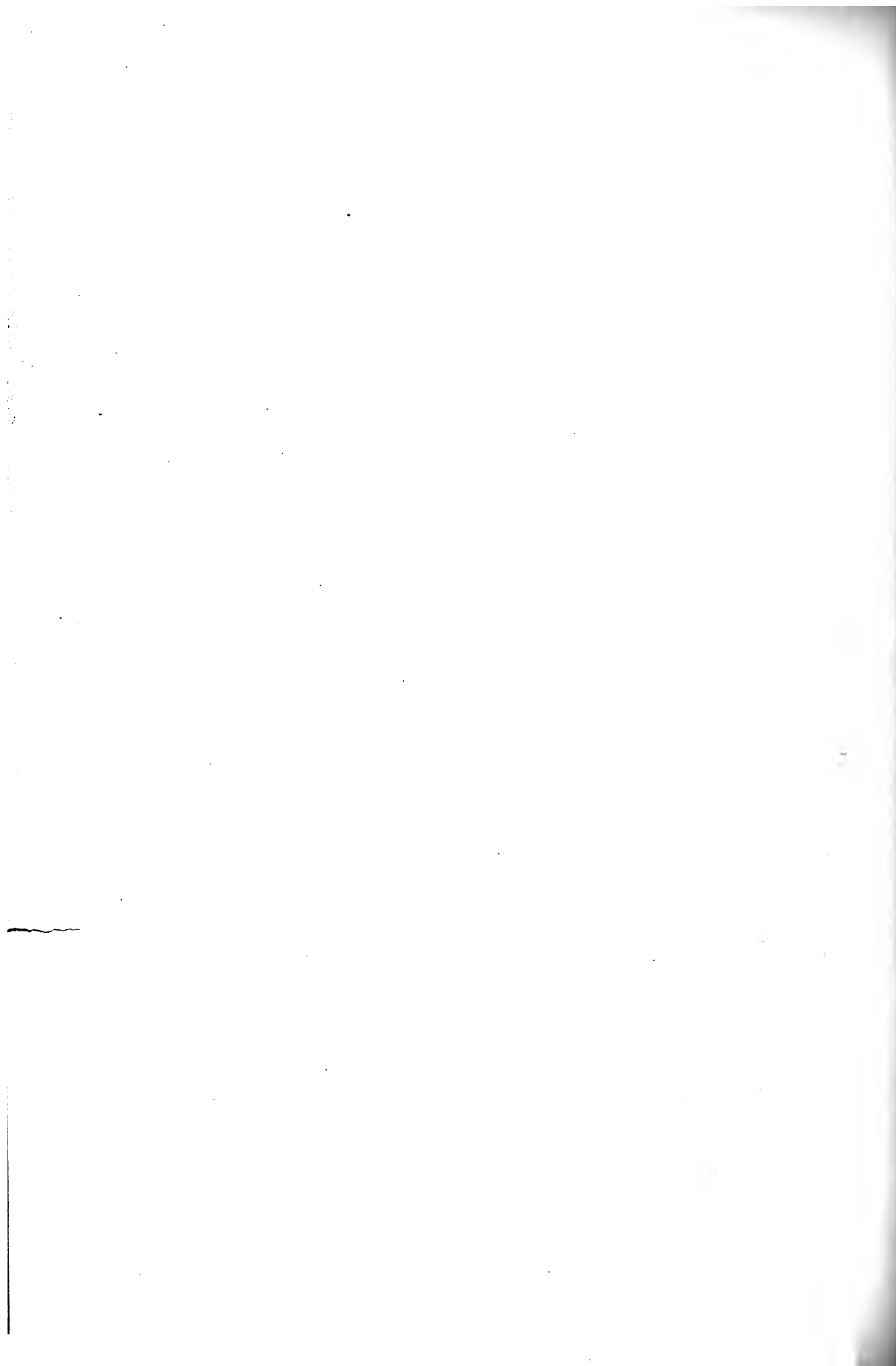
(Fórmula N.º 16 del art. 95.)

..de 190

Razón de los valores remitidos en la fecha por.....

 $\acute{a}$

	Lp.	S/.	Cts.
El Tesorero Fiscal del Departamento <i>Certifica que á f. del libro de Caja, correspondiente al presente año, se encuentra sentada la partida N.º que sigue:</i>			



(Fórmula N.º 18 del art. 98)

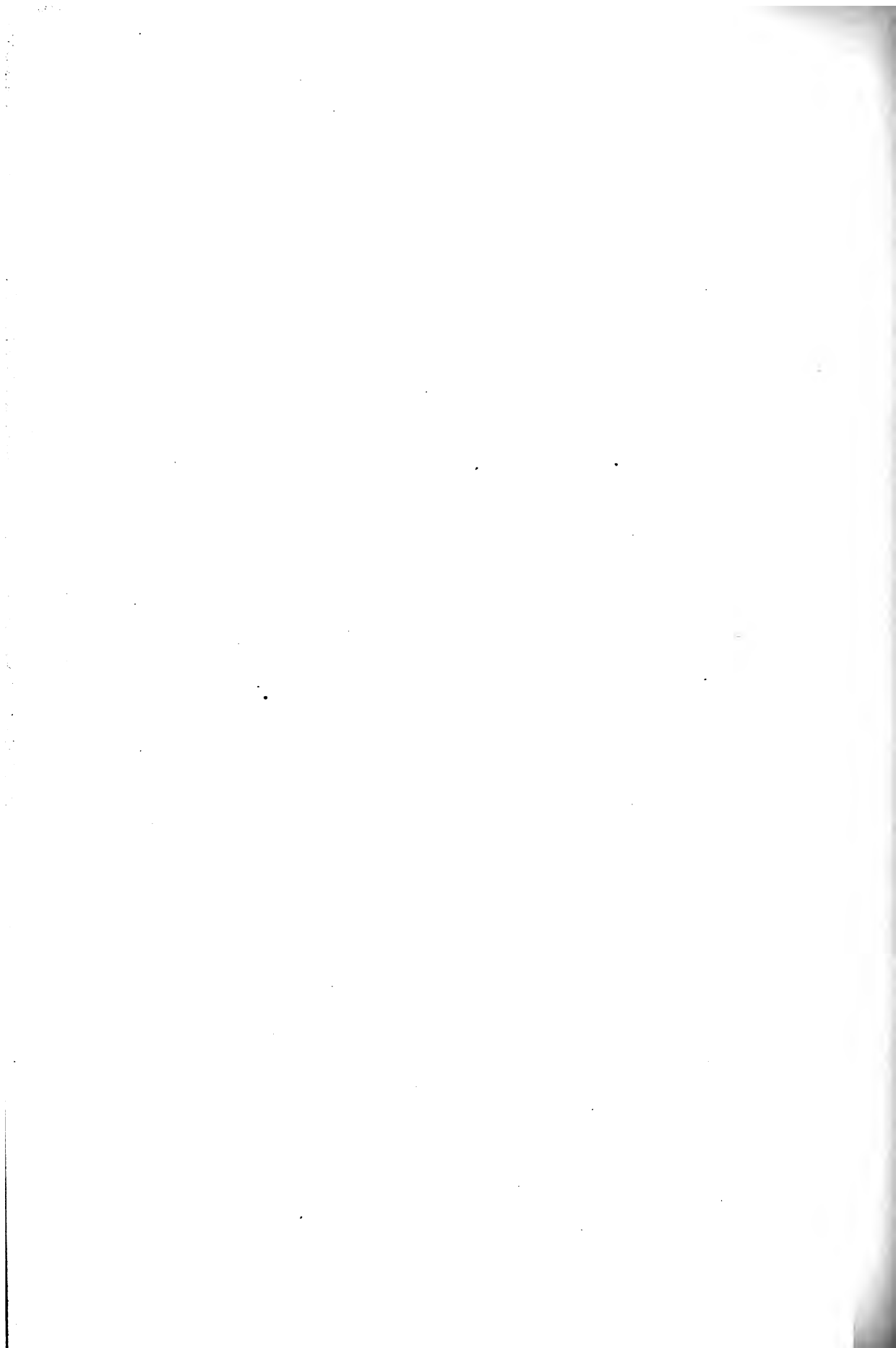
El Tesorero Fiscal

del Departamento de.....

certifica que á fojas de su registro del.....

semestre de este año se halla sentada la partida siguiente:

[illegible]



(Fórmula N.º 19—artº 105)

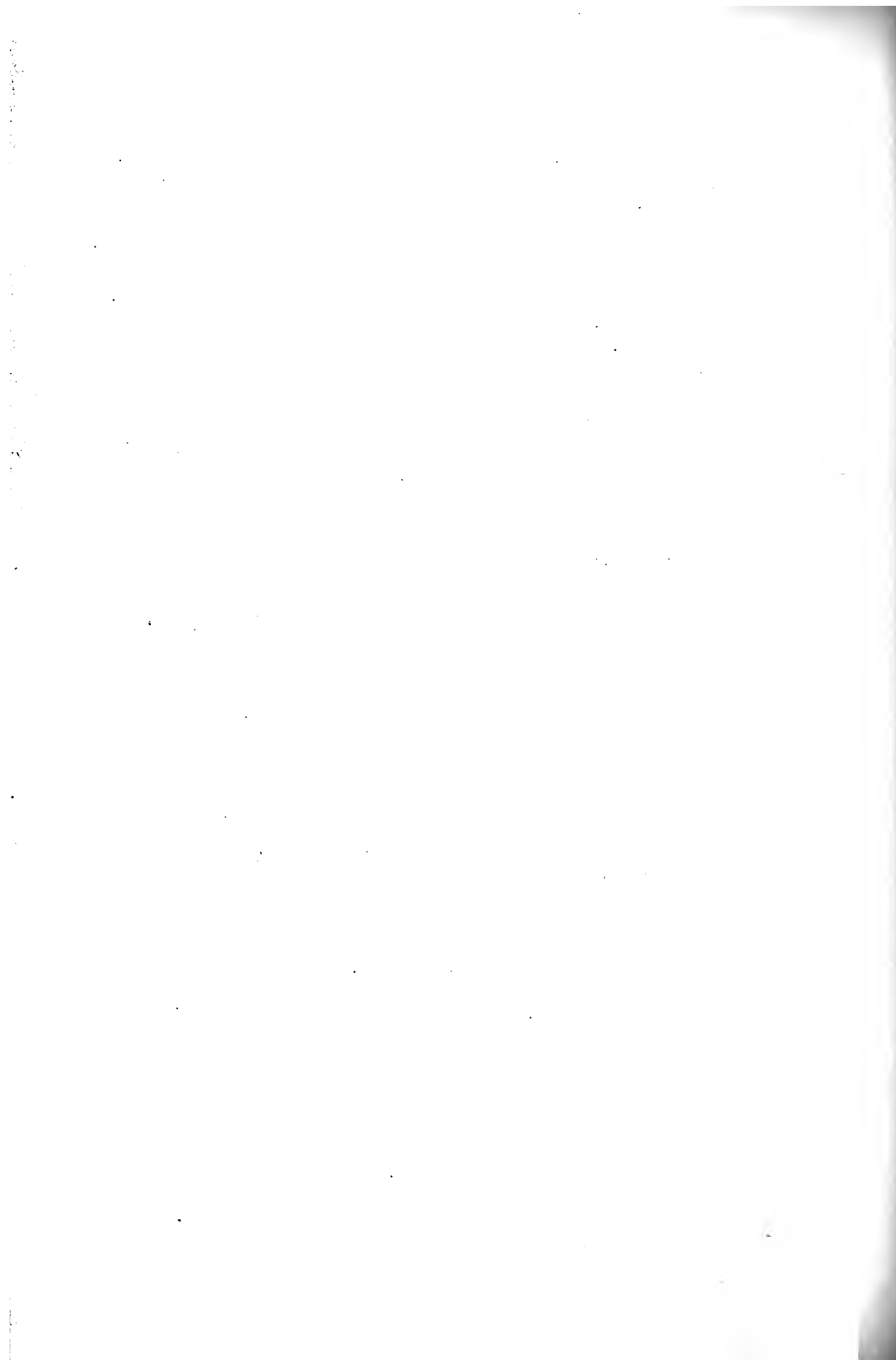
Factura No.....

La caja fiscal recibirá de D.....

con abono á la cuenta

Mes	Día	EXPLICACION	Monto		Total
			Lp.	0/100	

Firmado: El jefe de la sección



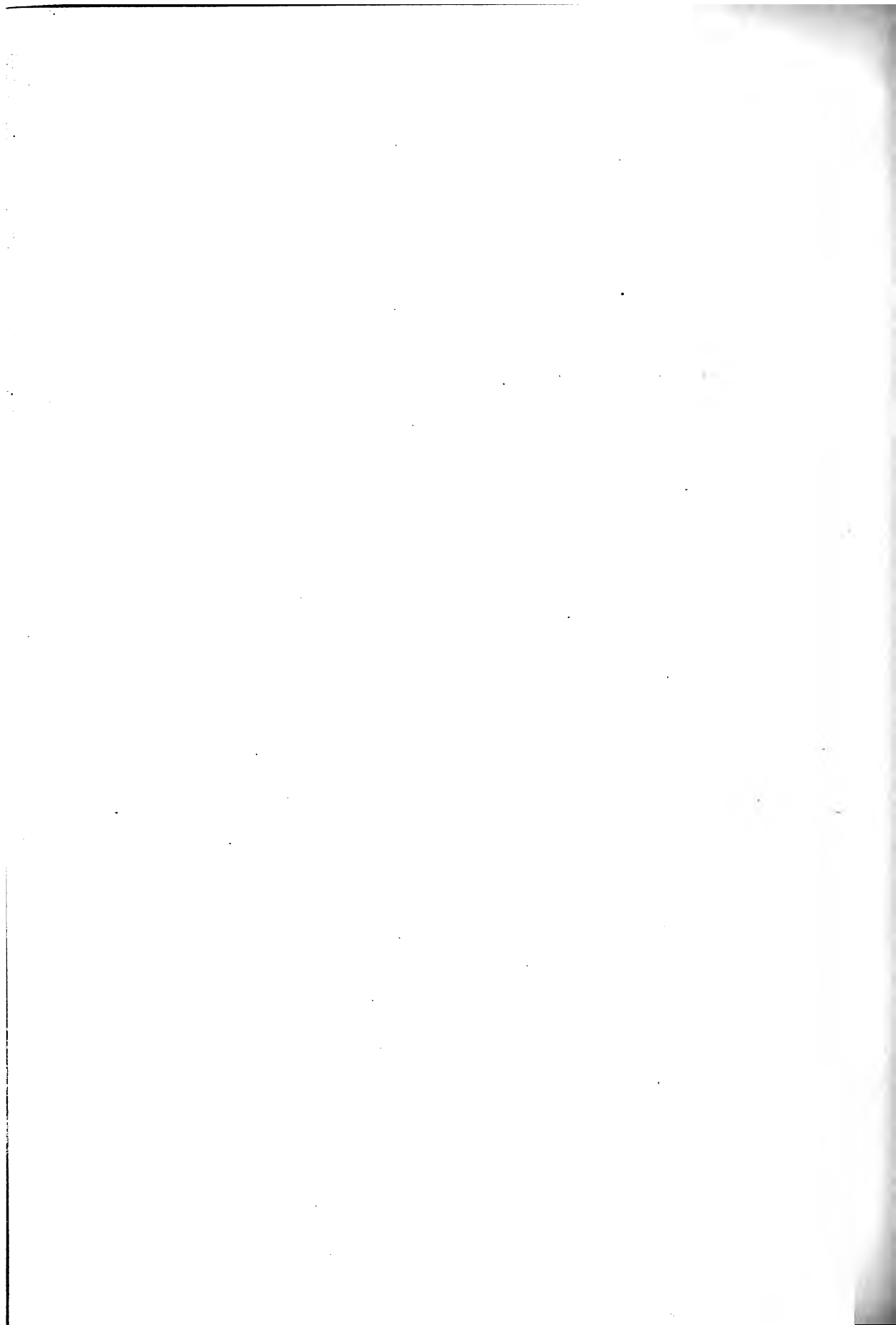
Sección del control de Rentas

Año de...

LIBRO

Registro diario de ingresos en la Caja Fiscal de Lima

Fechas	Número de factura	Imputación	ORIGEN DEL INGRESO	Sumas parciales	Sumas totales	OBSERVACIONES
				I.p. 0 00	L.p. 0 00	



DIRECCIÓN DEL TESORO
DEL CONTROL DE GASTOS

..... semestre del año de.....

**Registro diario de los libramientos girados por este Ministerio contra el Tesoro
durante el presente semestre**

Mes	Día	Número del Libramiento	Origen del gasto	Número del Comprobante	IMPUTACIONES			Monto Total	Observaciones
					Capítulos	Partidas	Cuentas		
			A favor de... por...					L.p. 01 100	

(Formula N.º 22 del art. 110)

(Un libro para cada ministerio)

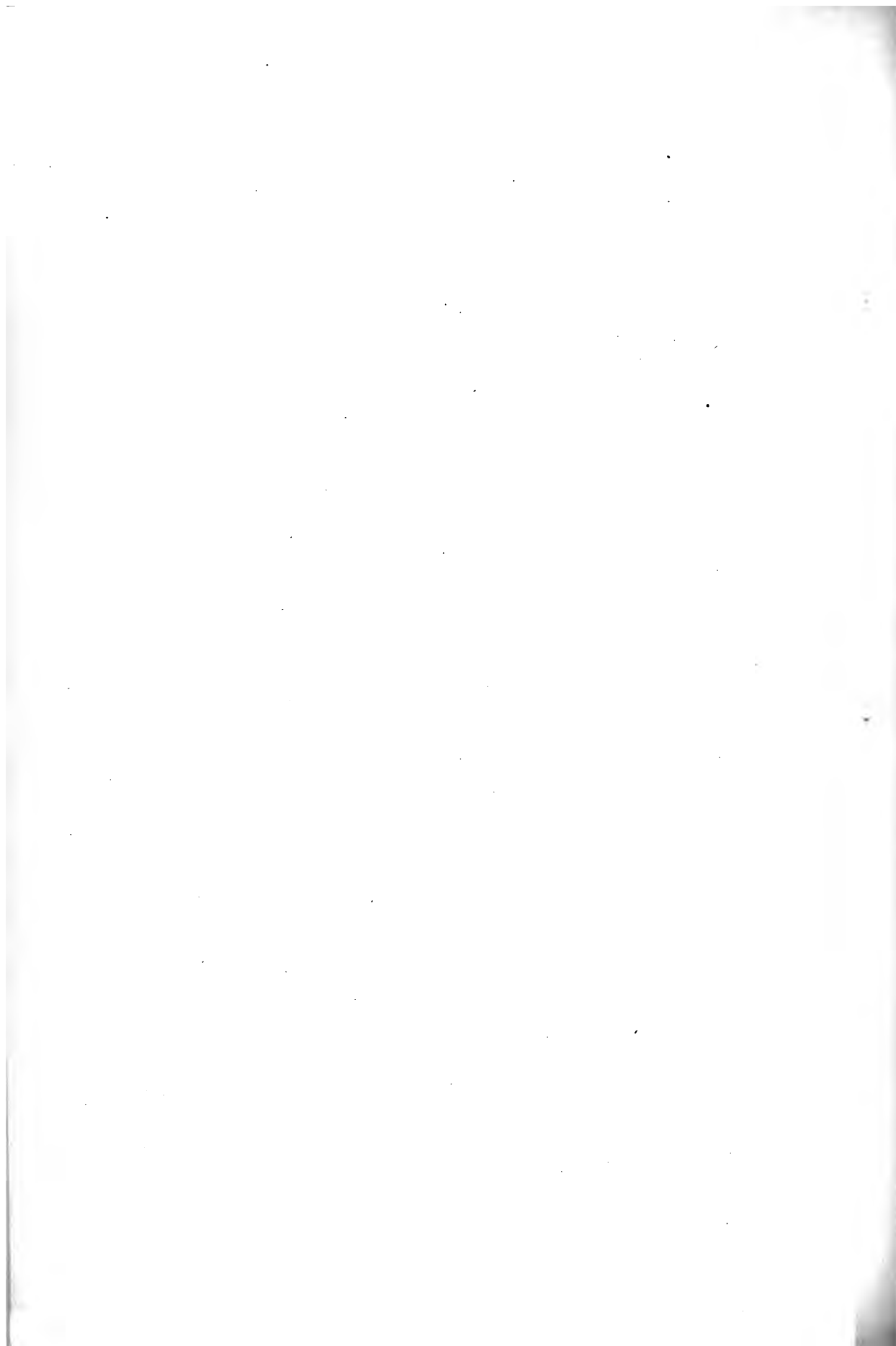
... semestre del año de.....

Partida No.

Para (1).....	al mes Lp.....	al año Lp.
---------------	----------------	-----------------

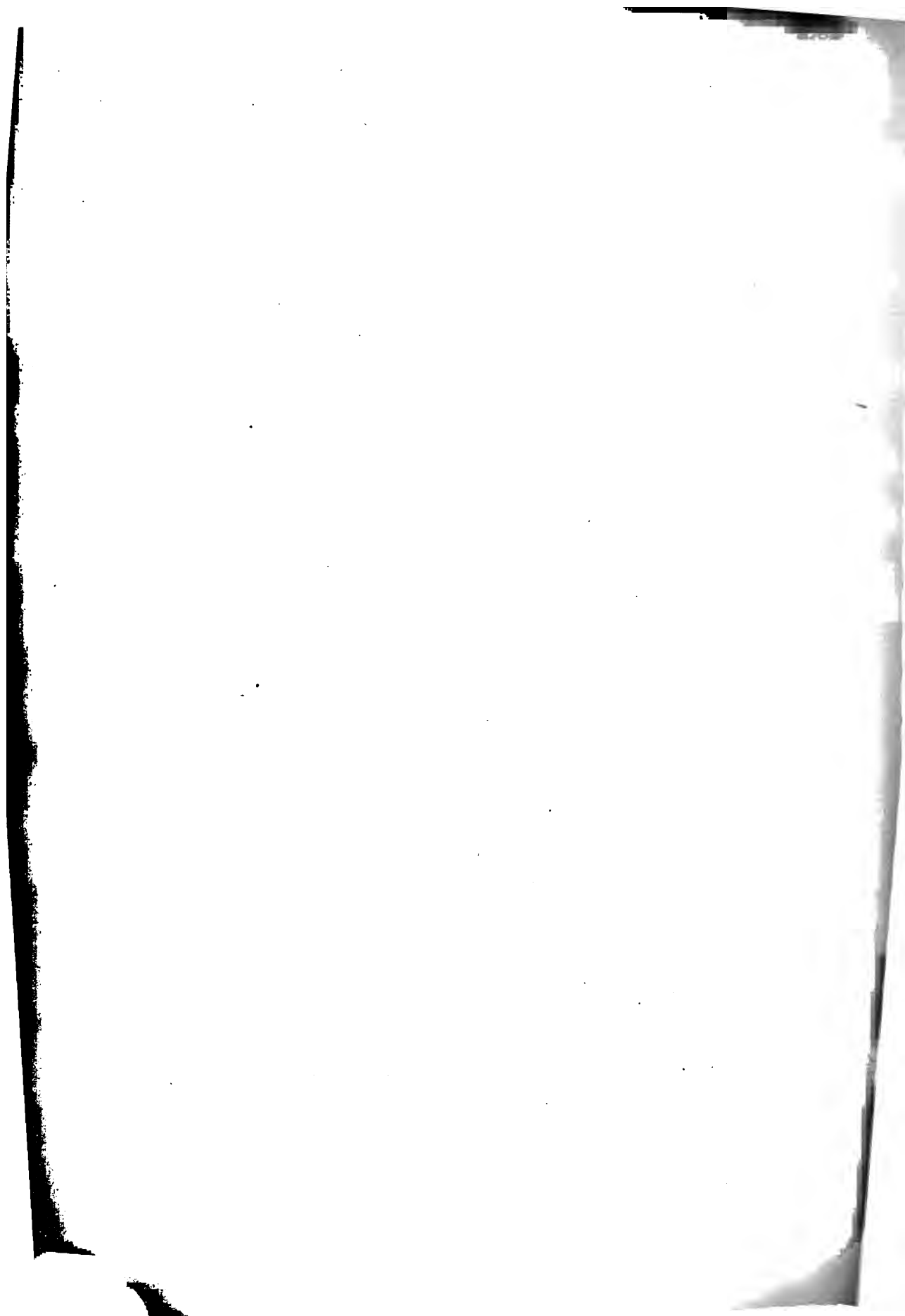
[illegible]

(1) Sigue el rúbro.



[illegible]**Fecha.....**

Por acumulación mensual.



(Fórmula N.º 24 del art. 130)

Año de

Aduanas Marítimas

RECAUDADO DE ENERO Á LA FECHA

[illegible]

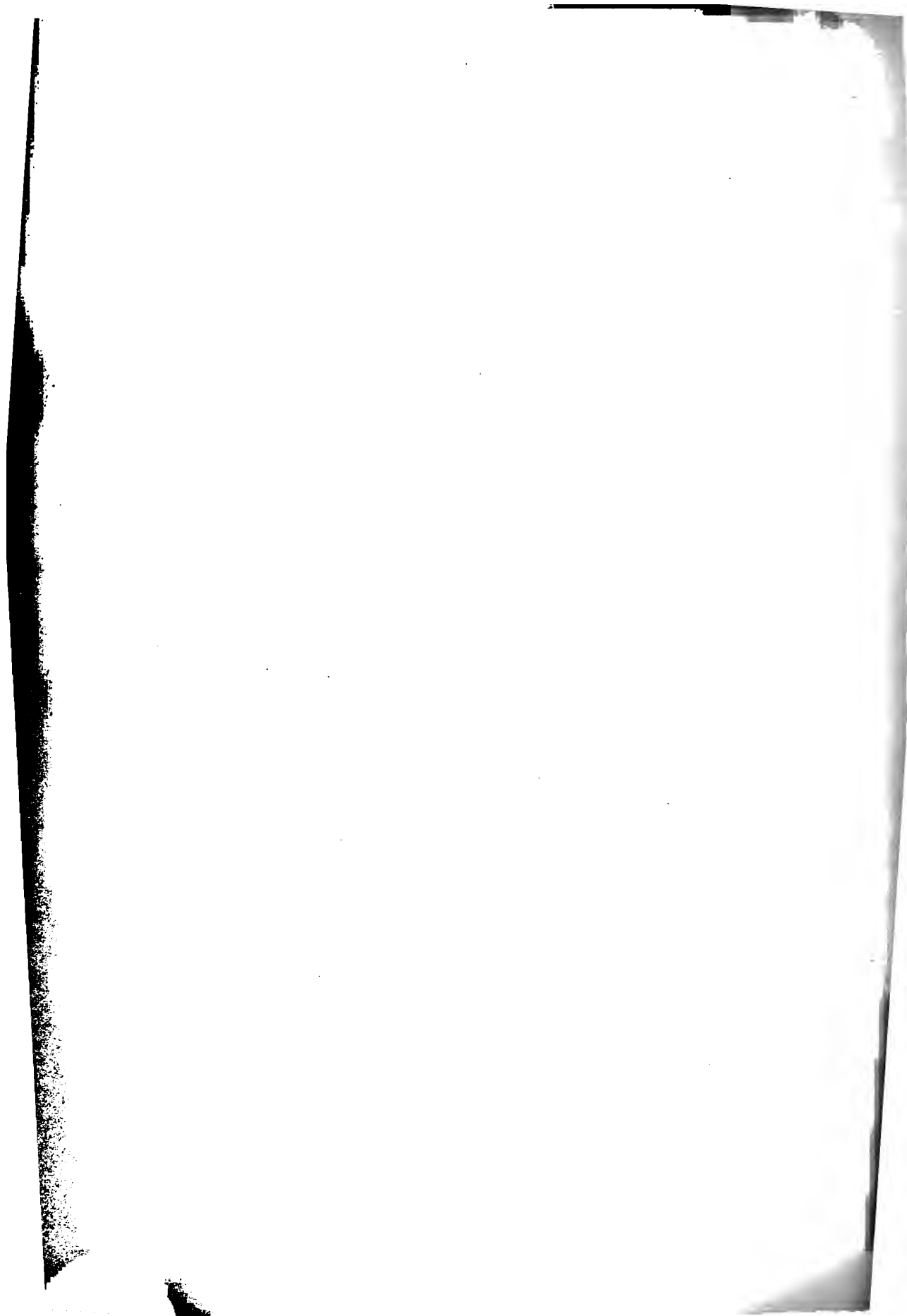
(Fórmula N.º 25 del art. 130)

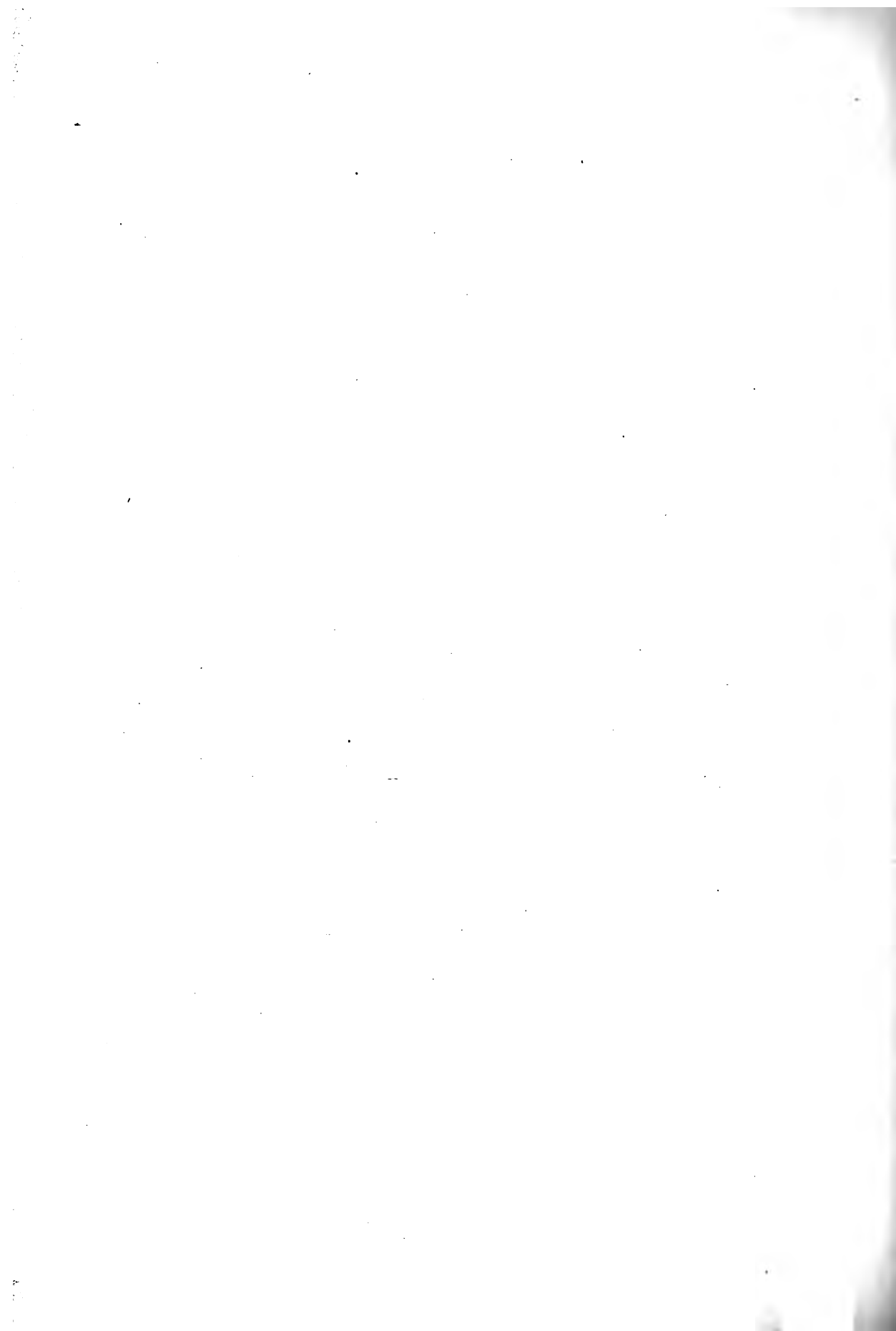
Año de

Contribuciones

RECAUDADAS DEL MES DE ENERO Á LA FECHA

[illegible]





(Fórmula N.º 27 del art. 130)

Saldos disponibles en Caja.....

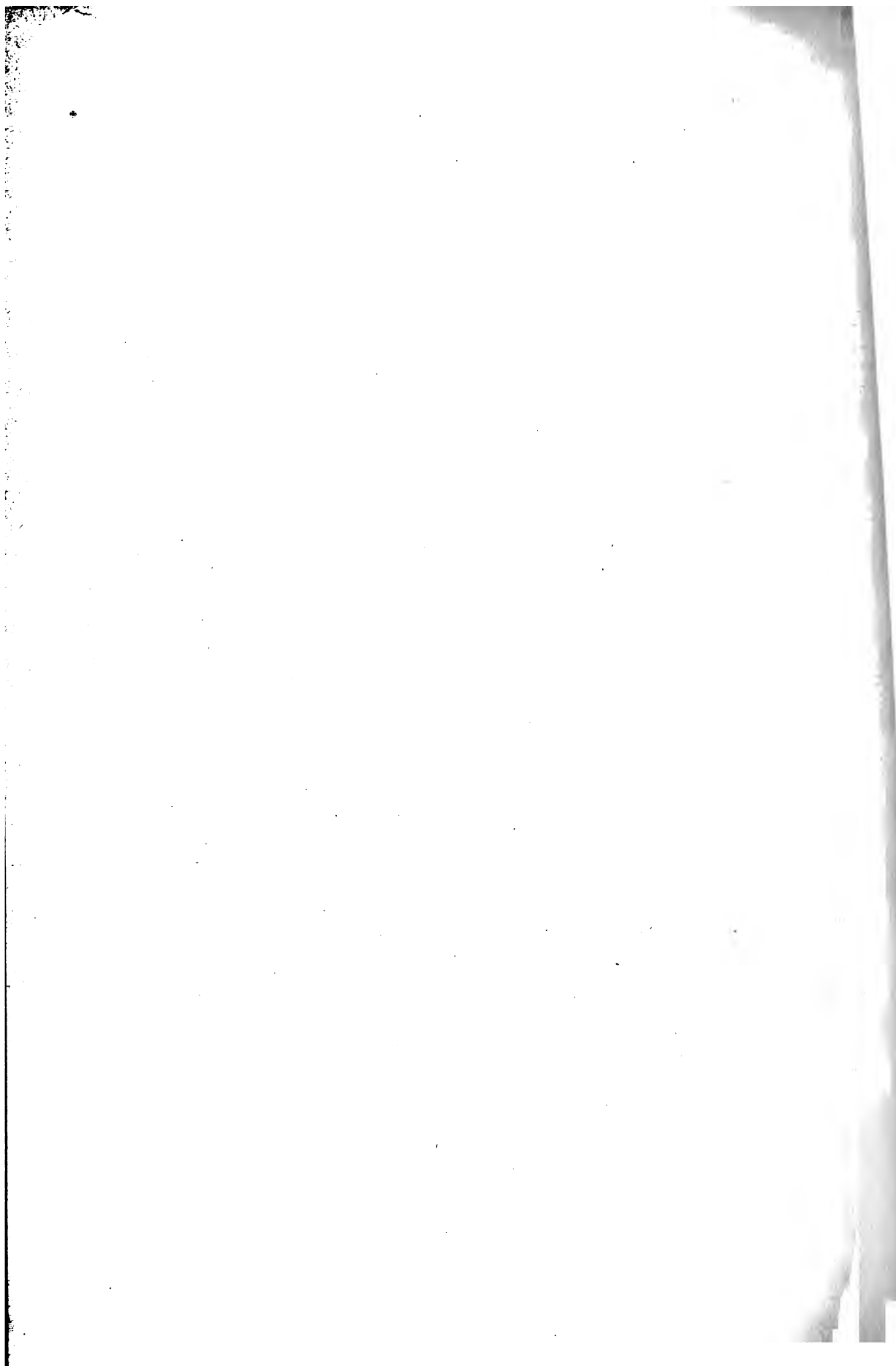
OFICINAS	Lp	% /100	OFICINAS	Lp.	% /100

CONSULADO DEL PERÚ
EN

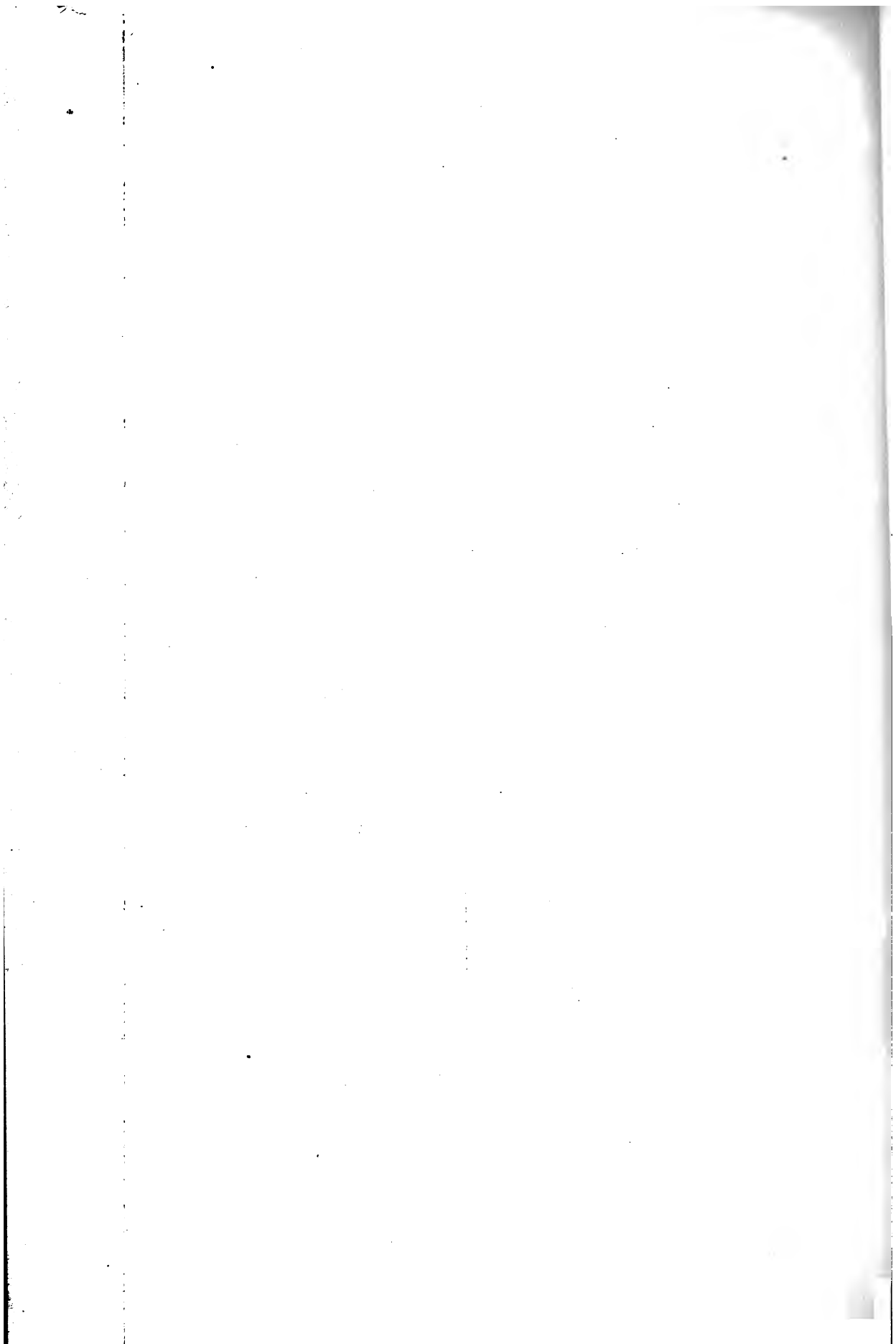
(Fórmula N.º 28-13 de este Reglamento)

Razón de los ingresos y egresos correspondientes al mes de de 19....

	DEBE		HABER	
	Nacional	Extranjera	Nacional	Extranjera
	Moneda	Moneda		
Ingresos, según libro de caja, folio				
Egresos id. id.				
Saldo por remitir (ó remitido á)				
.				
en la letra n.º por				
según comprobante n.º				
. á de 189				
(Sello)			El Cónsul	(Firma)







APÉNDICE

Lei de administración de rentas públicas

NICOLAS DE PIEROLA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Por cuanto el Congreso ha dado la lei siguiente:

El Congreso de la República Peruana.

Considerando:

Que es necesario implantar el sistema más apropiado á la buena administración de las rentas públicas i hacer práctica la responsabilidad de sus administradores;

Ha dado la lei siguiente:

Art. 1.º Los Ministros de Estado son directa é indirectamente responsables por los gastos que ordenen.

Art. 2.º En cada Ministerio se llevará la cuenta correspondiente á sus respectivos ramos, asentando en el Haber las correspondientes partidas mensuales de su presupuesto i en el Debe los gastos ordenados. Esta cuenta correrá á cargo de un Contador especial, i será consultada antes de disponer cualquier gasto.

Art. 3.º Para cubrir los gastos ordinarios ó extraordinarios, los Ministros de Estado expedirán, á cargo del de Hacienda, libramientos suscritos por ellos, con indicación precisa la partida del crédito á que se aplique, i con trascripción literal del decreto supremo en que se ordenase los extraordinarios. Los libramientos por gastos que solo demanden orden

ministerial, serán comprobados con el documento en que ésta recaiga; i para los que exijan resolución suprema, con el expediente que la contenga.

Dichos libramientos llevarán la constancia de estar conformes á su comprobante, i de haberse asentado por ellos la partida correspondiente en la cuenta.

Art. 4.º Cada Ministro hará cerrar en 30 de Junio i 31 de diciembre, i pasar dentro de los quince días posteriores, al Tribunal Mayor de Cuentas para su exámen i juzgamiento, la cuenta comprobada del semestre vencido; debiendo contestar por sí mismo los reparos que el Tribunal deduzca, acerca del gasto ordenado.

Los Contadores serán responsables por la exactitud i buen orden de la cuenta, así como por su debida comprobación.

Art. 5.º Cada Contador pasará diariamente al Ministerio de Hacienda, razón de los libramientos girados, con expresión del número de orden i monto de cada uno, de la partida á que se aplique el gasto que debe cubrir, i por lo menos cada mes, razón de los gastos decretados.

Art. 6.º No podrá expedirse libramiento que no pueda ser cubierto en los términos en que se ha expedido.

Comuníquese al poder Ejecutivo para que disponga lo necesario á su cumplimiento.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso en Lima, á los veintiocho días del mes de octubre de mil ochocientos noventa i cinco.

MANUEL P. OLACHEA, Presidente del Senado. —
AUGUSTO DURAND, Presidente de la Cámara de Diputados. — *Víctor Eguiguren*, Senador Secretario. — *Baldomero F. Maldonado*, Diputado Secretario.

Excmo. Señor Presidente Constitucional de la República.

Por tanto: mando se imprima, publique i circule i se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, á los 30 días del mes de octubre de 1895.

Rúbrica de S. E. — *Bresani*.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Vista la lei de 30 de octubre de 1895 i para su mejor ejecución;

Decreto:

Los gastos públicos, ordinarios ó extraordinarios, ordenados por cada uno de los Ministros de Estado, serán hechos efectivos en libramientos girados por ellos á cargo del Ministerio de Hacienda i sujetos á las prescripciones siguientes:

LIBRAMIENTOS

1.º Los libramientos, extendidos por el Contador respectivo i firmados por el Ministro, expresarán precisamente la naturaleza del gasto, la partida del presupuesto á que corresponda i la persona en cuyo favor han sido girados. En los gastos extraordinarios, el libramiento contendrá la trascripción íntegra del decreto supremo en que se ordene.

2.º Los libramientos serán expedidos conforme al modelo que dará el Ministerio de Hacienda.

3.º Tendrán talones que expresen el número i demás condiciones esenciales del libramiento, i formarán libros, cuyas hojas estarán signadas de uno en adelante para cada semestre. Cuando el libramiento demande más de una hoja, llevará la numeración correspondiente á las que ocupe.

4.º Si, por cualquier accidente, se inutilizase alguna hoja del libro en servicio, se mantendrá adherida á su talón, dejando el Contador, en éste i en aquella, constancia del hecho.

5.º El libramiento será llevado directamente por el tenedor al Director del Tesoro, el cual, después de asegurarse por la Sección de Gastos de estar conforme, ordenará el pago por la Caja Fiscal. En virtud de esta orden, el tenedor del libramiento lo presentará á la Sección de Gastos de aquella Dirección, para ser anotado, de lo cual se pondrá constancia en el libramiento, sin cuyo requisito no será cubierto por la Caja Fiscal.

6.º Llenadas las diligencias prescritas en los artículos precedentes, el libramiento está expedito para su pago.

7.º Ningún libramiento será girado por el Ministro ordenador, ni mandado cubrir por el Director del Tesoro, si no puede serlo á su presentación.

8.º El libramiento que no fuese presentado al Director del Tesoro dentro de cuarenta i ocho horas, no tendrá orden de pago sin la aplicación de timbre fiscal, equivalente al uno por ciento de su monto. El que no fuere llevado á la Caja Fiscal dentro de los ocho días posteriores á aquella orden, no podrá ser cubierto sin otra nueva del Tesoro, i sin otro timbre de igual valor.

CONTADORES

1.º Además de lo prescrito en los artículos anteriores, los contadores estarán obligados á observar las siguientes:

2.º Cuidarán de no expedir libramiento alguno sin tener en su poder el comprobante justificado, suficiente de él numerado i archivado.

3.º No extenderán libramiento sino después de sentada la correspondiente partida de pago, i sin que aquel reuna los requisitos exigidos; ni lo entregarán sin recabar del interesado la respectiva constancia de entrega, con la expresión de la fecha, anotando en el libramiento el haber ejecutado esa operación.

4.º No extenderán libramiento sino después de dejar hechas por entero, respecto del anterior, todas las traslaciones en libros que la operación demande.

5.º Los contadores de los Ministerios pasarán diariamente bajo la más estricta responsabilidad, al Director del Tesoro, razón detallada de los libramientos girados; i presentarán al Ministro, para su remisión al de Hacienda, otra de los gastos decretados.

6.º Remitirán, así mismo, al Director del Tesoro, tan luego como las reciban de las prefecturas i después de sentadas en sus libros, las razones detalladas de los pagos hechos en cada departamento, á fin de que pueda hacerse la respectiva inscripción en la Sección de Gastos de la Dirección del Tesoro.

MINISTROS

1.º Los Ministros de Estado podrán girar, en cada mes por la duodécima parte del total asignado á su ramo en el Presupuesto General, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes:

2.º En el caso de que los servicios á su cargo demandasen, en algún mes determinado, anticipo de fondos correspondientes á meses posteriores, el Ministro se pondrá previamente de acuerdo con el de Hacienda para la provisión de los fondos por este anticipo demandados, sin cuyo requisito no podrá ser hecho el giro excedente.

3.º Pudiendo acontecer, ya por causa proveniente del caso previsto en el artículo anterior, ya por el de que la recaudación de ingresos haya sufrido retardo, que la suma mensual correspondiente á cada Ministerio no se halle expedita en su totalidad, el Ministro de Hacienda se cuidará de prevenirlo oportunamente á los Ministros que corresponda, á fin de que limiten sus giros á la suma disponible para cada uno, i la distribuyan proporcionalmente i en el orden jerárquico de las necesidades de su Ramo.

4.º Todo lo relativo á alteración en el servicio ordinario en materia de giros contra el Ministerio de Hacienda, será objeto de acuerdo de Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo cual, el Ministerio de Hacienda comunicará, por escrito, á él ó á los Ministros respectivos, las alteraciones en el movimiento ordinario que á uno ó á varios haga relación, en conformidad á ese acuerdo.

5.º Para el servicio fiscal en los Departamentos de la República, cada Ministro señalará al fin de cada mes, en comunicación escrita, al de Hacienda, las cantidades i épocas en las que necesita fondos en cada uno para el servicio de su Ramo en el siguiente; con la posible oportunidad, los que demande necesidades sobrevinientes.

6.º Es obligación de cada Ministro cuidar especialmente de que la cuenta sea cerrada i rendida, por el respectivo contador, en la fecha fijada por la lei.

PREFECTOS I TESOREROS DEPARTAMENTALES

1.º No se hará pago fiscal en ningún Departamento, sin la orden del Prefecto dada en cada uno de los presupuestos que le presentará el Tesorero para los gastos ordinarios i contenida en decreto especial, para los extraordinarios. De las órdenes llevará razón el Secretario de la Prefectura, registro especial.

2.º El Tesorero pasará diariamente al Prefecto razón allada de los ingresos recibidos i de los pagos realizados.

3.º Pasará igualmente al Prefecto, para cada correo, un estado general de ingresos por cobrar i cobrados, i de gastos por pagar i pagados. Dicho estado, que confrontará el Secretario de la Prefectura con su libro, será remitido por el Prefecto al Ministerio de Hacienda.

4.º Razones detalladas de gastos decretados i de pagos hechos, uno para cada Departamento de Estado, serán también elevadas al Prefecto por el Tesorero en la víspera de la salida del correo, á fin de que este funcionario pueda remitirlas á los Ministerios respectivos.

5.º La falta de puntual observancia de estas disposiciones, impondrá al tesorero que incurra en ella la inmediata destitución del puesto que desempeña.

Dado en la casa de Gobierno en Lima, á los 31 días del mes de enero de 1896.

N. DE PIÉROLA.

Manuel Jesús Obín.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Considerando:

Primero: Que la administración de caudales públicos, cualquiera que ella sea, demanda presupuestos previamente votados para períodos determinados, y exige para el buen orden, la liquidación por separado de cada uno de dichos períodos, cuyo resultado final ha de ser llevado á los que siguen: ,

Segundo: Que no habiendo regla alguna á este respecto, es urgente prescribirla;

Decreto:

Art. 1.º Ninguna administración de rentas públicas será hecha sin presupuesto oportunamente establecido para periodo determinado;

Art. 2.º Vencido cada periodo y cerrada la cuenta del ejercicio de éste, se abrirá inmeditamente la de liquidación del mismo ejercicio;

Art. 3.º Esta liquidación debe quedar efectuada dentro de los cuatro meses siguientes á la expiración del periodo á que corresponde el Presupuesto, y fijado el saldo definitivo acreedor ó deudor, que será llevado en capítulo especial, á los ingresos ó egresos respectivamente, del Presupuesto subsiguiente;

Art. 4.º Es absolutamente prohibido aplicar los ingresos de un ejercicio en curso á pagos de Presupuestos en liquidación;

Art. 5.º Si por causa justificada, algún crédito ó pago no pudiera ser ejecutado dentro de los cuatro meses señalados en el artículo 3.º, deberá serlo dentro de los cinco meses siguientes;

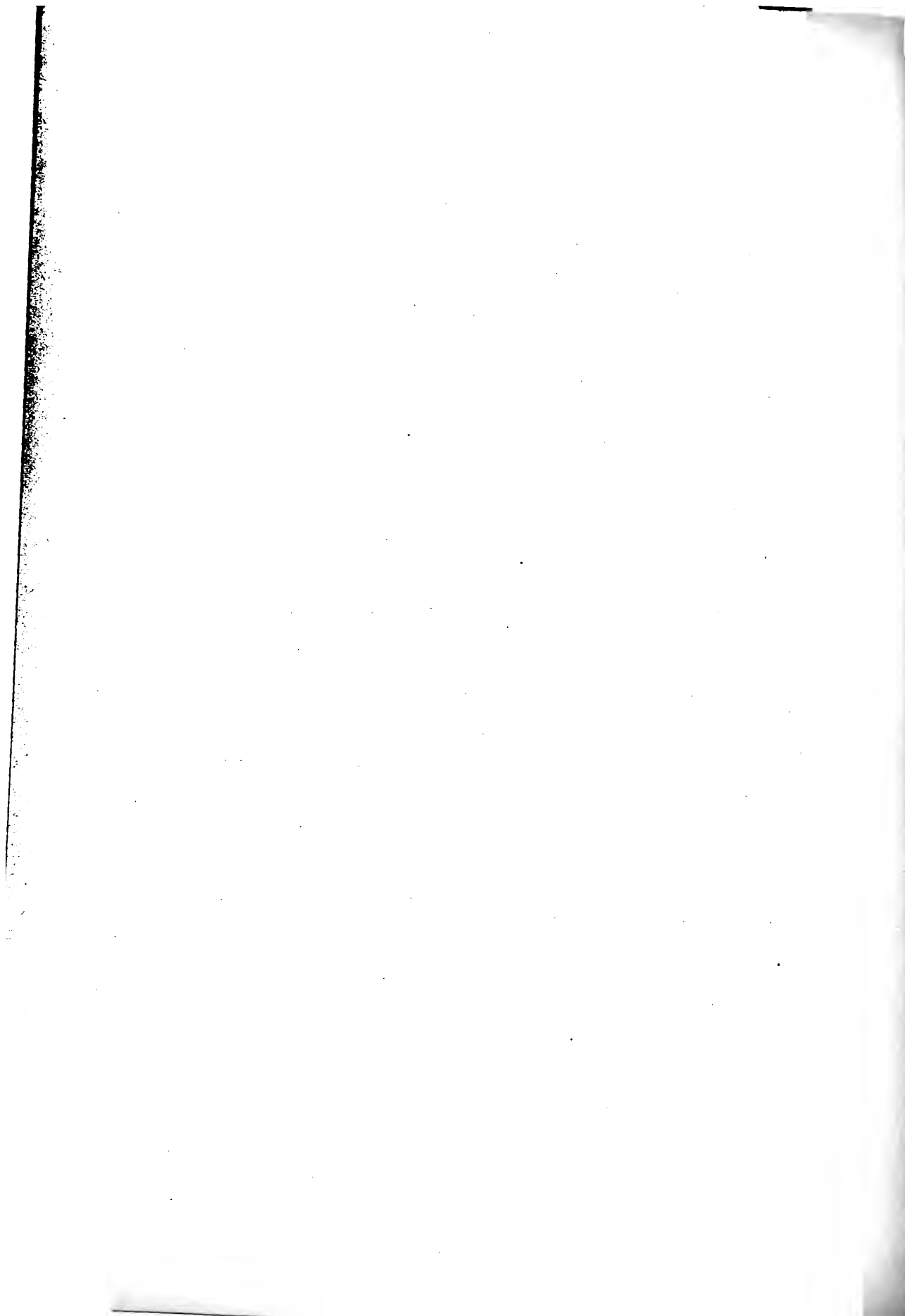
Art. 6.º Si vencidos los nueve meses de expiración de cada periodo quedase aún pendiente alguno, será presentado en detalle, con expresión de las causas justificativas del retardo á la autoridad que expide el Presupuesto para que adopte la medida conveniente;

Art. 7.º Los ordenadores ó ejecutores de recaudación y pago, así como los Contadores, son responsables en la parte que les respecta, por la inobservancia de las presentes disposiciones, si no prueban su inculpabilidad.

Dado en la casa de Gobierno en Lima á los 15 días del mes de febrero de 1897.

N. DE PIÉROLA.

Ignacio Rey.



RESOLUCIONES

Pagos por los Directores

Lima, 24 de Marzo de 1897.

Visto el presente oficio del Director del Tesoro, al que acompaña el que á su vez le ha dirigido el Cajero Fiscal, manifestando que, no obstante de corresponder exclusivamente á los Ministros de Estado, expedir órdenes de pago, los Directores de los Ministerios han introducido el uso de mandar efectuar el pago de recibos por suscripciones á periódicos i otros gastos de igual menor cuantía; pero que tal práctica consentida, con cargo de recabar mensualmente aprobación suprema, ha dado lugar á que en la actualidad libren algunos Directores, frecuentemente, órdenes de pago por sumas que exceden de cien soles, i aún por gastos que se refieren en muchos casos á sueldos de supernumerarios ó gratificaciones; i atendiendo á que los Directores de los Ministerios carecen en lo absoluto de facultad para usar de tal procedimiento, al que, desde luego, es necesario poner término inmediatamente, por estar en abierta oposición con lo prevenido en el artículo 3.º de la lei de 30 de Octubre de 1895 que concede sólo á los Ministros de Estado la facultad de expedir órdenes de pago;

Por estos fundamentos:

Se declara:

Que la Caja Fiscal no debe cubrir orden alguna de pago, ella no está librada por el Ministro del Ramo respectivo;

quedando resuelto, en consecuencia, que los Directores de Ministerios, no tienen facultad para emplear el procedimiento de que dá cuenta el Cájero Fiscal; procedimiento que, virtualmente prohibido para los Directores, por la recordada lei de 30 de Octubre de 1895, les queda expresamente negado por la presente resolución.

Regístrese i comuníquese

Rúbrica de S. E. — *Rey.*

Gastos de sepelio

Lima, 16 de Diciembre de 1905.

Se dispone como regla general:

Que siempre que ocurra el fallecimiento de una pensionista, la Dirección del Tesoro entregue á los respectivos deudos i previa orden del Ministro de Hacienda, con cargo á los extraordinarios del Ramo, la suma de cincuenta soles, cuando la pensión íntegra que acuerda la Resolución, Suprema de 16 de Mayo de 1886, no alcance á esa cantidad, rigiendo lo establecido por esa misma resolución en los casos en que la pensión exceda de ese valor.

Lima, 12 de Julio de 1905.

Vistos, etc., etc.

Absolviendo la consulta referida i como regla general;

Se dispone:

1.º—Para gastos de sepelio de los empleados ó pensionistas que tienen más de un sueldo ó pensión del fisco, se abonará el doble del sueldo ó pensión mayor.

2.º—Cuando el entierro de aquellos se haga á costa del Tesoro no se hará abono alguno á los deudos.

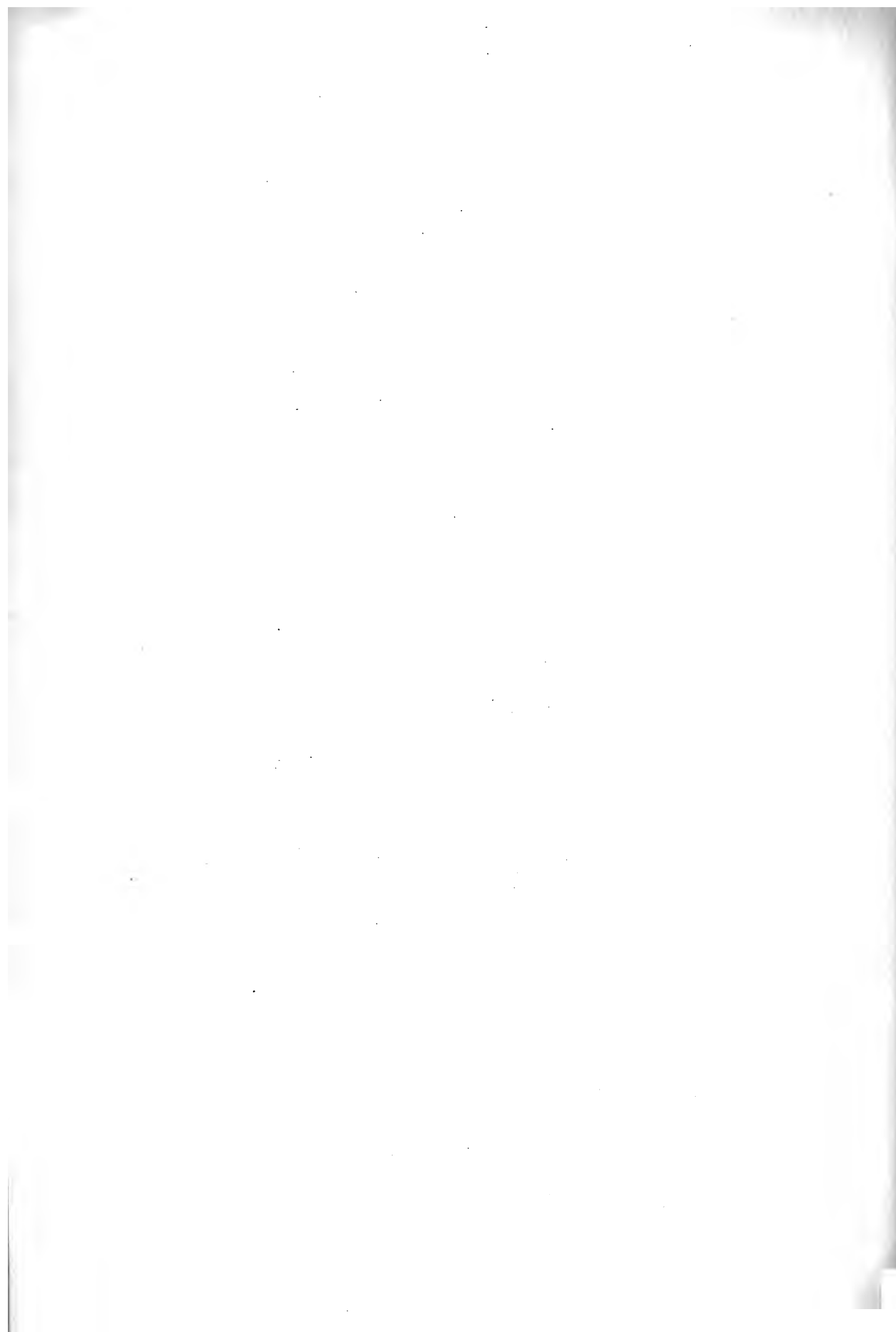
Feriado fiscal

Lima, 31 de Octubre de 1906.

Vista la solicitud que antecede del Gerente de la Empresa del Muelle i Dársena del Callao, etc., etc.

Se declara como regla general; que se considerarán feriados los días fijados como tales por la Iglesia nacional; el jueves i viernes santo, los días 28, 29 i 30 de Julio i el 24 de Septiembre de fiesta nacional; además el lunes i martes de carnaval, que la costumbre ha establecido como feriados, siendo todos los demás días del año, de labor obligatoria, en todas las dependencias del Estado.

Circúlese, publíquese, etc.



Reglamento de Contabilidad Administrativa

Lima, Diciembre 12 de 1908.

Considerando:

Que es de apremiante necesidad uniformar las reglas i procedimientos de la contabilidad administrativa contenidas en las leyes vigentes á fin de que las oficinas públicas tengan una norma común á que sujetarse;

Para la ejecución de lo prescrito en la suprema resolución de 16 de mayo de 1906;

Se resuelve:

1.º—Apruébase el reglamento de contabilidad administrativa con sus formularios i apéndice anexo, formulados por el Contador general de la Dirección del Tesoro, señor J. Adolfo Reyes, que principiará á regir en toda la república desde el 1.º de enero próximo.

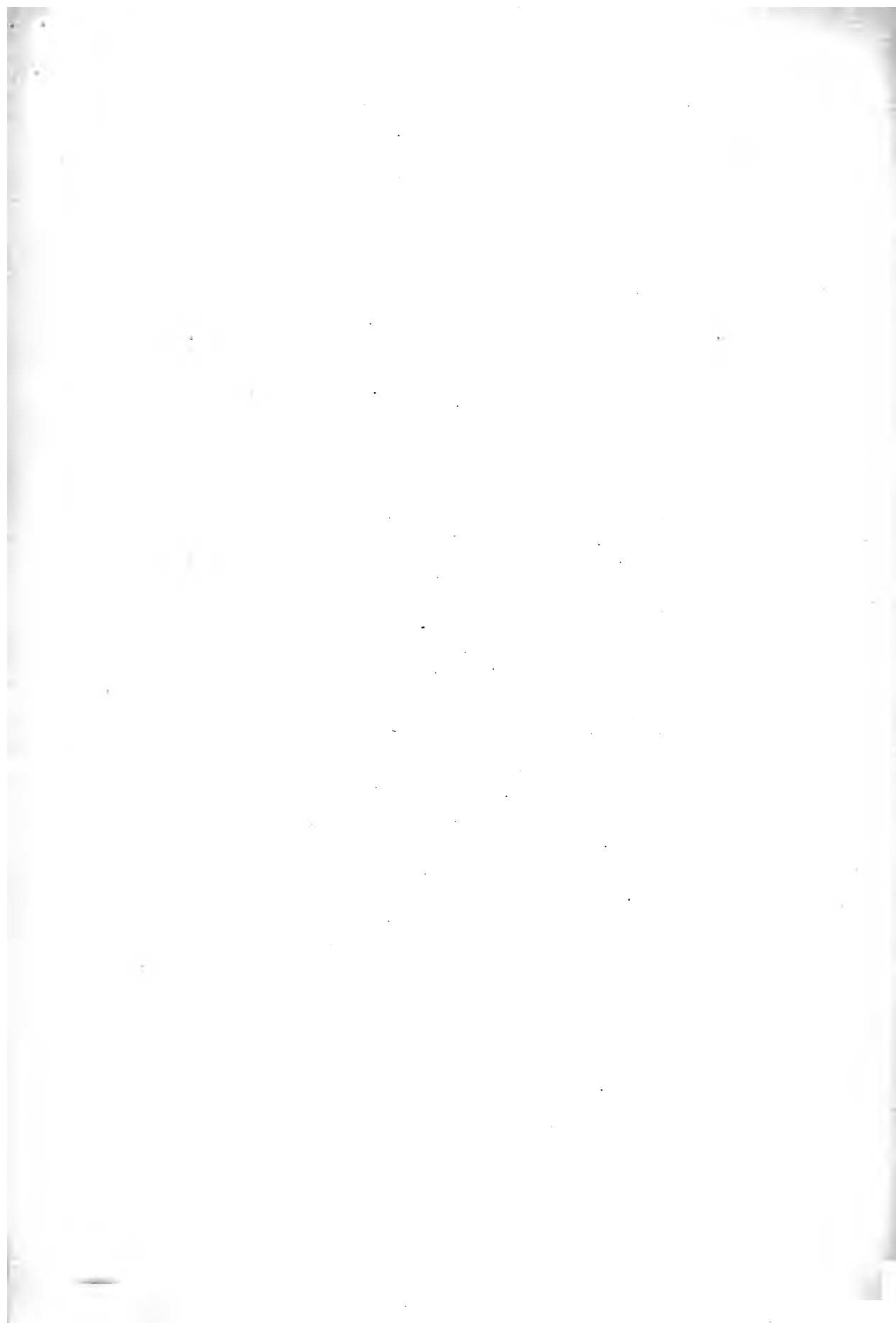
2.º—Quedan derogados todos los decretos i resoluciones anteriores sobre contabilidad administrativa.

3.º—Mientras se restablece i organiza la Dirección de Contabilidad general, continuará dicho servicio anexo á las funciones del Tesoro por cuyo intermedio se harán efectivas las prescripciones del presente reglamento referentes á aquella.

4.º—Dénse las gracias á nombre del Supremo Gobierno al Contador señor Reyes, por la manera satisfactoria como cumplido el encargo que se le confiara.

Regístrese, comuníquese, publíquese i archívese.

Rúbrica de S. E.—*Romero*.



INDICE

Resolución Suprema ordeuando formular el presente Reglamento.	Pag. ^a III
Oficio dando cuenta de la comisión.	V

EXPOSICION

Diferencia entre la contabilidad pública y la privada.....	VII
Organización actual del Ministerio de Hacienda.....	IX
Clasificación de oficinas.....	X
Funcionarios ordenadores.....	XI
Recaudadores i Pagadores.....	XIII
El Tesoro Público.....	XIV
La Contabilidad General.....	XV
La Cuenta General.....	XVII
El Tribunal Mayor de Cuentas.....	XVIII

PARTE REGLAMENTARIA

Título 1.º—Cuentas	3
Título 2.º—Oficinas de Ordenación—Cuentas Ministeriales	3
Título 3.º—Oficinas de Recaudación	6
Aduanas	6
Consulados	8
Recaudadores especiales	8
Título 4.º—Oficinas pagadoras—Tesorerías	9
Título 5.º—Dirección del Tesoro i Caja Fiscal	19
Título 6.º—Contabilidad General	22
Título 7.º—Cierre i liquidación de Ejercicios	26
Título 8.º—Municipalidades, Juntas Departamentales y Beneficencias	27

	Pag. ^a
Título 9.º—Cuentas de las oficinas especiales:	
Capítulo 1.º—Crédito Público	29
„ 2.º—Correos i Telégrafos	34
„ 3.º—Casa de Moneda	56
„ 4.º—Talleres de la Penitenciaría	60
„ 5.º—Escuelas de Artes i Oficios, de Agri- cultura i Granja	61
„ 6.º—Reglamento Consular	64
Tarifa Consular	77
Formularios	97
Apéndice	
Lei de Administración de rentas públicas i Decreto Regla- mentario de la misma	101
Resoluciones	109
Resolución Suprema aprobatoria del presente reglamento	113

INDICE ALFABETICO

A

	Pag. ^a
Archivos de las tesorerías	10
Asignaciones de empleados	12 i 17
Ascensos por vacancia	13
Adelanto de sueldos—Cuenta	15 i 16
Actas de visita	17
Anexos de la Cuenta General	24
Almacén General de Correos i telégrafos	38
Actos oficiales de los Cónsules	64
Id. id. gratuitos de id.	65

B

Boletín oficial de los Departamentos	14
Balances diarios de la Caja fiscal	21
Bancos—Cuenta Corriente con el Tesoro	21

C

Cuentas ministeriales	4
Contadores	4
Cuentas de las Aduanas	6
Id. id. id. de movimiento de valores	7
Id. de los recaudadores especiales	8

	Pag. ^a
Cuadro Distributivo de Gastos generales	9 i 24
Control prefectural	9
Id. ministerial por los gastos fuera de Lima	10
Cuentas de las oficinas pagadoras	10
Cuentas—equivocaciones en los asientos	11
Certificación de derechos	15
Césés ó certificados de haberes	15
Control de Contingentes ó remesas	17
Certificados de entero ó reintegro	18
Caja fiscal de Lima	19
Control del Tesoro sobre ésta	19
Contaduría ministerial de Hacienda	20
Cuentas de las secciones de control del Tesoro	20
Cuentas por asignaciones, descuentos i vencimientos de Hacienda	20
Cheques de la Caja—su visación por el Tesoro	21
Contingentes de la Aduana del Callao	22
Cuenta General	25
Cuentas de la Dirección del Crédito	29
Cuentas de Correos y Telégrafos	34
Casa Nacional de Moneda	56
Consulados—Cuentas i tarifas	65
Cancilleres—ad—honorem	71
Contabilidad Consular en el Ministerio de Hacienda	74
Id. id. en las oficinas de los Cónsules	72

D

Descuentos judiciales	12
Id. fiscales—Circular	15
Directores de los Ministerios—Prohibición de ordenar pagos .	109
Datos telegráficos mensuales de las oficinas	23
Derechos que deben pagarse á los Cónsules	66

E

Empleados del Departamento de Loreto	13
Empleos accidentales	13
Empleados enjuiciados	14

	Pag. ^a
Escuela de Artes i Oficios	61
Id. de Agricultura i Granja	61

F

Facturas de ingreso	19
Fijación mensual de fondos para las oficinas de fuera de la capital	24
Fabricación de medallas	58
Fianzas de los Cónsules	69
Feriado fiscal	111

G

Gastos extraordinarios—por las oficinas de ordenación	4
id. id. —por las Aduanas	6
id. id. —por las oficinas pagadoras	9
Giros de letras por las tesorerías	10
Gastos Consulares	71
Id. de sepelio de empleados	110

H

Habilitación de partidas—cuentas	5
Hospitalidades que pagan los tesoreros	17

I

Inventarios en las oficinas fiscales	10
Ingresos eventuales de Correos i Telégrafos	47

J

Junta revisora de Cédulas de montepío	21
Junta Departamentales	22

L

Libramientos	4
Licencias	13
Libros de toma de razón	14
Liquidación de sueldos	14
Labor inoficiosa de copia en las tesorerías	17
Libros de la Cuenta General	23
Liquidación de Ejercicios por el Tesoro	26
Libros i cuentas del Crédito Público	31
Id. de Correos i Telégrafos	34
Id. id. Consulares en la Contabilidad General	74

M

Ministros	104
Municipalidades	22
Matrícula de Patentes—Cuenta	23

O

Ordenación principal de gastos en Lima	4
Id. secundaria en los Departamentos	8
Obligaciones de los empleados	11

P

Prima para empleados de Aduana	6
Personeros fiscales	8
Pago de destacamentos por los tesoreros	17
Pagador de viudas	21
Padrón de Minas—Cuenta	23

R

Registros diarios de las Contadurías ministeriales	3
--	---

	Pag.*
Responsabilidad de los Contadores ministeriales	5
Rendición de cuentas de las Contadurías ministeriales . . .	5
Registros Diarios de las Aduanas	6
Razones semanales de pago de las tesorerías	10
Rendición de cuentas de las oficinas pagadoras	12
Razones de Valores ó Certificados de asiento	17
Reintegros	18
Responsabilidades de los agentes consulares	64

S

Secretarías de las prefecturas	9
Sueldos de los empleados por subrogación	13
Sirvientes de las oficinas	14
Sección de Control del Tesoro—Rentas i Gastos	19
Sociedad de Beneficencia	27
Sueldos de los agentes Consulares	71
Subrogación de empleados en los Consulados	72

T

Traslación de empleados	13
Tenedor de Cuentas Corrientes en el Tesoro	20
Talleres de la Penitenciaría	60
Tonelaje de las naves mercantes—Derechos Consulares . .	65
Timbres Consulares	67
Tarifa Consular	77

V

Visitadores de Hacienda	23
-----------------------------------	----

